Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Störungen des Kaufvertrages

2 Formen

Störungen beim **Abschluß** von Kaufverträgen

1. Der KV ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unwirksam, z.B. bei
   - Formfehlern
   - Fehlender Geschäftsfähigkeit
   - Sittenwidrigen Rechtsgeschäften

Rechtsfolge: **Nichtigkeit von Anfang an**

2. Der KV ist wirksam, kann aber **angefochten** werden z.B. bei
- Irrtum
- arglistiger Täuschung
- widerrechtlicher Bedrohung

Rechtsfolge: **Nichtigkeit nach Anfechtung**

Störungen bei der **Erfüllung** von Kaufverträgen

Pflichten des Käufers:
1) Annahme der Ware
2) Bezahlung des Kaufpreises

mögliche Pflichtverletzung:
1) Annahmeverzug
2) Zahlungsverzug

Pflichten des Verkäufers:
1) rechtzeitige Lieferung der Ware
2) Eigentumsübertragung der ordnungsgemäßen Ware

mögliche Pflichtverletzung:
1) Lieferungsverzug
2) Mangelhafte Lieferung (Schlechtleistung)

L e i s t u n g s s t ö r u n g e n

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis (TNW)	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
…die Pflichten der Kaufvertragspartner benennen.		Arbeitsauftrag 1	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
… die Voraussetzungen für die **Nicht-Rechtzeitig-Lieferung** benennen.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Lieferung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch,	
…die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer in Bezug auf den Lieferzeitpunkt benennen.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Lieferung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…anhand von Geschäftsfällen beurteilen wann ein Lieferverzug besteht und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Lieferung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…beurteilen wann dem Käufer ein Schadensersatz zusteht.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Lieferung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…erklären welcher Unterschied zwischen Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen besteht.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Lieferung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…Sachmängel erkennen und benennen (**Schlechtleistung**)		Arbeitsauftrag Schlechtleistung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…Sachmängel nach ihrer Art unterscheiden.		Arbeitsauftrag Schlechtleistung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…die gesetzlichen Prüf- und Rügefristen benennen.		Arbeitsauftrag Schlechtleistung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…die Rechte des Käufers im Falle einer Schlechtleistung fallbezogen benennen.		Arbeitsauftrag Schlechtleistung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

…vorrangige von nachrangigen Käuferrechten unterscheiden.		Arbeitsauftrag Schlechtleistung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…beurteilen ob eine **Nicht-Rechtzeitig-Zahlung** vorliegt		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Zahlung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…erklären worum es sich bei der 30-Tage-Regelung handelt.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Zahlung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…entscheiden welche Rechte der Verkäufer gegenüber einem säumigen Zahler hat.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Zahlung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…die Höhe eventueller Verzugszinsen berechnen.		Arbeitsauftrag Nicht-Rechtzeitig-Zahlung	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…den Ablauf des außergerichtlichen Mahnverfahrens beschreiben.		Arbeitsauftrag Mahnverfahren	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…den Ablauf des gerichtlichen Mahnverfahrens beschreiben.		Arbeitsauftrag Mahnverfahren	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…die Voraussetzungen für den Eintritt eines **Annahmeverzugs** benennen.		Arbeitsauftrag Annahmeverzug	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…die Rechte des Verkäufers im Falle eines Annahmeverzugs benennen		Arbeitsauftrag Annahmeverzug	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…die Auswirkungen eines Annahmeverzugs auf die Haftung des Verkäufers beurteilen		Arbeitsauftrag Annahmeverzug	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
…Selbsthilfekauf von Notverkauf unterscheiden		Arbeitsauftrag Annahmeverzug	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

… **Angebote** nach **quantitativen** und **qualitativen** Kriterien auswerten		Arbeitsauftrag Angebotsvergleich	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
… den Expertenfall eigenständig lösen		Expertenfall	Skript, Lernhilfen, Internet, Schulbuch	
… Besitz und Eigentum voneinander unterscheiden und die Übertragung erläutern		Arbeitsauftrag 2	ÜA VIII, Skript, Internet, Schulbuch	
… die Pflichten aus dem KV benennen, den Erfüllungsort sowie Gerichtsstand bestimmen.		Arbeitsauftrag 3	Skript, Internet, Schulbuch	
… AGB´s definieren, die grundsätzlichen Regelungen benennen und rechtlich beurteilen.		Arbeitsauftrag 4	ÜA IX, Skript, Internet, Schulbuch	
… beherrsche die rechtlichen Grundlagen zum Kaufvertrag und kann diese Fallbezogen anwenden.		Expertenfall rechtliche Grundlagen	Skript, Internet, Schulbuch	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörun- gen	

Arbeitsauftrag 1:

Ergänzen Sie die nachstehende Übersicht mithilfe der Informationen und bearbeiten Sie die Aufgabe auf der nächsten Seite.

Die Pflichten der Kaufvertragspartner

Mit dem

Abschluss des Kaufvertrages durch Antrag und Annahme

verpflichten sich

der Verkäufer,		der Käufer,
• die Ware zu _____ und dem Käufer das _____ an der Ware zu verschaffen, • die Ware frei von _____- und Rechtsmängeln zu liefern.	**-geschäft**	• _____ _____ _____, • _____ _____

Die Vertragspartner erfüllen ihre Vertragspflichten durch

Leistung und Gegenleistung

_____geschäft

Die Pflichten des einen Vertragspartners sind zugleich die _____ des anderen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Informationen

Beim Zustandekommen eines Kaufvertrages durch Antrag und Annahme übernehmen Verkäufer und Käufer bestimmte Verpflichtungen, man spricht daher vom sog. Verpflichtungsgeschäft.

> **§433 BGB Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag.** (1) [1]Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. [2]Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. (2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

An einem Beispiel lässt sich zeigen, wie der Kaufvertrag ordnungsgemäß erfüllt wird:

Die Wall Spedition erhält auf ihre Anfrage bei verschiedenen Büromöbellieferanten Angebote für einen Schreibtisch zu €329,90. Nachdem Frau Klamm einen Vergleich der Angebote vorgenommen hat, entscheidet sie sich aufgrund des günstigen Preises für das Angebot von Bauer Office Systems und bestellt den Schreibtisch zu den angebotenen Konditionen telefonisch. Im weiteren Verlauf liefert Bauer Office Systems den Schreibtisch wie vereinbart an. Zwei Wochen später überweist Frau Klamm den Kaufpreis vereinbarungsgemäß an Bauer Office Systems.

Durch diese Handlungen haben Verkäufer und Käufer ihre Pflichten aus dem Kaufvertrag erfüllt (=Erfüllungsgeschäft). Die Erfüllung der Pflichten aus dem Kaufvertrag ist rechtlich immer unabhängig vom eigentlichen Verpflichtungsgeschäft. Zeitlich können zwischen dem Abschluss und der Erfüllung Wochen oder sogar Monate liegen, z.B. wenn ein Kunde in einem Elektrofachgeschäft einen DVD Player kauft, das Gerät aber erst in sechs Wochen lieferbar ist. Wenn der Kunde den Player trotzdem kaufen will und der Verkäufer bereit ist, ihn zu verkaufen, dann ist der Kaufvertrag und damit das Verpflichtungsgeschäft zustande gekommen. Erfüllt ist der Kaufvertrag hingegen erst, wenn der DVD Player nach sechs Wochen geliefert wird, der Kunde ihn angenommen und bezahlt hat. Zwischen Abschluss und Erfüllung des Kaufvertrages liegen in diesem Beispiel sechs Wochen.

Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft fallen allerdings zeitlich zusammen bei sog. Handkäufen in Ladengeschäften. Darunter sind Geschäfte des täglichen Lebens, also Barkäufe, zu verstehen. Die Ware wird bar bezahlt und gleich mitgenommen. Dabei wird das Verpflichtungsgeschäft i.d.R. mündlich abgeschlossen, während das Erfüllungsgeschäft in der gleichzeitigen Übergabe der Ware bzw. des Geldes zu sehen ist.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen:

Die Pflichten der Kaufvertragspartner

Mit dem

Abschluss des Kaufvertrages durch Antrag und Annahme

verpflichten sich

der Verkäufer,		der Käufer,
• die Ware rechtszeitig zu übergeben und dem Käufer das Eigentum an der Ware zu verschaffen,	**Verpflichtungsgeschäft**	• den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen,
Nicht-rechtzeitig-Lieferung		**Nicht-rechtzeitig-Zahlung**
Rechtsmängeln zu liefern.		• die gekaufte Sache abzunehmen
Schlechtleistung		**Annahmeverzug**

Die Vertragspartner erfüllen ihre Vertragspflichten durch

Leistung — **Erfüllungsgeschäft** — Gegenleistung

Die Pflichten des einen Vertragspartners sind zugleich die Rechte des anderen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Nicht-Rechtzeitig-Lieferung

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Ausganssituation:

Frau Rother, Einkäuferin der Weser Logistik GmbH, bestellt am 2, April 20.. aufgrund eines rechtlich verbindlichen Angebots 25 Zündschlösser bei der Bauer KG. Die Zündschlösser werden für Gabelstapler benötigt, die im Laufe des Jahres eingesetzt werden sollen. Konkrete Aufträge liegen jedoch noch nicht vor. Einsatzbeginn für die Gabelstapler ist der 1. Mai 20.. Im Kaufvertrag wird „Lieferung am 21. April 20..“ vereinbart. Damit ist der Vorgang für Frau Rother jedoch noch nicht erledigt. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört auch die Überwachung der Liefertermine. Als Frau Rother am Morgen des 22. April 20.. feststellt, dass kein Wareneingangsschein über 25 Zündschlösser vorliegt, fragt sie telefonisch bei Herrn Meier, dem zuständigen Mitarbeiter des Lagers, nach. Als Herr Meier ihr bestätigt, dass die bestellten Zündschlösser immer noch nicht eingetroffen sind, wird Frau Rother unruhig. Sofort setzt sie sich an ihren Rechner und verfasst eine Mahnung, die sie noch am selben Tag per E-Mail an die Bauer KG verschickt. Am nächsten Morgen meldet sich Herr Kuschberg, Verkaufssachbearbeiter der Bauer KG, und teilt Frau Rother mit, dass die Zündschlösser wegen Arbeitsüberlastung nicht zum vereinbarten Termin fertig gestellt werden konnten und leider definitiv erst am 15. Mai 20.. geliefert werden können. Frau Rother reagiert unverzüglich und startet eine Telefonaktion, in der geklärt werden soll, ob die benötigten Zündschlösser bei anderen Lieferanten nicht schneller beschafft werden können. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Der früheste Liefertermin ist der 23. Mai 20..

Arbeitsaufträge:

1. Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen der Nicht-Rechtzeitig-Lieferung vorliegen. Begründen Sie Ihre Meinung.

2. Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH in Anspruch nehmen? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

3. Um welche Art Schaden handelt es sich im vorliegenden Fall? Begründen Sie Ihre Meinung.

4. Welche Rechte kann der Käufer beim Lieferverzug geltend machen? Nutzen Sie dazu die Übersicht.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

5. Wann sollte man sich für vorrangige oder nachrangige Rechte entscheiden?

6. Beschreiben Sie, welche Auswirkungen der Produktionsausfall für die Weser Logistik GmbH haben könnte.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Information „Schuldrecht aktuell“
Umgang mit Kaufvertragsstörungen
(Quelle: Bürgerliches Gesetzbuch)

Nicht-Rechtzeitig-Lieferung

A: Voraussetzungen
Im Kaufvertrag hat sich der Lieferant verpflichtet, die Ware zum vereinbarten Termin zu liefern. Liefert er nicht rechtzeitig, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Nicht-Rechtzeitig-Lieferung, auch Lieferungsverzug genannt, vorliegen.

Grundsätzlich ist die Nicht-Rechtzeitig-Lieferung zunächst an folgende vier Voraussetzungen geknüpft:

1. Nachholbarkeit der Leistung (§ 275 BGB)
   Die Lieferung muss noch möglich sein. Handelt es sich z.B. um ein zerstörtes Originalgemälde, spricht man von der Unmöglichkeit der Leistung. In diesem Fall gelten andere Bestimmungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.

2. Fälligkeit der Leistung (§ 271 BGB)
   Die Lieferung muss fällig sein, d.h., der Liefertermin muss überschritten sein.

3. Mahnung durch den Käufer (§ 286 BGB)
   Der Käufer muss den Lieferanten nach Eintritt der Fälligkeit durch eine formlose Mahnung zur Lieferung auffordern. Dies ist allerdings nur bei kalendermäßig nicht genau bestimmten oder bestimmbaren Lieferterminen notwendig. Beispiele hierfür sind: Lieferung sofort, Lieferung ab Mai 20.., Lieferung frühestens Ende August 20.., Lieferung auf Abruf, Lieferung sobald wie möglich oder Lieferung sechs Wochen nach Eingang der Bestellung.

In folgenden Fällen hingegen ist keine Mahnung nötig:

- Der Liefertermin ist kalendermäßig genau bestimmt oder bestimmbar. Beispiele hierfür sind: Liefertermin am 20.05.20.., Liefertermin am 22.05.20.. fix, Lieferung bis spätestens 20.05.20.., Lieferung 38. Kalenderwoche 20... Lieferung im Juli 20.. oder Lieferung Ende Mai 20..
- Die Lieferung wird vom Verkäufer ernsthaft und endgültig verweigert (Selbstinverzugsetzung).
- Es handelt sich um einen Zweckkauf. Beispiele: Geburtstagstorte zum Geburtstag, Weihnachtsbaum zu Weihnachten.
- Es liegen besondere Gründe vor. Beispiele: Der Lieferant selbst kündigt einen späteren Liefertermin an oder aber es liegen eilbedürftige Pflichten vor, wie beispielsweise ein Wasserrohrbruch, der dringend repariert werden muss.

4. Verschulden des Verkäufers
   Darüber hinaus muss ein Verschulden des Verkäufers vorliegen, um die entsprechenden Rechte aus der Nicht-Rechtzeitig-Lieferung wahrnehmen zu können (§ 276 BGB). Ausnahme ist der Rücktritt vom Vertrag. Hier ist die Schuldfrage ohne Bedeutung. Mit Verschulden ist gemeint, dass der Verkäufer entweder nicht mit der nötigen Sorgfalt (grobe und leichte Fahrlässigkeit) handelt oder gar bewusst (vorsätzlich) nicht liefert. Der Verkäufer hat dabei ebenfalls das Verschulden seiner Angestellten zu vertreten. Es liegt jedoch kein Verschulden vor, wenn der Liefertermin aufgrund höherer Gewalt, wie z.B. Unwetter, Feuer, Streik etc., nicht eingehalten werden konnte (nach Eintritt der Nicht-Rechtzeitig- Lieferung haftet der Verkäufer im Übrigen auch im Falle höherer Gewalt).

B: Rechte des Käufers

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, so kann der Käufer aus insgesamt vier verschiedenen Rechten auswählen. Ohne eine Nachfrist setzen zu müssen, kann der Käufer folgende zwei Rechte geltend machen:

1. Der Käufer kann auf Lieferung bestehen (§ 433 BGB).
2. Der Käufer kann auf die Lieferung bestehen und, sofern durch den Verzug ein Schaden entstanden ist, Schadensersatz wegen Verzögerung (§ 280 BGB) verlangen. Beispiele: Miete für eine Ersatzmaschine, entgangener Gewinn wegen Produktionsausfall.

Setzt der Käufer eine angemessene Nachfrist und ist die Lieferung nach deren Ablauf immer noch nicht erfolgt (erfolglose Nachfrist), kann der Käufer weiterhin die obigen Rechte in Anspruch nehmen oder aber aus folgenden zwei Rechten wählen. Eine Nachfrist gilt als angemessen, wenn der Verkäufer die Ware | liefern kann, ohne sie vorher beschaffen oder hersteilen zu müssen.

1. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten (§ 323 BGB).
   Ausnahmeregelungen: Handelt es sich um einen Fixkauf (z.B. Lieferung am 20.05.20.. fix oder Lieferung spätestens am 20.05.20..) oder Zweckkauf, wird die Lieferung ernsthaft und endgültig verweigert oder liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen, kann auf eine Nachfristsetzung verzichtet werden.

2. Ist ein Schaden entstanden, kann der Käufer Schadensersatz statt Leistung verlangen (§ 281 BGB). Beispiel: Der Käufer muss die Ware kurzfristig bei einem anderen Lieferanten zu einem höheren Preis beschaffen (Deckungskauf). Schadensersatz statt Leistung kann auch neben dem Vertragsrücktritt in Anspruch genommen werden. Auch wenn der Käufer schon vom Vertrag zurückgetreten ist, kann zusätzlich Schadensersatz statt der Leistung in Anspruch genommen werden. Anstelle des Schadensersatzes kann der Käufer Ersatz für Aufwendungen verlangen (§ 284 BGB), die ihm im Vertrauen auf die Leistung entstanden sind. Verlangt der Käufer Schadensersatz statt Leistung oder Ersatz für vergebliche Aufwendungen, hat er keinen Anspruch mehr auf die Leistung.

   Ausnahmeregelungen: Wird die Lieferung ernsthaft und endgültig verweigert oder liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Schadensersatzanspruch oder Ersatz für vergebliche Aufwendungen rechtfertigen, kann auf eine Nachfristsetzung verzichtet werden.

C: Schadensberechnung bei der Nicht-Rechtzeitig-Lieferung

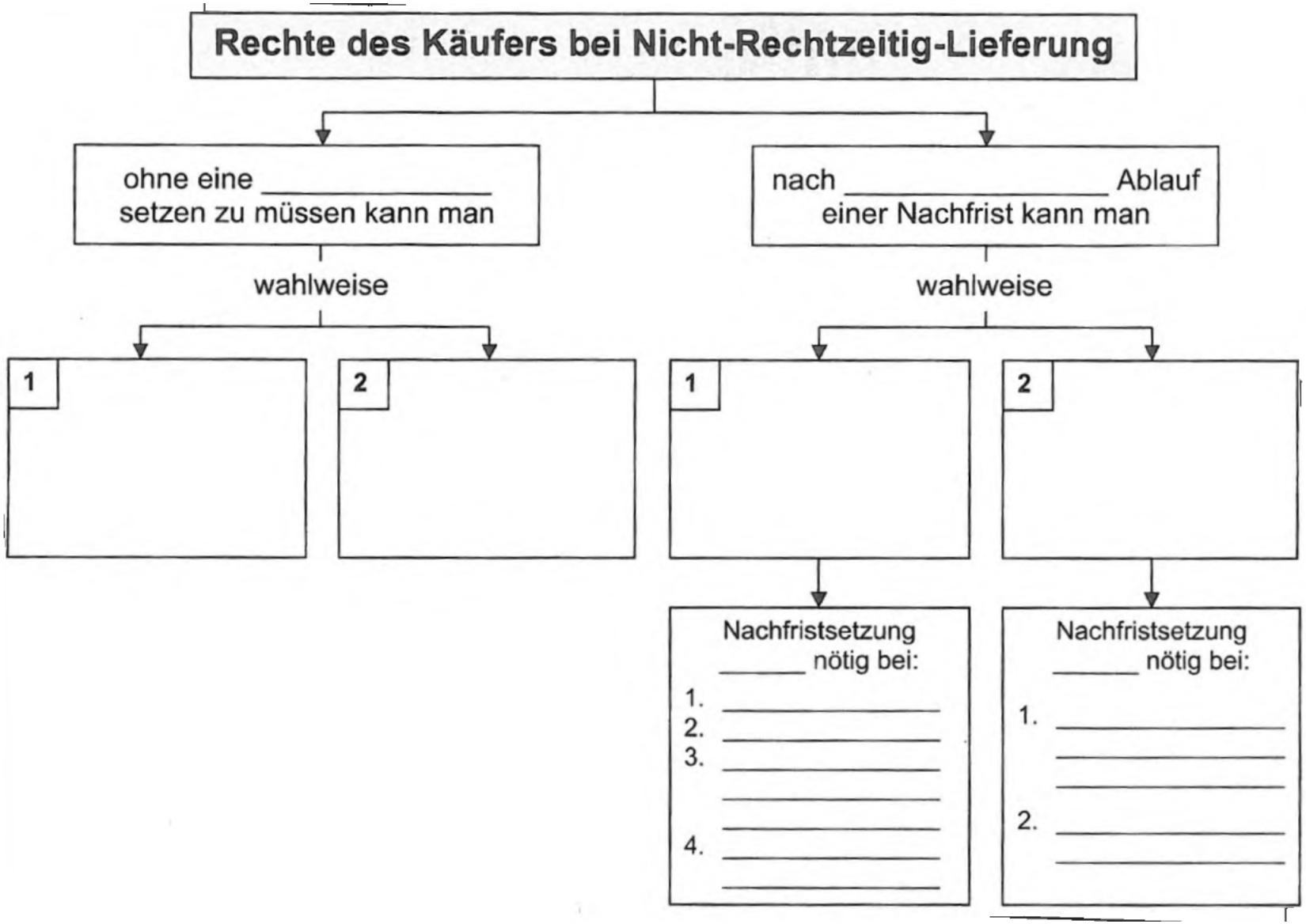
Ist durch die Nicht-Rechtzeitig-Lieferung ein Schaden entstanden, kann der Käufer Schadensersatz ver
langen. Der Käufer muss den Schaden durch eine Schadensberechnung nachweisen. Hierbei ist grundsätzlich zwischen zwei Schadensarten zu unterscheiden:

Zum einen kann der Schadensersatz nach dem konkreten Schaden ermittelt werden. Beispiel: Der Käufer nimmt für die nicht gelieferte Ware einen Deckungskauf vor. Der Schaden ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten.

Zum anderen kann der Schadensersatz nach dem abstrakten Schaden ermittelt werden. Beispiel: Konnten durch die Nicht-Rechtzeitig-Lieferung weniger Produkte abgesetzt werden, ist dem Käufer ein Gewinn entgangen, der dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden kann. Um einen abstrakten Schaden handelt es sich aber nur dann, wenn auf Lager gefertigt wird. Liegen hingegen konkrete Kundenaufträge vor, die nicht ausgeführt werden können, liegt ein konkreter Schaden vor.

Da die Ermittlung des abstrakten Schadens häufig Schwierigkeiten bereitet, vereinbaren die Vertragsparteien nicht selten eine Vertragsstrafe (Konventionalstrafe). Dabei muss der Lieferant für jeden Tag der Verzögerung einen vorher festgelegten Geldbetrag zahlen. Ist der Schaden höher als die im Vertrag vereinbarte Vertragsstrafe, so kann auch dieser Mehrbetrag eingefordert werden, es sei denn, die Konventionalstrafe wurde als Höchststrafe vereinbart.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL, VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Aufgabe 1
Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen der Nicht-Rechtzeitig-Lieferung vorliegen. Begründen Sie Ihre Meinung.

Die Voraussetzungen für eine Nicht-Rechtzeitig-Lieferung liegen vor:

1. **Die Lieferung ist noch möglich, es handelt sich nicht um einen Spezieskauf und die Ware ist auch nicht unwiederbringlich vernichtet. Das Kriterium der Nachholbarkeit ist somit erfüllt.**

2. **Die Lieferung ist fällig. Als Liefertermin war der 21. April 20.. im Kaufvertrag vereinbart und die Ware ist bis zum 22. April 20.. noch nicht geliefert worden. Das Kriterium der Fälligkeit ist somit erfüllt.**

3. **Frau Rother hat unverzüglich reagiert und noch am 22. April 20.. eine Mahnung per E-Mail an den Lieferanten verschickt. Allerdings ist diese gar nicht zwingende Voraussetzung, da es sich im vorliegenden Fall um einen kalendermäßig bestimmten Termin handelt (21. April 20..).**

4. **Auch ein Verschulden des Verkäufers liegt vor. Die Zylinderschlösser sind aufgrund von Arbeitsüberlastung nicht geliefert worden. Man kann durchaus sagen, dass der Lieferant schlecht geplant und deshalb leicht oder sogar grob fahrlässig gehandelt hat. Das Kriterium des Verschuldens ist dadurch ebenfalls erfüllt.**

Aufgabe 2
Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH in Anspruch nehmen? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Nachdem festgestellt wurde, dass eine Nicht-Rechtzeitig-Lieferung vorliegt, sollte die Weser Logistik GmbH im vorliegenden Fall auf der Lieferung bestehen und Schadensersatz wegen Verzögerung verlangen (eine Nachfristsetzung ist bei diesen Rechten nicht nötig). Die Einkäuferin der Weser Logistik GmbH, Frau Rother, hat herausgefunden, dass nicht auf andere Lieferanten zurückgegriffen werden kann, da diese noch später liefern würden. Somit macht es Sinn, auf die Lieferung der Bauer KG zu warten (auf Lieferung bestehen). Darüber hinaus kann die Weser Logistik GmbH Schadensersatz wegen Verzögerung verlangen, da sich der Einsatzbeginn für die Gabelstapler verschieben wird und somit Auftragsausfallkosten entstehen. Außerdem sind Umsatzeinbußen zu erwarten.

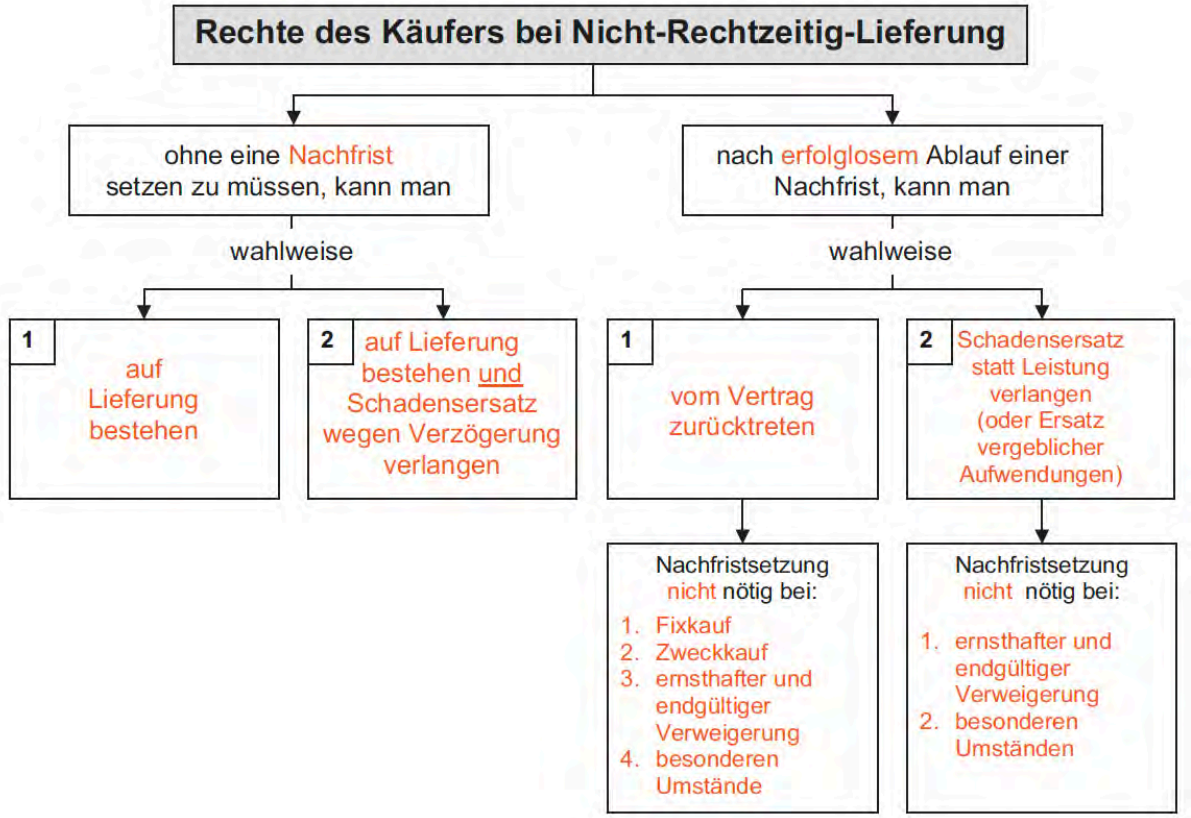
Aufgabe 3
Um welche Art Schaden handelt es sich im vorliegenden Fall? Begründen Sie Ihre Meinung.

Es handelt sich hier sowohl um einen abstrakten als auch konkreten Schaden. Da die Gabelstapler für den anonymen Markt genutzt werden sollen (es lagen also keine Aufträge vor), kann man nicht konkret sagen, wie viele Gabelstapler in der Zeitspanne hätten eingesetzt werden können. Darüber hinaus entstehen durch den Einsatzausfall Kosten, die i.d.R. genau zu beziffern sind (z.B. Personalkosten der Staplerfahrer).

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Aufgabe 4
Welche Rechte können allgemein im Rahmen des Lieferungsverzugs vom Käufer geltend gemacht werden? Nutzen Sie dazu das zur Verfügung stehende Raster (Info 3).



Aufgabe 5
Für welches Recht man sich entscheidet, ist abhängig von der konkreten Situation, in der sich ein Unternehmen befindet. Wann sollte man welches Recht in Anspruch nehmen?

Das Recht, ohne Nachfrist auf die Lieferung zu bestehen, ist sicherlich die „harmloseste“ aller denkbaren Varianten. Man wird dieses Recht dann wählen,

- **wenn die Lieferung nicht dringend ist, bspw. noch genügend Ware dieser Art auf Lager liegt,**
- **wenn kein anderer Lieferant zur Verfügung steht oder**
- **wenn es sich um einen Lieferanten handelt, mit dem man seit vielen Jahren gut zusammenarbeitet und bisher stets zufrieden war.**

Das Recht, ohne eine Nachfrist auf die Lieferung zu bestehen und Schadensersatz wegen Verzögerung zu verlangen, würde man wie im vorliegenden Fall dann einfordern, wenn die Ware nicht in kürzerer Zeit anderweitig beschafft werden kann. Der Lieferant, auf den man sich verlassen hat, zwingt uns, mit dem Einsatz später zu beginnen, und somit stellen wir ihm unseren daraus resultierenden Schaden in Rechnung.

Das Recht, mit Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten, wird ein Unternehmen immer dann wählen, wenn es die zu beschaffende Ware von einem anderen Lieferanten schneller oder zeitgleich zu besseren Konditionen beschaffen kann. Auch wenn innerhalb dieser Zeit die Lieferung der Ware für das Unternehmen uninteressant geworden ist, würde man vom Vertrag zurücktreten.

Das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen, würde ein Unternehmen dann wählen, wenn, wie oben beschrieben, ein anderer Lieferant schneller liefern kann. Ein Schaden entsteht bspw. dadurch, dass der Lieferant, der nun stattdessen beauftragt werden muss, zu schlechteren Konditionen liefert.

Name:	Lernfeld 8	BSG BERUFSSCHULE FÜR DEN AUSSENHANDEL UND VERKE
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Aufgabe 6
Beschreiben Sie ausführlich, welche Auswirkungen der Produktionsausfall für die Weser Logistik GmbH haben könnte.

Ein Produktionsausfall könnte folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- **Aufträge, die erfüllt werden sollen, können nicht bearbeitet werden**
- **Konventionalstrafen werden fällig**
- **Imageverlust**
- **(Stamm-)Kunden springen ab**
- **Umsatzeinbußen**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Schlechtleistung

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Ausgangssituation

Am Montag, den 2. Februar 20.., gegen 10:00 Uhr wird eine von der Weser Logistik GmbH bei der Holz Krüger KG aufgegebene Bestellung fristgemäß durch einen Spediteur angeliefert. Herr Schmidt, Mitarbeiter des Wareneingangs, kontrolliert unverzüglich die in mehreren Kartons angelieferte Ware. Da soweit alles in Ordnung ist, quittiert er im Beisein des Fahrers die Warenannahme auf dem Lieferschein.

Bevor die angenommene Ware jedoch eingelagert wird, wird sie pflichtgemäß einer intensiven Prüfung unterzogen. Hierbei stellt Herr Schmidt verschiedene Mängel fest. Er erstellt eine Fehlermeldung, die er an Frau Rother, Einkäuferin der Weser Logistik GmbH, weiterleitet. Frau Rother reagiert sofort. Anhand des Einsatzplans stellt sie fest, dass von einer Ausnahme abgesehen sämtliche Paletten erst Anfang März 20.. benötigt werden. Nur die 80 Europaletten „massiv“ werden schon am 13. Februar 20.. benötigt, da sie bei einem Kunden angeliefert werden müssen (Vorbereitungszeit zur Anlieferung: zwei Tage). Sie sind für einen Auftrag eines Stammkunden bestimmt, der die Paletten dringend am Nachmittag des 15. Februar 20.. erwartet. Im Vertrag mit dem Stammkunden ist pro Tag Verzögerung eine Konventionalstrafe in Höhe von 500,00 € vereinbart worden.

Weser Logisik GmbH

Interne Mitteilung

Von: Kai Schmidt, Abtl. Lager
An: Stefanie Rother, Abtl. Einkauf

Fehlermeldung 02.02.20..

Wareneingangsdatum: 02.02.20..
Bestell-Nr.: 22 560
Lieferant: Holz Krüger KG, Grabenstr. 14, 46483 Wesel

Pos.	Artikel	Bestellmenge	Beanstandung
1	Europalette „massiv“	80 Stück	Die Europaletten weisen tiefe Beschädigungen auf und sind nicht ohne weiteres Verwendbar
2	Europalette „Standard“	60 Stück	10 Europaletten haben nicht die bestellten Abmessungen, können aber problemlos für andere Kunden genutzt werden
3	Industriepalette „massiv“	50 Stück	Es wurden nur 40 Industriepaletten geliefert
4	Industriepalette „Standard“	80 Stück	10 Industrieplatten haben sehr gut sichtbare Schäden, können aber notfalls verwendet werden

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

1. Aufgabe
Welche Sachmängel gemäß BGB wurden von Herrn Schmidt bei der Kontrolle der angenommenen Ware festgestellt?

2. Aufgabe
Was muss die Weser Logistik GmbH beachten, damit sie ihre zustehenden Rechte beanspruchen kann?

3. Aufgabe
Welche vorrangigen Rechte hat die Weser Logistik GmbH? Tragen Sie diese in die entsprechende Übersicht ein.

4. Aufgabe
Nehmen Sie an, eine geforderte Nacherfüllung ist fehlgeschlagen. Welche nachrangigen Rechte stehen dem Käufer zur Verfügung? Tragen Sie diese in die zur Verfügung stehende Übersicht ein.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

5. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH setzt der Holz Krüger KG, mit der man bislang immer sehr gut zusammengearbeitet hat, am 2. Februar 20.. per E-Mail eine 10-tägige Nachfrist zur Nacherfüllung. Am 13. Februar 20.. sind die Paletten immer noch nicht geliefert. Auf Nachfrage hin erklärt die Holz Krüger KG in einem Telefongespräch, dass aufgrund von Arbeitsüberlastung leider erst in einer Woche mit der Lieferung zu rechnen sei. Eine telefonische Anfrage bei einem anderen Lieferanten ergibt, dass die Europalette „massiv“ am Nachmittag des 15. Februar 20.. zu einem um 20,00 € je Stück höheren Preis geliefert werden könnten. Die übrigen Paletten sind erst Ende März lieferbar.

5.1 Welche Rechte sollte die Weser Logistik GmbH bezogen auf die einzelnen Mängel in Anspruch nehmen (falls Schadensersatzforderungen in Frage kommen, bitte die Höhe des Schadensersatzes ermitteln)?

Mängel	Rechte

5.2 Welche Konsequenzen könnte es nach sich ziehen, wenn die Weser Logistik GmbH bei ihrem Stammkunden in Verzug geraten würde?

6. Aufgabe

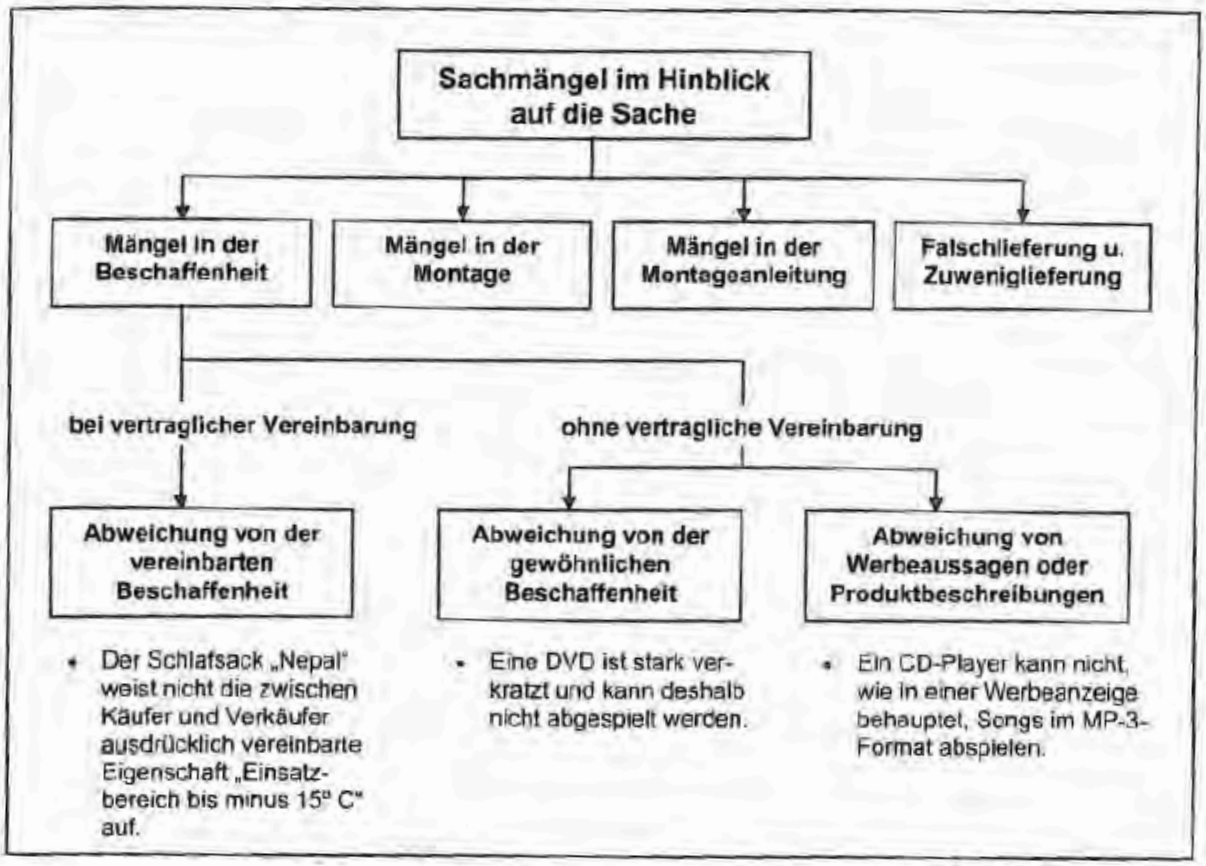
Bei der Lieferung von 40 Paletten für die Klugmann OHG, einem Stammkunden der Weser Logisitk GmbH aus Hamburg, stellt man fest, dass schon leichte Stöße Beschädigungen auf den Industrieplatten „Standard“ hinterlassen. Die Holz Krüger KG weist in ihren Produktbeschreibungen diese Industrieplatten als besonders stoßfest aus.

6.1 Um welche Sachmängel gemäß BGB handelt es sich?

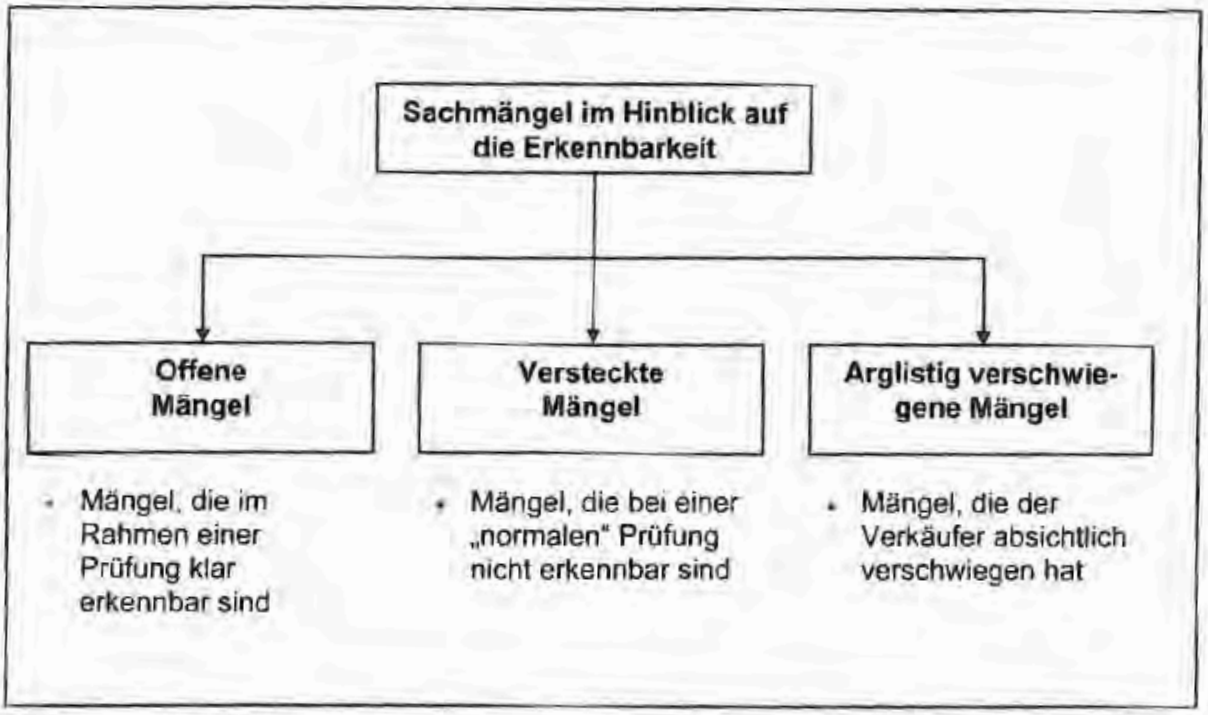
6.2 Was muss die Weser Logistik GmbH unternehmen, um die entsprechenden Rechte wahrnehmen zu können?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Info 1: Sachmängel gemäß § 434 BGB im Hinblick auf die Sache



Info 2: Sachmängel im Hinblick auf die Erkennbarkeit



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Information „Schuldrecht aktuell“
Umgang mit Kaufvertragsstörungen
(Quelle: Bürgerliches Gesetzbuch)

Schlechtleistung

A: Pflichten des Käufers

Im Kaufvertrag hat sich der Verkäufer verpflichtet, mangelfreie Ware zu liefern.

Beim zweiseitigen Handelskauf (d.h., beide Vertragspartner sind Kaufleute) ist der Käufer verpflichtet, die angenommene Ware unverzüglich auf Mängelfreiheit zu prüfen (§ 377 HGB). Stellt der Käufer einen offenen Mangel fest, so ist er verpflichtet, diesen unverzüglich durch eine Mängelrüge (Reklamation) beim Verkäufer anzuzeigen. Aus Beweisgründen sollte die Mängelrüge schriftlich abgefasst werden. Offene Mängel verjähren innerhalb von zwei Jahren nach Ablieferung. Bei versteckten Mängeln ist unverzüglich nach der Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist für Sachmängelhaftung, die mit der Ablieferung beginnt, zu rügen. Bei arglistig verschwiegenen Mängeln ist unverzüglich nach der Entdeckung zu rügen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in diesem Fall drei Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Mangel entdeckt wurde.

B: Rechte des Käufers

Zunächst muss der Käufer auf das vorrangige Recht der Nichterfüllung (§ 437 BGB) zurückgreifen, d.h., der Käufer muss dem Verkäufer im Rahmen der Mängelrüge eine angemessene Nachfrist setzen, in der er den Mangel beseitigen (Nachbesserung, § 439 BGB) oder eine mangelfreie Sache liefern kann (Neulieferung, § 439 BGB). Die Wahl zwischen den beiden Rechten obliegt generell dem Käufer. Der Verkäufer kann jedoch das vom Käufer gewählte Recht ablehnen, wenn es für ihn mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. Der Anspruch auf Nacherfüllung gilt auch bei geringfügigen Mängeln und ist verschuldensunabhängig. Die Nachbesserung gilt nach zwei erfolglosen Versuchen als fehlgeschlagen.

Zusätzlich zur Nacherfüllung hat der Käufer noch einen Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung (§ 280 BGB), allerdings nur, wenn ein Schaden entstanden ist und der Verkäufer den Mangel verschuldet hat.

Nach erfolglosem Ablauf der gesetzten Nachfrist zur Nacherfüllung kann der Käufer weiterhin Nacherfüllung verlangen oder aber aus folgenden nachrangigen Rechten wählen:

- Der Käufer kann Minderung (§ 441 BGB), d.h. entsprechend dem Wertverlust eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Das Recht auf Minderung gilt auch für unerhebliche Mängel. Zusätzlich zur Minderung kann der Käufer Schadensersatz neben der Leistung verlangen.
- Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten (§ 323 BGB). Allerdings nur, wenn es sich um erhebliche Mängel handelt.
- Ist ein Schaden entstanden, kann der Käufer Schadensersatz statt Leistung (§ 281 BGB) verlangen. Schadensersatz statt Leistung kann auch neben dem Vertragsrücktritt in Anspruch genommen werden.
- Anstelle des Schadensersatzes kann der Käufer auch Ersatz für vergebliche Aufwendungen (§ 284 BGB) verlangen, die er im Vertrauen auf die Leistung gemacht hat. Allerdings können Schadensersatz statt Leistung und Ersatz für Aufwendungen nur in Anspruch genommen werden, wenn ein Schaden bzw. vergebliche Aufwendungen entstanden sind, der Mangel erheblich ist und der Verkäufer den Mangel verschuldet hat.

Verweigert der Verkäufer die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung aufgrund unverhältnismäßig hoher Kosten unzumutbar, liegen besondere Umstände vor oder schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Käufer auf eine Nachfristsetzung verzichten bzw. gilt die gesetzte Nachfrist als abgelaufen. Darüber hinaus kann der Käufer auch auf eine Nachfristsetzung verzichten, wenn es sich um einen Fixkauf oder Zweckkauf handelt. Dies gilt allerdings nur beim Rücktritt vom Vertrag und bei der Minderung.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Vorrangige Rechte des Käufers bei Schlechtleistung

innerhalb einer angemessenen

wahlweise

[ ] [ ] + [ ]

- gelten auch _____ _____ und sind _____
- Nacherfüllung gilt nach _____ _____ als fehlgeschlagen
- Verkäufer kann das gewählte Recht der Nacherfüllung _____ _____ ablehnen

- nur wenn ein _____ entstanden ist und der Verkäufer den _____ hat

Nachrangige Rechte des Käufers bei Schlechtleistung

nach _____

wahlweise

1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]

Nachfristsetzung nicht nötig bei
- _____. fehlgeschlagener oder _____ Nacherfüllung
- besonderen Umständen
- _____ und _____ (nur bei Recht 1 & 2)

- zusätzlich auch _____ _____ möglich
- gilt auch für _____ Mängel

- nur bei _____ Mängeln

- nur bei _____ Mängeln
- nur wenn _____ bzw. _____ entstanden sind und der Verkäufer den _____ hat

Name:	Lernfeld 8	BSG
Datum:	Kaufvertragsstörungen	BERUFSSCHULE FÜR DE… AUSSENHANDEL UND …

Lösungen

1. Aufgabe
Welche Sachmängel gemäß BGB wurden von Herrn Schmidt bei der Kontrolle der angenommenen Ware festgestellt?

Sachmängel im Hinblick auf die Sache gem. BGB:
- **Pos. 1: Mangel in der Beschaffenheit bzw. Abweichung von der gewöhnlichen Beschaffenheit**
- **Pos. 2: Falschlieferung**
- **Pos. 3: Zuweniglieferung**
- **Pos. 4: Mangel in der Beschaffenheit bzw. Abweichung von der gewöhnlichen Beschaffenheit**

Sachmängel im Hinblick auf die Erkennbarkeit:
- **Pos. 1: offener Mangel**
- **Pos. 2: offener Mangel**
- **Pos. 3: offener Mangel**
- **Pos. 4: offener Mangel**

2. Aufgabe
Was muss die Weser Logistik GmbH beachten, damit sie ihre zustehenden Rechte beanspruchen kann?

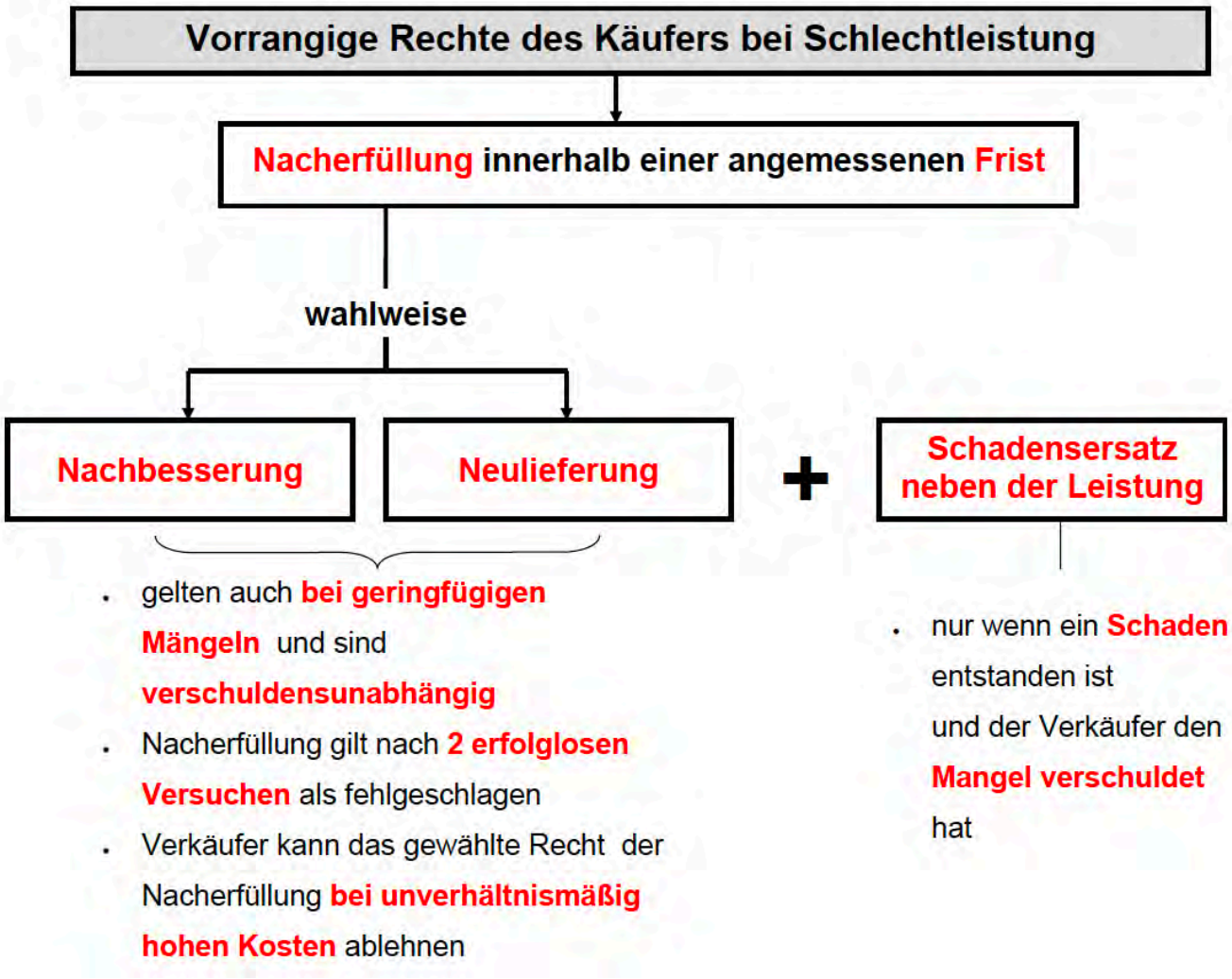
Pflichten der Weser Logistik GmbH:
Zunächst muss die Weser Logistik GmbH die angenommene Ware unverzüglich auf Mängelfreiheit prüfen, was geschehen ist. Wurden dabei offene Mängel festgestellt (wie in allen Fällen; vgl. 1.), sind diese sofort zu rügen. Frau Rother sollte nun also unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge verfassen, in der sie den Lieferanten auf die Mängel aufmerksam macht.

Name:	Lernfeld 8	BSG
Datum:	Kaufvertragsstörungen	BERUFSSCHULE FÜR DE… AUSSENHANDEL UND VER…

Lösungen

3. Aufgabe

Welche vorrangigen Rechte hat die Weser Logistik GmbH? Tragen Sie diese in die entsprechende Übersicht ein.

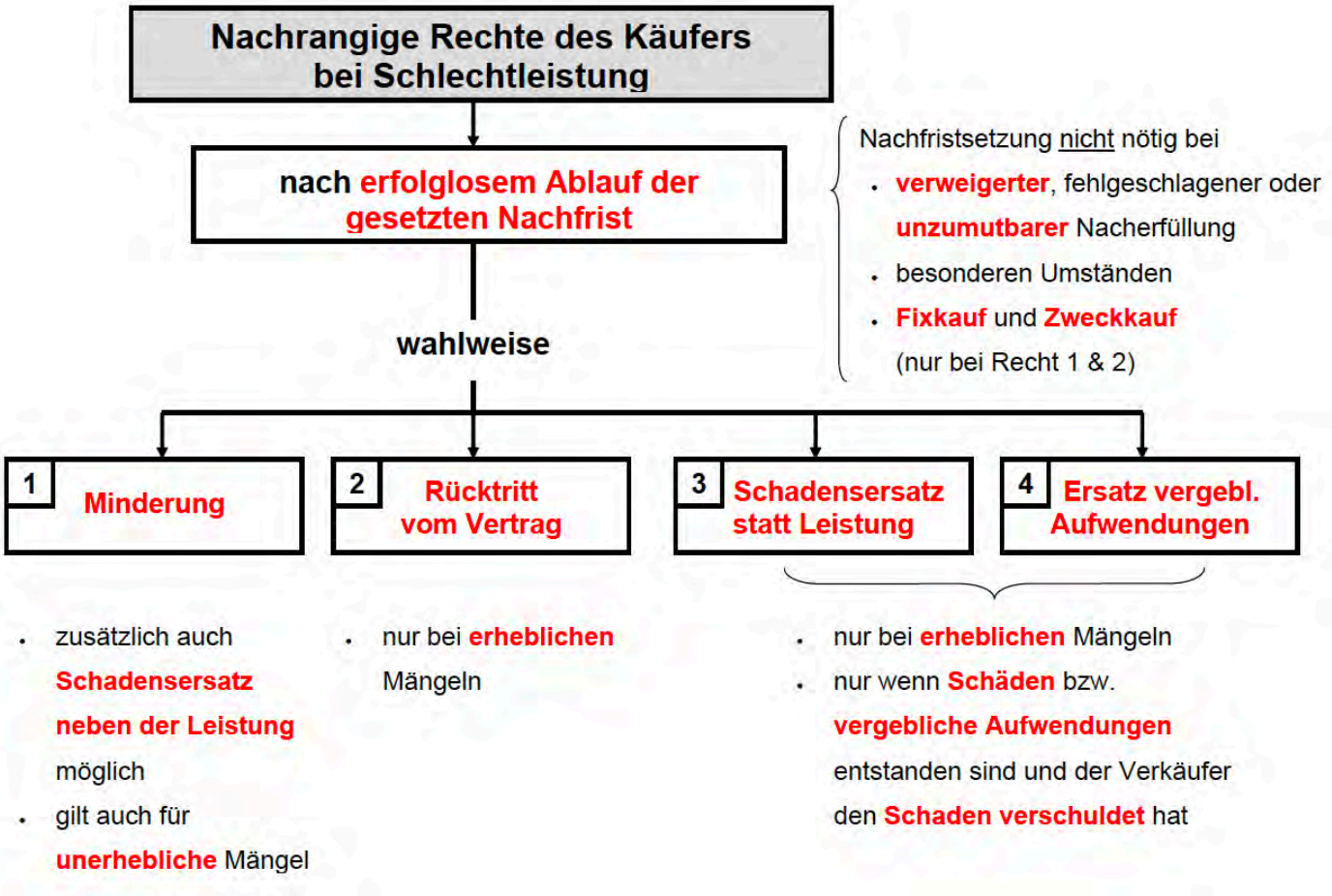


Name:	Lernfeld 8	BSG BERUFSSCHULE FÜR DEN AUSSENHANDEL UND VERKEHR
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

4. Aufgabe

Nehmen Sie an, eine geforderte Nacherfüllung ist fehlgeschlagen. Welche nachrangigen Rechte stehen dem Käufer zur Verfügung? Tragen Sie diese in die zur Verfügung stehende Übersicht ein.



Name:	Lernfeld 8	BSG BERUFSSCHULE FÜR DEN G… AUSSENHANDEL UND VERKEH…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

5. Aufgabe

Die Weser Logistik GmbH setzt der Holz Krüger KG, mit der man bislang immer sehr gut zusammengearbeitet hat, am 2. Februar 20.. per E-Mail eine 10-tägige Nachfrist zur Nacherfüllung. Am 13. Februar 20.. sind die Paletten immer noch nicht geliefert. Auf Nachfrage hin erklärt die Holz Krüger KG in einem Telefongespräch, dass aufgrund von Arbeitsüberlastung leider erst in einer Woche mit der Lieferung zu rechnen sei. Eine telefonische Anfrage bei einem anderen Lieferanten ergibt, dass die Europalette „massiv" am Nachmittag des 15. Februar 20.. zu einem um 20,00 € je Stück höheren Preis geliefert werden könnten. Die übrigen Paletten sind erst Ende März lieferbar.

5.1 Welche Rechte sollte die Weser Logistik GmbH bezogen auf die einzelnen Mängel in Anspruch nehmen (falls Schadensersatzforderungen in Frage kommen, bitte die Höhe des Schadensersatzes ermitteln)?

Mängel	Rechte
Pos. 1: Abweichung von der gewöhnlichen Beschaffenheit	**Schadensersatz statt Leistung in Höhe von 3.100,00 € (80 Paletten zu einem Mehrpreis von 20,00 € = 1.600,00 € zuzüglich 1.500,00 € Konventionalstrafe aufgrund 3-tägiger Verzögerung, die vertraglich auf 500,00 € je Tag festgelegt wurde)**
Pos. 2: Falschlieferung	**Nacherfüllung und Kaufvertrag über 10 Paletten mit korrekten Abmessungen abschließen**
Pos. 3: Zuweniglieferung	**Nacherfüllung**
Pos. 4: Abweichung von der gewöhnlichen Beschaffenheit	**Minderung oder Nacherfüllung**

5.2 Welche Konsequenzen könnte es nach sich ziehen, wenn die Weser Logistik GmbH bei ihrem Stammkunden in Verzug geraten würde?

Konsequenzen einer Nicht-Rechtzeitig-Lieferung:

- **evtl. Konventionalstrafe**
- **der Kunde tritt von diesem Vertrag zurück**
- **der Kunde sucht sich auch für die Zukunft einen anderen Lieferanten**
- **Imageeinbußen**
- **Umsatzeinbußen**

Name:	Lernfeld 8	BSG BERUFSSCHULE FÜR DEN AUSSENHANDEL UND VERKE
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

6. Aufgabe

Bei der Lieferung von 40 Paletten für die Klugmann OHG, einem Stammkunden der Weser Logisitk GmbH aus Hamburg, stellt man fest, dass schon leichte Stöße Beschädigungen auf den Industrieplatten „Standard“ hinterlassen. Die Holz Krüger KG weist in ihren Produktbeschreibungen diese Industrieplatten als besonders stoßfest aus.

6.2 Um welche Sachmängel gemäß BGB handelt es sich?

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen versteckten Mangel. Im Hinblick auf die Sache handelt es sich um eine Abweichung von der Produktbeschreibung.

6.2 Was muss die Weser Logistik GmbH unternehmen, um die entsprechenden Rechte wahrnehmen zu können?

Die Weser Logistik GmbH muss den versteckten Mangel unverzüglich, nachdem sie ihn entdeckt hat, rügen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Nicht-Rechtzeitig-Zahlung

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Ausgangssituation

Die Weser Logistik GmbH stellt die Lagerorganisation von Barcode auf NFC-Technologie um. Deswegen wird das komplette Barcode-Equipment verkauft. Die Wagner GmbH, ein Unternehmen der Logistikbranche in Stuttgart, bestellt bei der Weser Logistik GmbH am 01.02.20.. zwanzig Handscanner für insgesamt 25.000,00 €. Gemäß Kaufvertrag sind die Handscanner am 14.04.20.. zu liefern. Als Zahlungstermin wurde der 21.04.20.. vereinbart. Am 28.04.20.. stellt Frau Behrens, Mitarbeiterin der Rechnungswesenabteilung bei der Weser Logistik GmbH, fest, dass die Wagner GmbH die Rechnung noch nicht beglichen hat. In Rücksprache mit Frau Roloff, einer Mitarbeiterin der Operativen, erfährt Frau Behrens, dass die Handscanner am 14.04.20.. ordnungsgemäß geliefert wurden. Die Rechnung lag der Lieferung bei. Frau Behrens ist verärgert: „Immer Ärger mit den Kunden!“

1. Prüfen Sie, ob die Wagner GmbH in Zahlungsverzug geraten ist? Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung einer Mahnung ein.

2. Welche Rechte können vom Verkäufer geltend gemacht werden? Ergänzen Sie hierzu die Übersicht.

3. Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter folgenden Annahmen wahrnehmen?
   - Die Wagner GmbH befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten.
   - Die Wagner GmbH hat die von der Weser Logistik GmbH gesetzte Nachfrist verstreichen lassen.
   - Die Handscanner sind unbeschädigt und befinden sich noch in der Verpackung. Sie können aufgrund der hervorragenden Absatzsituation problemlos zum gleichen Preis an einen anderen Kunden verkauft werden.

   Hinweis: Falls Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden sollen, ist die Art des Schadens genau zu beschreiben.

Recht	

4. Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter folgenden Annahmen wahrnehmen?
   - Die Wagner GmbH befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten.
   - Die Wagner GmbH hat die von der BüroTec GmbH gesetzte Nachfrist verstreichen lassen.
   - Die Bürostühle sind unbeschädigt und befinden sich noch in der Verpackung. Sie können jedoch aufgrund der schwierigen Absatzsituation nur zu einem Preis von 22.000,00 € verkauft werden.

   Hinweis: Falls Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden sollen, ist die Art des Schadens genau zu beschreiben.

Recht	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

5. Berechnen Sie die Höhe der von der Wagner GmbH unter folgenden Annahmen zu zahlenden Verzugszinsen.
   - Die Wagner GmbH begleicht die Rechnung am 05.05.20..
   - Die Rechnung hätte am 21.04.20.. beglichen werden müssen.
   - Der Basiszinssatz der EZB beträgt: 2,25 %.

Verzugszinsen	

6. Ab wann gerät die Wagner GmbH unter folgenden Annahmen in Zahlungsverzug?
   - Die Zahlungsbedingung lautete: „Zahlbar ab 21.04.20..“.
   - Die Zahlung wurde nicht angemahnt.
   - Die Wagner GmbH hat die Rechnung am 21.04.20.. erhalten.

Datum	

7. Inwiefern würde sich die Situation (Arbeitsauftrag 5) verändern, wenn es sich unter sonst gleichen Bedingungen um einen Privatkunden handeln würde?

8. Befände sich die Wagner GmbH, ausgehend vom Einstiegsfall, Mitte Juni 20.. in Zahlungsverzug wenn „Zahlung ab Juni“ vereinbart worden wäre?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

9. Würde sich die Wagner GmbH, ausgehend vom Einstiegsfall, am 10.06.20.. in Zahlungsverzug befinden, wenn „Zahlung ab 1. Mai 20..“ vereinbart worden wäre?

10. Würde sich die Rechtslage ändern, wenn die Wagner GmbH deshalb nicht gezahlt hat, weil sich der Einkaufsleiter Herr Greif seit 2 Wochen wegen eines Beinbruchs, den er sich im Skiurlaub zugezogen hat, im Krankenhaus befindet?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Weitere Fälle

Fall A:
Das Fahrradfachgeschäft Blume e.K. in Düsseldorf bestellt bei der Pro Cycle GmbH in Duisburg 10 Trekkingbikes vom Typ Black Forest. Wie vereinbart werden die Fahrräder ordnungsgemäß am 11.03.20.. geliefert. Als Zahlungstermin ist „Zahlung frühestens ab 11.03.20..“ vereinbart worden. Am 15.03.20.. stellt Herr Meiser, ein Sachbearbeiter der Buchführungsabteilung, fest, dass die Trekkingbikes immer noch nicht bezahlt sind.

1. Befindet sich Blume e.K. in Zahlungsverzug? Begründen Sie Ihre Auffassung.

2. Würde sich die Rechtslage ändern, wenn als Zahlungstermin der 11.03.20.. fix vereinbart worden wäre?

3. Gehen Sie von der Rechtslage gemäß Arbeitsauftrag 2 aus und nehmen Sie an, Sie haben von Geschäftsfreunden in Erfahrung gebracht, dass das Fahrradfachgeschäft Blume e.K. kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Zudem ist die Absatzsituation der Pro Cycle derzeit so gut, dass die Fahrräder an einen anderen Kunden sogar zu einem höheren Preis verkauft werden könnten. Die Fahrräder sind noch verpackt und unbeschädigt. Welches Recht würden Sie in diesem Fall in Anspruch nehmen?

Recht	

4. Gehen Sie von der Rechtslage gemäß Arbeitsauftrag 2 aus und begründen Sie, wie Sie sich verhalten würden, wenn man davon ausgehen müsste, dass die Trekkingbikes anderweitig nur 10 % unter dem vereinbarten Kaufpreis von 900,00 € je Fahrrad verkauft werden können?

Recht	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Fall B:
Der Jeansgroßhändler Jeans Point KG in Krefeld bestellt bei der Boyson s Jeans GmbH in Duisburg 50 Jeanshosen in verschiedenen Schnitten, Größen und Farben. Ordnungsgemäß wird die Ware am vereinbarten Liefertermin, dem 10.02.20.., geliefert. Als Zahlungstermin wurde „Zahlung sofort“ vereinbart. Am 15.02.20.. stellt man in der Buchhaltungsabteilung der Boyson's Jeans GmbH fest, dass der Rechnungsbetrag immer noch nicht eingegangen ist.

1. Befindet sich die Jeans Point KG in Zahlungsverzug? (Begründung nicht vergessen.)

2. Nehmen Sie an, Sie haben die erforderlichen Schritte eingeleitet und die Jeans Point KG befindet sich nun in Zahlungsverzug. Welches Recht sollte die Boyson s Jeans GmbH unter der weiteren Annahme in Anspruch nehmen, dass es sich bei den gelieferten Jeanshosen um Auslaufmodelle handelt, die nicht an einen anderen Kunden verkauft werden können?

Recht	

3. Nehmen Sie an, die Jeans Point KG ist unverschuldet in eine finanzielle Zwangslage geraten, weil Kunden ihre Rechnungen nicht pünktlich bezahlt haben. Würde sich hierdurch die Rechtslage ändern?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Umgang mit Kaufvertragsstörungen (Quelle: Bürgerliches Gesetzbuch)

Nicht-Rechtzeitig-Zahlung

A: Voraussetzungen
Im Kaufvertrag hat sich der Kunde verpflichtet, die Ware zum vereinbarten Termin zu bezahlen. Zahlt er nicht rechtzeitig, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Nicht- Rechtzeitig-Zahlung, auch Zahlungsverzug genannt, vorliegen.
Grundsätzlich ist die Nicht-Rechtzeitig-Zahlung an die folgenden Voraussetzungen geknüpft (die Schuldfrage spielt bei der Nicht-Rechtzeitig-Zahlung keine Rolle):

1. Fälligkeit der Leistung (§ 271 BGB)
Die Zahlung muss fällig sein, d.h., der Zahlungstermin muss überschritten sein.

2. Mahnung durch den Verkäufer (§ 286 BGB)
Der Verkäufer muss den Käufer nach Eintritt der Fälligkeit durch eine formlose Mahnung zur Zahlung auffordern. Dies ist allerdings nur bei **kalendermäßig nicht genau bestimmten oder bestimmbaren Zahlungsterminen** notwendig. Beispiele hierfür sind: zahlbar sofort, zahlbar ab Mai 20.., zahlbar frühestens Ende August 20.., zahlbar 14 Tage nach Rechnungserhalt, zahlbar sobald wie möglich oder zahlbar sechs Wochen nach Eingang der Bestellung. Verzichtet der Verkäufer auf eine Mahnung, so befindet sich der Käufer spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung in Zahlungsverzug. Der Verkäufer kann somit wählen, ob er durch eine rasche Mahnung den Zahlungsverzug sofort einleiten möchte oder ihn nach 30 Tagen automatisch eintreten lässt. Beispiel: Bei einem Zahlungstermin „ab 1. März 20..“ befindet sich der Schuldner am 1. April 20.. in Zahlungsverzug.

In folgenden Fällen hingegen ist keine Mahnung nötig, d.h., der Käufer gerät sofort in Verzug:

- Der Zahlungstermin ist **kalendermäßig genau bestimmt oder bestimmbar**.
  Beispiele: Zahlbar am 20.05.20.., Zahlungstermin am 22.05.20.. fix, zahlbar bis spätestens 20.05.20.., Zahlungstermin 38. Kalenderwoche 20.., zahlbar im Juli 20.. oder zahlbar Ende Mai 20..
- Die Zahlung wird vom Käufer ernsthaft und endgültig verweigert (Selbstinverzugsetzung).
- Es liegen besondere Gründe vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

B: Rechte des Verkäufers
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, so kann der Verkäufer aus insgesamt **vier** verschiedenen **Rechten** auswählen.

Ohne eine Nachfrist setzen zu müssen, kann der Verkäufer folgende zwei Rechte geltend machen:

1. Der Verkäufer kann auf Zahlung bestehen (§ 433 BGB).

2. Der Verkäufer kann auf die Zahlung bestehen und Schadensersatz verlangen. In punkto Schadensersatz hat der Verkäufer Anspruch auf Verzugszinsen und kann, wenn weitere Schäden entstanden sein sollten, Schadensersatz wegen Verzögerung verlangen.

Anspruch auf Verzugszinsen (§ 288 BGB):
Der Verzugszinssatz für Entgeltforderungen aus Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, beträgt 5% p.a. über dem von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegten Basiszinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Unter Kaufleuten beträgt der Verzugszinssatz 9% p.a. über dem Basiszinssatz. Wurde zwischen den Vertragsparteien ein höherer Zinssatz vereinbart oder musste der Verkäufer aufgrund des Zahlungsverzugs einen Kredit zu e;nem höheren Zinssatz aufnehmen, kann er die höheren Zinsen verlangen. Auch andere Kreditkosten, wie z.B. Kreditprovisionen und Kreditbearbeitungskosten, können im Sinne dieser Vorschrift geltend gemacht werden.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

I. Berechnung Verzugstage

Regel: Der erste und der letzte Tag der Geldforderung werden mitgerechnet.

Beispiel 1:
Eine Geldforderung ist am 15.05. fällig, so dass der Verzug am 16.05. eintritt. Der Kunde hat bis 28.05. die Forderung nicht ausgeglichen, so dass die Verzugszinsen in den Mahnbescheid aufgenommen werden sollen.
Berechnung: 28. – 16. = 13 Tage

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	13 Tage													

Beispiel 2:
Eine Geldforderung ist am 15.05. fällig, sodass der Verzug am 16.05. eintritt. Der Kunde gleicht die Rechnung am 28.05. aus. Nun sollen die Verzugszinsen berechnet werden.
Berechnung: 28. – 16. = 12 Tage

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	12 Tage													

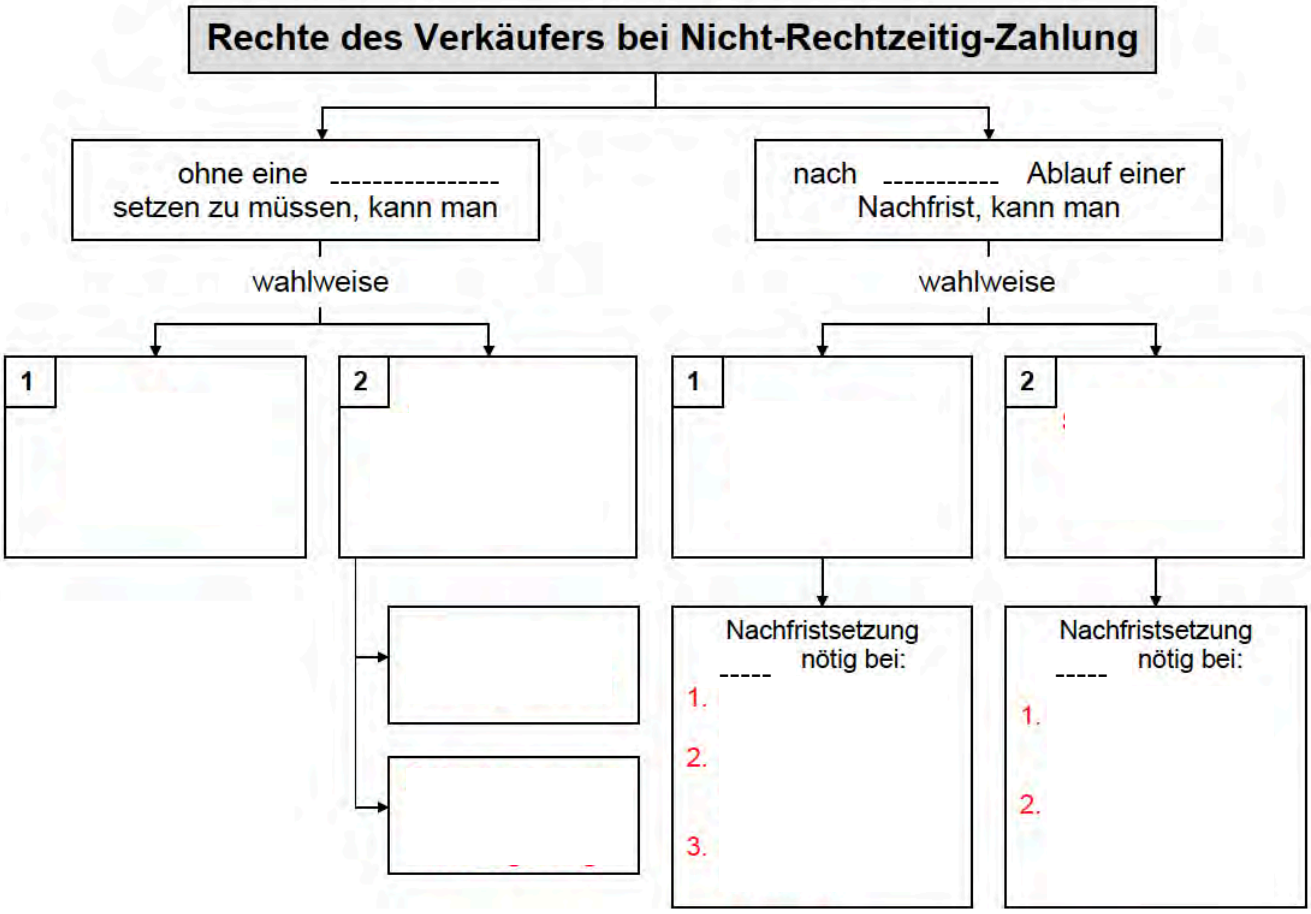
Schadensersatz wegen Verzögerung (§ 280 BGB):
Sind weitere Schäden entstanden, kann der Verkäufer gemäß § 280 BGB auch den Ersatz dieser Schäden fordern. So kann der Verkäufer z.B. die Kosten eines Inkassobüros, die Verwaltungskosten, die zur Geltendmachung der Forderung erforderlich waren, sowie Gerichts- und Anwaltskosten verlangen.

Setzt der Verkäufer eine **angemessene Nachfrist** und ist die Zahlung nach deren Ablauf immer noch nicht erfolgt (erfolglose Nachfrist), kann der Verkäufer weiterhin die obigen Rechte in Anspruch nehmen oder aber aus folgenden zwei Rechten wählen. Eine Nachfrist gilt als angemessen, wenn der Käufer in dieser Zeit die Zahlung bewerkstelligen kann.

1. Der Verkäufer kann vom Vertrag zurücktreten (§ 323 BGB).
   Ausnahmeregelungen: Handelt es sich um einen Fixkauf (z.B. Zahlung am 20.05.20.. fix oder Zahlung spätestens am 20.05.20..), wird die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert oder liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen, kann auf eine Nachfristsetzung verzichtet werden.

2. Ist ein Schaden entstanden, kann der Verkäufer Schadensersatz statt Leistung verlangen (§ 281 BGB). Beispiel: Der Verkäufer nimmt die Ware zurück und verkauft sie anderweitig zu einem niedrigeren Preis. Den Preisunterschied, die Rücknahmekosten und gegebenenfalls Verzugskosten, wie z.B. Verzugszinsen, hat der Käufer zu tragen.
   Ausnahmeregelungen: Wird die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert oder liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Schadensersatzanspruch rechtfertigen, kann auf eine Nachfristsetzung verzichtet werden

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHA… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BRE…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Die Weser Logistik GmbH stellt die Lagerorganisation von Barcode auf NFC-Technologie um. Deswegen wird das komplette Barcode-Equipment verkauft. Die Wagner GmbH, ein Unternehmen der Logistikbranche in Stuttgart, bestellt bei der Weser Logistik GmbH am 01.02.20.. zwanzig Handscanner für insgesamt 25.000,00 €. Gemäß Kaufvertrag sind die Handscanner am 14.04.20.. zu liefern. Als Zahlungstermin wurde der 21.04.20.. vereinbart. Am 28.04.20.. stellt Frau Behrens, Mitarbeiterin der Rechnungswesenabteilung bei der Weser Logistik GmbH, fest, dass die Wagner GmbH die Rechnung noch nicht beglichen hat. In Rücksprache mit Frau Roloff, einer Mitarbeiterin der Operativen, erfährt Frau Behrens, dass die Handscanner am 14.04.20.. ordnungsgemäß geliefert wurden. Die Rechnung lag der Lieferung bei. Frau Behrens ist verärgert: „Immer Ärger mit den Kunden!“

1. Aufgabe

Prüfen Sie, ob die Wagner GmbH in Zahlungsverzug geraten ist? Gehen Sie in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung einer Mahnung ein.

Die Zahlung war am 21.04.20.. fällig. Eine Mahnung war in diesem Fall nicht nötig, da der Zahlungstermin kalendermäßig genau bestimmt ist.

2. Aufgabe

Welche Rechte können vom Verkäufer geltend gemacht werden? Ergänzen Sie hierzu die Übersicht.



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GR… AUSSENHANDEL UND VERKEHR…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

3. Aufgabe

Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter folgenden Annahmen wahrnehmen?

- Die Wagner GmbH befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten.
- Die Wagner GmbH hat die von der Weser Logistik GmbH gesetzte Nachfrist verstreichen lassen.
- Die Handscanner sind unbeschädigt und befinden sich noch in der Verpackung. Sie können aufgrund der hervorragenden Absatzsituation problemlos zum gleichen Preis an einen anderen Kunden verkauft werden.

Hinweis: Falls Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden sollen, ist die Art des Schadens genau zu beschreiben.

Die Weser Logistik GmbH sollte Schadensersatz statt Leistung verlangen. In diesem Fall Verzugszinsen und die Kosten für den Rücktransport.

4. Aufgabe

Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter folgenden Annahmen wahrnehmen?

- Die Wagner GmbH befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten.
- Die Wagner GmbH hat die von der Weser Logistik GmbH gesetzte Nachfrist verstreichen lassen.
- Die Handscanner sind unbeschädigt und befinden sich noch in der Verpackung. Sie können jedoch aufgrund der schwierigen Absatzsituation nur zu einem Preis von 22.000,00 € verkauft werden.

Hinweis: Falls Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden sollen, ist die Art des Schadens genau zu beschreiben.

Die Weser Logistik sollte Schadensersatz statt Leistung verlangen. In diesem Fall Verzugszinsen, die Kosten für den Rücktransport und den Preisunterschied.

5. Aufgabe

Berechnen Sie die Höhe der von der Wagner GmbH unter folgenden Annahmen zu zahlenden Verzugszinsen.

- Die Wagner GmbH begleicht die Rechnung am 05.05.20..
- Die Rechnung hätte am 21.04.20.. beglichen werden müssen.
- Der Basiszinssatz der EZB beträgt: 2,25 %.

Die Verzugszinsen betragen 109,38 € (25.000 € * 11,25/100 = 2.812.50 EUR p.a. / 360 * 14 Tage = 109,38).

6. Aufgabe

Ab wann gerät die Wagner GmbH unter folgenden Annahmen in Zahlungsverzug?

- Die Zahlungsbedingung lautete: „Zahlbar ab 21.04.20..“.
- Die Zahlung wurde nicht angemahnt.
- Die Wagner GmbH hat die Rechnung am 21.04.20.. erhalten.

Die Wagner GmbH gerät 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungszugang, also am 22.05.20.. in Verzug.

7. Aufgabe

Inwiefern würde sich die Situation (Arbeitsauftrag 5) verändern, wenn es sich unter sonst gleichen Bedingungen um einen Privatkunden handeln würde?

Bei einem Privatkunden würde der Zinssatz nicht 11,25 % (2,25 % + 9 %), sondern 7,25 % betragen (2,25 % + 5 %). Die Verzugszinsen würden in diesem Fall 70,49 € betragen (25.000 € * 7,25/100 = 1.812,50 / 360 * 14 Tage = 70,49 EUR).

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSH… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BRE…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

8. Aufgabe
Befände sich die Wagner GmbH, ausgehend vom Einstiegsfall, Mitte Juni 20.. in Zahlungsverzug wenn „Zahlung ab Juni“ vereinbart worden wäre?

Nein, in diesem Fall handelt sich um einen kalendermäßig unbestimmten Zahlungstermin. Es müsste entweder gemahnt oder die 30 Tage müssten eingehalten werden.

9. Aufgabe
Würde sich die Wagner GmbH, ausgehend vom Einstiegsfall, am 10.06.20.. in Zahlungsverzug befinden, wenn „Zahlung ab 1. Mai 20..“ vereinbart worden wäre?

Ja, die 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungszugang wären vergangen.

10. Aufgabe
Würde sich die Rechtslage ändern, wenn die Wagner GmbH deshalb nicht gezahlt hat, weil sich der Einkaufsleiter Herr Greif seit 2 Wochen wegen eines Beinbruchs, den er sich im Skiurlaub zugezogen hat, im Krankenhaus befindet?

Nein, bei der Nicht-Rechtzeitig-Zahlung spielt die Schuldfrage keine Rolle.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN G… AUSSENHANDEL UND VER…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Weitere Fälle

Fall A:
Das Fahrradfachgeschäft Blume e.K. in Düsseldorf bestellt bei der Pro Cycle GmbH in Duisburg 10 Trekkingbikes vom Typ Black Forest. Wie vereinbart werden die Fahrräder ordnungsgemäß am 11.03.20.. geliefert. Als Zahlungstermin ist „Zahlung frühestens ab 11.03.20..“ vereinbart worden. Am 15.03.20.. stellt Herr Meiser, ein Sachbearbeiter der Buchführungsabteilung, fest, dass die Trekkingbikes immer noch nicht bezahlt sind.

1. Aufgabe
Befindet sich Blume e.K. in Zahlungsverzug? Begründen Sie Ihre Auffassung.

Nein, die Blume e.K. befindet sich nicht in Zahlungsverzug, da es sich um einen kalendermäßig unbestimmten Zahlungstermin handelt. Es müsste gemahnt werden oder die 30 Tage müssten eingehalten werden.

2. Aufgabe
Würde sich die Rechtslage ändern, wenn als Zahlungstermin der 11.03.20.. fix vereinbart worden wäre?

Ja, es handelt sich um einen fixen Zahlungstermin, daher gerät die Blume e.K. sofort, d.h., am 12.03.20.. in Verzug.

3. Aufgabe
Gehen Sie von der Rechtslage gemäß Arbeitsauftrag 2 aus und nehmen Sie an, Sie haben von Geschäftsfreunden in Erfahrung gebracht, dass das Fahrradfachgeschäft Blume e.K. kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Zudem ist die Absatzsituation der Pro Cycle derzeit so gut, dass die Fahrräder an einen anderen Kunden sogar zu einem höheren Preis verkauft werden könnten. Die Fahrräder sind noch verpackt und unbeschädigt. Welches Recht würden Sie in diesem Fall in Anspruch nehmen?

Rücktritt vom Vertrag (Nachfrist wegen fixem Zahlungstermin nicht nötig).

4. Aufgabe
Gehen Sie von der Rechtslage gemäß Arbeitsauftrag 2 aus und begründen Sie, wie Sie sich verhalten würden, wenn man davon ausgehen müsste, dass die Trekkingbikes anderweitig nur 10 % unter dem vereinbarten Kaufpreis von 900,00 € je Fahrrad verkauft werden können?

Eine Nachfrist setzen und Schadensersatz statt Leistung androhen (Preisdifferenz, Verzugszinsen und Rücknahmekosten).

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHAN… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREME…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Fall B:
Der Jeansgroßhändler Jeans Point KG in Krefeld bestellt bei der Boyson s Jeans GmbH in Duisburg 50 Jeanshosen in verschiedenen Schnitten, Größen und Farben. Ordnungsgemäß wird die Ware am vereinbarten Liefertermin, dem 10.02.20.., geliefert. Als Zahlungstermin wurde „Zahlung sofort“ vereinbart. Am 15.02.20.. stellt man in der Buchhaltungsabteilung der Boyson's Jeans GmbH fest, dass der Rechnungsbetrag immer noch nicht eingegangen ist.

1. Aufgabe
Befindet sich die Jeans Point KG in Zahlungsverzug? (Begründung nicht vergessen.)

Nein, es handelt sich um einen kalendermäßig unbestimmten Zahlungstermin. Es müsste gemahnt werden oder die 30 Tage müssten eingehalten werden.

2. Aufgabe
Nehmen Sie an, Sie haben die erforderlichen Schritte eingeleitet und die Jeans Point KG befindet sich nun in Zahlungsverzug. Welches Recht sollte die Boyson s Jeans GmbH unter der weiteren Annahme in Anspruch nehmen, dass es sich bei den gelieferten Jeanshosen um Auslaufmodelle handelt, die nicht an einen anderen Kunden verkauft werden können?

Auf Zahlung bestehen und Schadensersatz (Verzugszinsen) verlangen.

3. Aufgabe
Nehmen Sie an, die Jeans Point KG ist unverschuldet in eine finanzielle Zwangslage geraten, weil Kunden ihre Rechnungen nicht pünktlich bezahlt haben. Würde sich hierdurch die Rechtslage ändern?

Nein, bei der Nicht-Rechtzeitig-Zahlung spielt die Schuldfrage keine Rolle.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Mahnverfahren

Außergerichtliches Mahnverfahren
Um die Wagner GmbH zur Zahlung zu bewegen und die wirtschaftlichen Beziehungen nicht zu zerstören, gint es unterschiedliche Stufen des außergerichtlichen Mahnverfahrens:

Beim außergerichtlichen Mahnverfahren versucht der Verkäufer (Gläubiger), den Kunden zur Erfüllung seiner Verpflichtung zu veranlassen, ohne dass das Gericht eingeschaltet werden muss. Hierbei gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Form. Somit ist auch eine mündliche Mahnung möglich. Aus Gründen der Beweissicherung wird in der Praxis jedoch die schriftliche Form vorgezogen. Der Ablauf des Verfahrens liegt ganz im Ermessen des Verkäufers.

Aufgabe: Das folgende Schaubild zeigt den möglichen Ablauf eines außergerichtlichen Mahnverfahrens. Tragen Sie jeweils die Maßnahme ein, die Sie für angemessen und sinnvoll halten sowie Stichworte bezüglich der Formulierung bzw. des Inhaltes des jeweiligen Schreibens!

Zeitlicher Ablauf	Angewendete Maßnahme	Formulierung/Inhalt
Die Zahlung der Rechnung steht seit 3 Wochen aus.		
Nach Ablauf von 2 weiteren Wochen wurde noch nicht bezahlt.		
Nach weiteren 2 Wochen gibt es immer noch keine Reaktion.		
Auch als eine weitere Woche verstrichen ist, erfolgt keine Reaktion.		

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHA… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BRE…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Zeitlicher Ablauf	Angewendete Maßnahme	Formulierung/Inhalt
Die Zahlung der Rechnung steht seit 3 Wochen aus.	**Freundliche Erinnerung**	**Sicherlich haben Sie übersehen…**
Nach Ablauf von 2 weiteren Wochen wurde noch nicht bezahlt.	**1. Mahnung**	**Hiermit mahnen wir….**
Nach weiteren 2 Wochen gibt es immer noch keine Reaktion.	**2. Mahnung**	**Ihre Zahlung ist seit längerem fällig… wir behalten uns weitere Schritte vor…**
Auch als eine weitere Woche verstrichen ist, erfolgt keine Reaktion.	**3. Mahnung**	**Androhung gerichtliches Mahnverfahren...**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Gerichtliches Mahnverfahren

Am Nachmittag des 25.05.20.. betritt Frau Behrens, Mitarbeiterin der Rechnungswesenabteilung, das Büro von Herrn Mischke, dem kaufmännischen Leiter der Weser Logistik GmbH.
Im Verlaufe des Gesprächs wird klar, dass die offene Rechnung der Wagner GmbH für die Handscanner über 25.000,00 EUR trotz dreimaliger Mahnung immer noch nicht bezahlt wurde.

1. Aufgabe

Welche Probleme können sich für die Weser Logistik GmbH aus der mangelnden Zahlungsmoral der Wagner GmbH ergeben?

2. Aufgabe

Welche Möglichkeiten stehen der Weser Logistik GmbH noch offen, ausgehend davon, dass das kaufmännische Mahnverfahren nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat?

Möglichkeiten	1.	
	2.	
	3.	

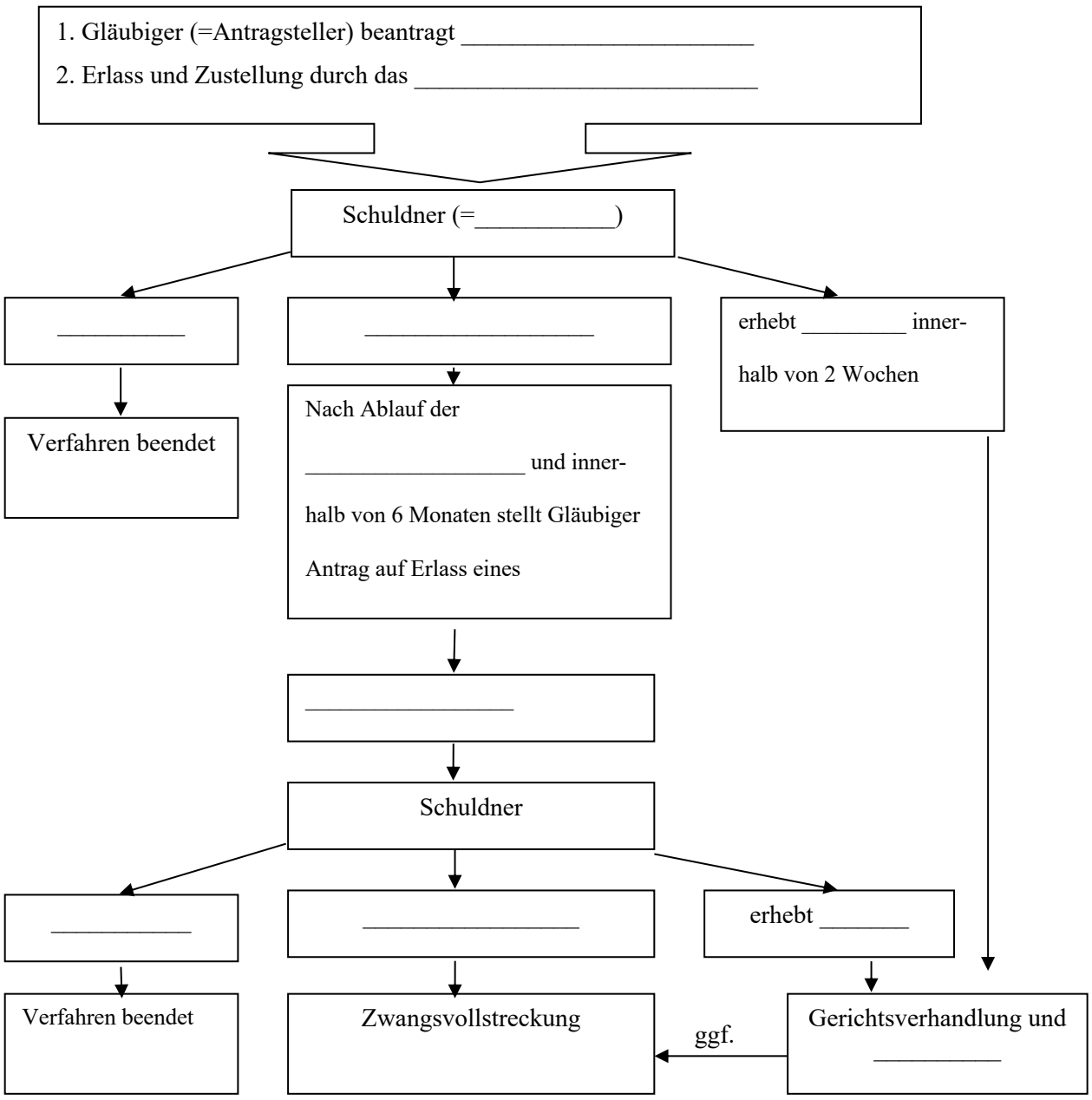
3. Aufgabe

Welche Möglichkeit würden Sie wählen, um den Schuldner zur Zahlung zu bewegen?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

4. Aufgabe

Beschreiben Sie anhand der Info den Ablauf des gerichtlichen Mahnverfahrens. Nutzen Sie hierzu die Vorlage.



Einspruch	Zustellung	zahlt	Mahnbescheid
Urteil	schweigt	Widerspruchsfrist	zahlt
Antragsgegner	schweigt	Vollstreckungsbescheid	
Widerspruch		Amtsgericht des Gläubigers	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

5. Aufgabe

Wie würde Ihre Entscheidung unter folgenden Annahmen ausfallen?

- Die Wagner GmbH hat die gelieferten Bürostühle reklamiert.
- Die Weser Logistik GmbH hielt die Reklamation für nicht gerechtfertigt und hat dies der Wagner GmbH in einem Schreiben mitgeteilt.
- Die Wagner GmbH zeigt sich nach wie vor uneinsichtig.

6. Aufgabe

Welches Gericht ist im Falle eines Klageverfahrens im oben genannten Fall zuständig?

7. Aufgabe

Einige Unternehmen greifen im Falle des Zahlungsverzugs auf die Dienste von Inkassounternehmen zurück. Was spricht Ihrer Auffassung nach dagegen?

8. Aufgabe

Um die Zahlungsmoral oder die Zahlungsfähigkeit der Kunden ist es nicht selten schlecht bestellt. Was können Sie im Vorfeld tun, um ausbleibende Zahlungen zu vermeiden?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Information „Mahnverfahren“

Möglichkeiten, wenn der Kunde nicht zahlt
Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug und kommt er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, stehen dem Verkäufer insbesondere vier Möglichkeiten zur Verfügung:

Für das **außergerichtliche (kaufmännische) Mahnverfahren** bestehen keine rechtlichen Vorschriften. Daher ist die konkrete Vorgehensweise von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Meist wird der Käufer zunächst in Form einer Mahnung, häufig Zahlungserinnerung genannt, höflich gebeten, den ausstehenden Betrag zu begleichen. Geschieht dies nicht, wird der Ton in den nun folgenden Mahnungen schärfer werden. In der letzten Mahnung wird der Verkäufer noch einmal eine Frist mit dem Hinweis setzen, dass nach deren Ablauf das gerichtliche Mahnverfahren oder ein Klageverfahren eingeleitet wird. Nicht selten kommt dieses Schreiben schon von einer vom Gläubiger beauftragten Anwaltskanzlei. Man spricht in diesem Fall auch von einem anwaltlichen Aufforderungsschreiben. Grundsätzlich kann der Verkäufer jedoch auch schon in der ersten Mahnung rechtliche Schritte ankündigen.

Bleibt das außergerichtliche Mahnverfahren erfolglos, kann der Verkäufer das **gerichtliche Mahnverfahren** einleiten, eine **Klage vor dem Zivilgericht** einreichen oder ein **Inkassounternehmen** damit beauftragen, die Forderung einzutreiben.

Beim **gerichtlichen Mahnverfahren** muss der Gläubiger, unabhängig von der Höhe des Streitwerts, beim Mahngericht, einer Abteilung des Amtsgerichtes, einen Mahnbescheid beantragen, der z.B. als Vordruck im Internet abgerufen werden kann. Im Mahnbescheid wird festgehalten, wie hoch die Ansprüche sind und worauf sich die Forderungen stützen (z.B. Warenlieferung vom 15.09.20..). Die Angaben werden vom Amtsgericht jedoch nicht geprüft, da der Schuldner sehr einfach Widerspruch einlegen kann. Erhält der Schuldner vom Mahngericht den Mahnbescheid, hat er drei Möglichkeiten, zu reagieren. Die erste Möglichkeit besteht darin, zu zahlen. In diesem Fall ist das Verfahren beendet. Des Weiteren kann der Schuldner schriftlich binnen zwei Wochen Widerspruch einlegen. Ist dies der Fall, kommt es zu einem Klageverfahren vor dem Zivilgericht, auch Zivilprozess genannt. Hierfür ist bei einem Streitwert bis 5.000,00 € das Amtsgericht und bei einem Streitwert über 5.000,00 € das Landgericht zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohn- bzw. Firmensitz hat. Fällt das Urteil zugunsten des Gläubigers aus, kann dieser die Zwangsvollstreckung beantragen. Der Schuldner kann jedoch auch gar nicht reagieren. In diesem Fall kann der Verkäufer beim Mahngericht einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Nun stehen dem Schuldner wiederum drei Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens: Er zahlt, dann ist das Verfahren beendet. Zweitens: Er erhebt schriftlich binnen zwei Wochen Einspruch. Dann kommt es wie beim Widerspruch gegen den Mahnbescheid ebenfalls zu einem Klageverfahren vor dem zuständigen Amts- bzw. Landgericht (siehe Widerspruch gegen den Mahnbescheid).

Fällt das Urteil zugunsten des Gläubigers aus, kann dieser die Zwangsvollstreckung beantragen. Drittens: Der Schuldner reagiert gar nicht. Auch in diesem Fall kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung beantragen. Eine Zwangsvollstreckung, auch Pfändung genannt, wird von einem Gerichtsvollzieher durchgeführt und kann erfolgreich oder aber erfolglos verlaufen. Im positiven Fall werden die gepfändeten Gegenstände zwangsversteigert. Mit dem erzielten Erlös werden die Schulden beglichen. Bleibt die Pfändung ganz oder teilweise erfolglos, kann der Gläubiger eine eidesstattliche Versicherung des Schuldners über seine Vermögensverhältnisse beantragen. Das beim Amtsgericht befindliche Schuldnerverzeichnis, in das die eidesstattliche Versicherung eingetragen wird, kann jeder einsehen. Durch die eidesstattliche Versicherung soll verhindert werden, dass der Schuldner Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung entzieht. Verweigert der Schuldner die eidesstattliche Versicherung, kann er auf Antrag des Gläubigers bis zu sechs Monaten in Haft genommen werden. Für rechtskräftig festgestellte Ansprüche, z.B. aufgrund eines Gerichtsurteils, gilt eine dreißigjährige Verjährungsfrist, die mit der entsprechenden rechtlichen Feststellung des Anspruchs beginnt. Wie oben beschrieben führten der Widerspruch gegen den Mahnbescheid sowie der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid zu einem Klageverfahren vor dem Zivilgericht.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Das gerichtliche Mahnverfahren ist, wenn sich der Schuldner einsichtig zeigt und seine Schulden bezahlt, schneller, einfacher und kostengünstiger als das Klageverfahren vor dem Zivilgericht. Beispiel: Wird ein Rechtsanwalt damit beauftragt, einen Mahnbescheid zu beantragen, liegen die Kosten bei einem Streitwert von 25.000,00 € bei 1.000,00 €. Reagiert der Schuldner nicht, muss ein Vollstreckungsbescheid beantragt werden. In diesem Fall erhöhen sich die Kosten auf ca. 1.500,00 €. Die Kosten können dem Schuldner in Rechnung gestellt werden.

Wenn der Gläubiger schon im Vorfeld mit einem Widerspruch bzw. Einspruch rechnet, ist es sinnvoll, auf das gerichtliche Mahnverfahren zu verzichten und sofort das **Klageverfahren vor dem Zivilgericht** zu beantragen. In diesem Fall sind bei einem Streitwert von 25.000,00 € Kosten in Höhe von ca. 3.000,00 € zu veranschlagen. Die Kosten hat die unterlegene Partei zu tragen. Wird gegen das Urteil eines Amtsgerichts (als erste Instanz) Berufung eingelegt, ist das Landgericht als Berufungsinstanz zuständig. Gegen Urteile des Landgerichts (als erste Instanz) ist das Oberlandesgericht zuständig. Widersprüche gegen dessen Urteile heißen Revision. Zuständig ist der Bundesgerichtshof.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein **Inkassounternehmen** damit zu beauftragen, die Forderungen beim Schuldner einzutreiben. Die anfallenden Kosten sind mit denen des gerichtlichen Mahnverfahrens zu vergleichen und kennen dem Schuldner in Rechnung gestellt werden. Das Inkassounternehmen wird versuchen, den Schuldner durch häufige briefliche, telefonische oder persönliche Mahnungen zur Zahlung zu bewegen. Seit Inkrafttreten des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) im Jahr 2008 dürfen Inkassounternehmen auch im Auftrag des Gläubigers gerichtliche Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide, Zwangsvollstreckungen und Haftbefehle zur Abgabe eidesstattlicher Versicherungen beantragen. Inkassounternehmen haben ein eher schlechtes Image. Um den Schuldner zur Zahlung zu bewegen, wird häufig das Umfeld des Schuldners über dessen mangelnde Zahlungsmoral informiert. Die sich hieraus ergebende Rufschädigung soll den Schuldner zur unverzüglichen Zahlung bewegen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHAN… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREM…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Gerichtliches Mahnverfahren

Am Nachmittag des 25.05.20.. betritt Frau Behrens, Mitarbeiterin der Rechnungswesenabteilung, das Büro von Herrn Mischke, dem kaufmännischen Leiter der Weser Logistik GmbH.
Im Verlaufe des Gesprächs wird klar, dass die offene Rechnung der Wagner GmbH für die Handscanner über 25.000,00 EUR trotz dreimaliger Mahnung immer noch nicht bezahlt wurde.

Aufgabe 1
Welche Probleme können sich für die Weser Logistik GmbH aus der mangelnden Zahlungsmoral der Wagner GmbH ergeben?

Die Weser Logistik GmbH könnte in die Gefahr geraten, Rechnungen selbst nicht mehr bezahlen zu können. Im Extremfall müsste ein Insolvenzantrag gestellt werden.

Aufgabe 2
Welche Möglichkeiten stehen der Weser Logistik GmbH noch offen, ausgehend davon, dass das kaufmännische Mahnverfahren nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat (Info 1)?

1 Gerichtliches Mahnverfahren durchführen
2 Klage vor dem Zivilgericht anstrengen
3 Inkassounternehmen einschalten

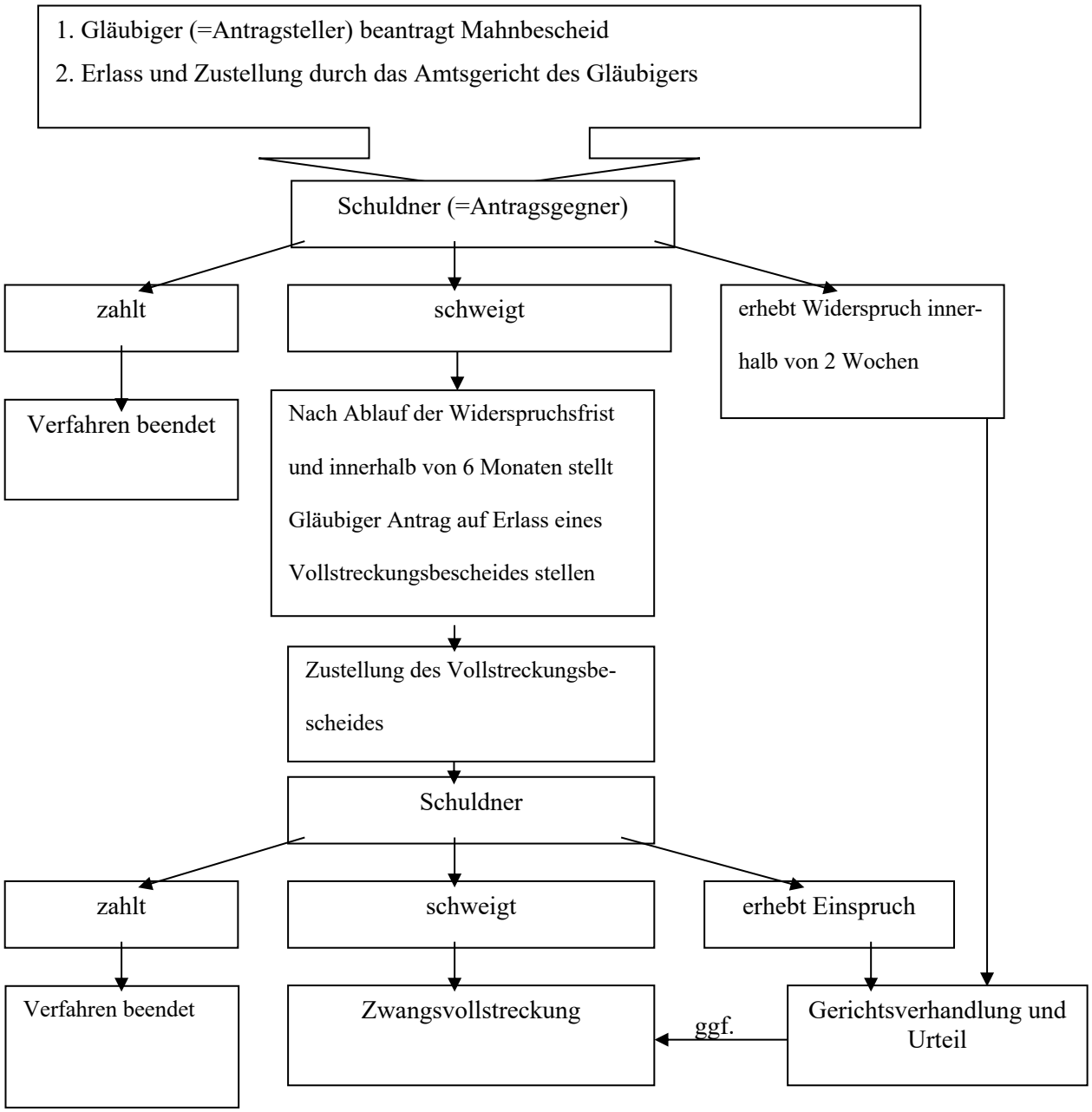
Aufgabe 3
Welche Möglichkeit würden Sie wählen, um den Schuldner zur Zahlung zu bewegen?

Die Weser Logistik GmbH sollte das gerichtliche Mahnverfahren durchführen, da es häufig schneller und kostengünstiger zum Erfolg führt als das Klageverfahren.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSH… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BRE…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Aufgabe 4
Beschreiben Sie anhand der Info den Ablauf des gerichtlichen Mahnverfahrens. Nutzen Sie hierzu die Vorlage.



Aufgabe 5
Wie würde Ihre Entscheidung unter folgenden Annahmen ausfallen?

- Die Wagner GmbH hat die gelieferten Bürostühle reklamiert.
- Die Weser Logistik GmbH hielt die Reklamation für nicht gerechtfertigt und hat dies der Wagner GmbH in einem Schreiben mitgeteilt.
- Die Wagner GmbH zeigt sich nach wie vor uneinsichtig.

In diesem Fall wird das gerichtliche Mahnverfahren wohl nicht zum Erfolg führen. Hier bietet sich die Klage vor dem Zivilgericht an, um die Angelegenheit zu klären.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN G… AUSSENHANDEL UND VERKE…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Aufgabe 6
Welches Gericht ist im Falle eines Klageverfahrens im oben genannten Fall zuständig?

Ab einem Streitwert von 5.000,00 € ist das Landgericht zuständig.

Aufgabe 7
Einige Unternehmen greifen im Falle des Zahlungsverzugs auf die Dienste von Inkassounternehmen zurück. Was spricht Ihrer Auffassung nach dagegen?

Inkassounternehmen haben aufgrund der häufig fragwürdigen Methoden einen sehr schlechten Ruf. Dieser Ruf könnte sich auf die Weser Logistik GmbH übertragen.

Aufgabe 8
Um die Zahlungsmoral oder die Zahlungsfähigkeit der Kunden ist es nicht selten schlecht bestellt. Was können Sie im Vorfeld tun, um ausbleibende Zahlungen zu vermeiden?

1. **im Vorfeld die Kreditwürdigkeit des Kunden prüfen (Creditreform / Geschäftskunden und Privatkunden / Schufa)**
2. **Bankauskunft vom Kunden verlangen**
3. **Vorauskasse**
4. **Anzahlung**
5. **Zahlung gemäß Baufortschritt**
6. **Eigentumsvorbehalt vereinbaren**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Annahmeverzug

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Ausgangssituation

Die Spedition Neumann KG in Hamburg bestellt bei der Weser Logistik GmbH in Bremen zwölf Handscanner. Als Liefertermin wurde der 20.09.20.. ausgemacht. Als Herr Bertel, Auslieferungsfahrer der Weser Logistik GmbH, die bestellten Handscanner am vereinbarten Termin anliefert, verweigert die Spedition Neumann den Empfang der Ware. Man habe keine Zeit, sich darum zu kümmern. Nach Rücksprache mit Frau Schwer, der zuständigen Sachbearbeiterin bei der Weser Logistik GmbH, wird Herr Bertel angewiesen, die Handscanner bei der Hamburger Lagerhaus OHG einzulagern. Die Weser Logistik GmbH ist sehr verärgert und überlegt, wie jetzt die rechtliche Situation aussieht.

1. Aufgabe

Ist in dem vorliegenden Fall die Spedition Neumann in Annahmeverzug geraten? Begründen Sie Ihre Meinung.

2. Aufgabe

Welche Rechte stehen der Weser Logistik GmbH beim Annahmeverzug generell zur Verfügung (siehe Infotext)? Tragen Sie Ihre Ergebnisse in das entsprechende Schaubild ein.

3. Aufgabe

Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter der Annahme in Anspruch nehmen, dass es sich bei der Spedition Neumann um einen langjährigen, guten Kunden handelt und außerdem die Handscanner problemlos an einen anderen Kunden verkauft werden können? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Recht	

4. Aufgabe

Nehmen Sie an, es handelt sich bei der Spedition Neumann um einen weniger bedeutenden Kunden der Weser Logistik GmbH und die Handscanner lassen sich aufgrund der derzeitigen wenig erfreulichen konjunkturellen Lage nur schwer anderweitig verkaufen. Für welches Recht sollte sich die Weser Logistik GmbH entscheiden? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Recht	

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

5. Aufgabe
Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter den Annahmen wahrnehmen, dass sie sich derzeit aufgrund der schlechten Absatzlage in finanziellen Schwierigkeiten befindet und ihrerseits den vielfältigen Zahlungsverpflichtungen Lieferanten gegenüber nachkommen muss? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Recht	

6. Aufgabe
Wer hat im Rahmen des Annahmeverzugs in jedem Fall die Mehrkosten für Einlagerung, Maklerprovision etc. zu tragen?

7. Aufgabe
Auf dem Weg zum Hamburger Lagerhaus führen unerwartet einsetzende sintflutartige Regenfälle zu einem Verkehrschaos. Obwohl Herr Bertel vorsichtig gefahren ist, gerät er mit seinem Lkw ins Rutschen und stürzt eine Böschung hinunter. Er selbst bleibt unverletzt, die Handscanner werden dabei jedoch vollständig zerstört. Die abgeschlossene Transportversicherung deckt den Schaden nur zu 50 %. Wer hat den restlichen Schaden zu tragen?

8. Aufgabe
Angenommen, Herr Neumann (Mitarbeiter der Spedition Neumann) wäre wegen einer schweren Magenkolik ins Krankenhaus eingeliefert worden und hätte deshalb die Ware nicht annehmen können. Hätte sich die Rechtslage verändert?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Weitere Fälle

Fall A:

Das Fahrradfachgeschäft Radwerk e.K. bestellt bei der Pro Cycle GmbH 20 Mountainbikes vom Typ Offroad im Wert von 22.000,00 €. Als Liefertermin wurde der 15.02.20.. vereinbart. Als die Mountainbikes am Nachmittag des 15.02.20.. von der Spedition Krause GmbH angeliefert werden, verweigert Herr Bremer, Inhaber der Radwerk e.K., die Annahme der Fahrräder mit der Begründung, er habe qualitativ gleichwertige Räder bei einem anderen Hersteller preisgünstiger erstanden. Nach Rücksprache mit Herrn Klugmann, dem zuständigen Verkaufssachbearbeiter bei der Pro Cycle GmbH, lagert der Auslieferungsfahrer der Spedition die Mountainbikes in einem ortsansässigen Lagerhaus ein und begibt sich auf den Rückweg.

1. Aufgabe

Ist das Fahrradfachgeschäft Radwerk e.K. im vorliegenden Fall in Annahmeverzug geraten? Prüfen Sie die Voraussetzungen für den Annahmeverzug.

2. Aufgabe

Welches Recht sollte die Pro Cycle GmbH unter folgenden Annahmen wahrnehmen?

- Das Fahrradfachgeschäft Radwerk e.K. befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten.
- Die Räder lassen sich aufgrund der guten konjunkturellen Lage problemlos an einen anderen Kunden verkaufen.

Recht	

3. Aufgabe

Nehmen Sie an, die Pro Cycle GmbH hätte sich im Rahmen des Selbsthilfeverkaufs dazu entschieden, die Mountainbikes über einen Handelsmakler freihändig verkaufen zu lassen. Welche Pflichten kommen in diesem Fall auf die Pro Cycle GmbH zu?

4. Aufgabe

Der von der Pro Cycle GmbH beauftragte Handelsmakler konnte die 20 Mountainbikes zu einem Preis von insgesamt 20.000,00 € verkaufen. Für seine Tätigkeit verlangt der Handelsmakler eine Provision von 15 % des von ihm erzielten Verkaufspreises. Zusätzlich sind der Pro Cycle GmbH durch die zwischenzeitliche Einlagerung Kosten in Höhe von 400,00 € entstanden. Wie sollte sich die Pro Cycle GmbH in dieser Situation verhalten?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Fall B:

Die Lehmann OHG, ein Computergroßhändler in Moers, bestellt 200 PCs bei der Olivetti GmbH in Frankfurt. Die beiden Unternehmen vereinbaren im Kaufvertrag eine Lieferung ab Mitte Februar. Am Donnerstag, den 15.02.20.. werden die 200 PCs angeliefert. Herr Borchert, Geschäftsführer der Lehmann OHG, verweigert die Annahme mit der Begründung, seine Lagerkapazität sei aufgrund der momentanen schlechten Absatzlage ausgeschöpft. Außerdem hätte die Lieferung angekündigt werden müssen. Die Olivetti GmbH entscheidet sich daraufhin, die PCs in einem Moerser Lagerhaus einzulagern.

1. Aufgabe

Befindet sich die Lehmann OHG in Annahmeverzug?

2. Aufgabe

Würde sich die Rechtslage ändern, wenn die Olivetti GmbH die Lieferung drei Tage vorher angekündigt hätte?

3. Aufgabe

Welches Recht sollte die Olivetti GmbH in Anspruch nehmen, wenn sich die PCs aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Entwicklung nur mit sehr großen Schwierigkeiten anderweitig verkaufen lassen und die Olivetti GmbH sich derzeit nicht in Zahlungsschwierigkeiten befindet?

Recht	

4. Aufgabe

Veränderte Situation: Die Olivetti GmbH befindet sich gegenwärtig selbst in Zahlungsschwierigkeiten und entschließt sich dazu, die PCs öffentlich versteigern zu lassen. Der Lehmann OHG wurde der Selbsthilfeverkauf angedroht und erfolglos eine letzte Frist zur Abnahme eingeräumt. Welche Pflichten ergeben sich nun für die Olivetti GmbH?

5. Aufgabe

Wider Erwarten konnte im Rahmen der öffentlichen Versteigerung für die PCs ein Mehrerlös von insgesamt 1.000,00 € erzielt werden. Die Kosten für die zwischenzeitliche Einlagerung betrugen 700,00 €. Für die Durchführung der Versteigerung mussten insgesamt 400,00 € veranschlagt werden. Wie soll sich die Olivetti GmbH in dieser Situation verhalten?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Annahmeverzug

A: Voraussetzungen

Um den Käufer in Annahmeverzug zu setzen, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst einmal muss der Verkäufer die Ware in der Form anbieten, wie es im Kaufvertrag vereinbart wurde. Hiermit ist gemeint, dass die Ware in der richtigen Art und Weise an den richtigen Ort geliefert werden muss (§ 294 BGB). Darüber hinaus muss die Lieferung fällig sein, d.h., der im Kaufvertrag vereinbarte Liefertermin darf nicht unter- bzw. überschritten sein. Ist der Zeitpunkt der Lieferung kalendermäßig nicht genau bestimmt oder bestimmbar, z.B. Lieferung ab Mitte März, muss die Lieferung eine angemessene Zeit vorher angekündigt werden. Wird die Ware überraschend geliefert, gerät der Käufer nicht in Annahmeverzug, wenn er die Annahme der Lieferung verweigert (§ 271 und § 299 BGB). Die dritte Voraussetzung ist, dass der Käufer die Annahme der ordnungsgemäß gelieferten Ware verweigert (§ 293 BGB).

B: Besonderheiten

Im Gegensatz zu anderen Kaufvertragsstörungen sind beim Annahmeverzug einige Besonderheiten zu beachten, die die rechtliche Position des Verkäufers verbessern. Befindet sich der Käufer in Annahmeverzug, haftet der Verkäufer nur noch bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz für die Ware (§ 300 I BGB). Das Risiko des zufälligen Untergangs geht auf den sich im Annahmeverzug befindlichen Käufer über (§ 275 BGB). Darüber hinaus gerät der Käufer auch dann in Annahmeverzug, wenn er aufgrund widriger Umstände nicht in der Lage war, die ordnungsgemäß gelieferte Ware anzunehmen.

C: Rechte des Verkäufers

Befindet sich der Käufer in Annahmeverzug, kann der Verkäufer aus verschiedenen Rechten auswählen. Zum einen kann der Verkäufer die Sache auf sich beruhen lassen und vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall wird er aber i.d.R. die zusätzlich angefallenen Kosten, wie z.B. die Transportkosten, beim Käufer einfordern.

Zum anderen kann der Verkäufer aber auch den Käufer auf Abnahme der Ware verklagen. In der Zwischenzeit kann der Verkäufer jedoch die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers in einem „öffentlichen Lagerhaus“ oder in „sonst sicherer Weise“ hinterlegen. Eine Klage auf Abnahme der Ware nimmt i.d.R. längere Zeit in Anspruch.

Eine dritte Möglichkeit besteht für den Verkäufer daher darin, einen sogenannten „Selbsthilfeverkauf“ durchzuführen. Das heißt im Klartext, dass der Verkäufer die Ware entweder öffentlich versteigern oder aber durch einen beauftragten Handelsmakler „freihändig verkaufen“ lassen kann. Macht der Verkäufer von dem Recht zum Selbsthilfeverkauf Gebrauch, muss er die folgenden Pflichten beachten. Zunächst einmal muss er dem Käufer den Selbsthilfeverkauf androhen und dabei eine letzte Frist zur Abnahme der Ware einräumen, es sei denn, es handelt sich um verderbliche Ware. Man spricht in diesem Fall auch vom Notverkauf. Nimmt der Käufer trotz Androhung des Selbsthilfeverkaufs die Ware nicht ab, kann sie beispielsweise öffentlich versteigert werden. Bei einer öffentlichen Versteigerung sind Ort und Zeit der Versteigerung dem Käufer mitzuteilen, damit er selbst mitbieten kann. Das Ergebnis inklusive Abrechnung ist dem sich in Annahmeverzug befindlichen Käufer mitzuteilen. Den Mindererlös zwischen Rechnungsbetrag und Versteigerungspreis hat der Käufer zu ersetzen, ein eventueller Mehrerlös muss dem Käufer ausgezahlt werden. Alternativ kann die Ware durch einen Handelsmakler freihändig verkauft werden. Auch hier ist das Ergebnis inklusive Abrechnung (Minder- bzw. Mehrerlös) dem Käufer mitzuteilen. Selbstverständlich hat auch beim Selbsthilfeverkauf der Käufer die entstandenen Kosten für den Transport, die Einlagerung und die Versteigerung bzw. die Maklerprovision zu tragen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Alle zusätzliche Kosten, wie Transport, Lagerung und Provision etc., sind in jedem Fall vom Käufer zu tragen!

Rechte des Verkäufers bei Annahmeverzug

Der Verkäufer haftet nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz für die Ware. Das Risiko einer Beschädigung liegt beim Käufer!

wahlweise

1

2

3

Ausnahme:

- muss werden
- dem Käufer muss zur Abnahme eingeräumt werden

- der Käufer muss über Zeit und Ort der benachrichtigt werden
- der Käufer erhält eine über den Verkauf inkl. der Abrechnung
  - den muss der Käufer ersetzen
  - der muss dem Käufer ausgezahlt werden

---

durch einen Handelsmakler

- der Käufer erhält eine über den Verkauf inkl. der Abrechnung
  - den Mindererlös muss der ersetzen
  - der Mehrerlös muss dem Käufer werden

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

Ausgangssituation

Die Spedition Neumann KG in Hamburg bestellt bei der Weser Logistik GmbH in Bremen zwölf Handscanner. Als Liefertermin wurde der 20.09.20.. ausgemacht. Als Herr Bertel, Auslieferungsfahrer der Weser Logistik GmbH, die bestellten Handscanner am vereinbarten Termin anliefert, verweigert die Spedition Neumann den Empfang der Ware. Man habe keine Zeit, sich darum zu kümmern. Nach Rücksprache mit Frau Schwer, der zuständigen Sachbearbeiterin bei der Weser Logistik GmbH, wird Herr Bertel angewiesen, die Handscanner bei der Hamburger Lagerhaus OHG einzulagern. Die Weser Logistik GmbH ist sehr verärgert und überlegt, wie jetzt die rechtliche Situation aussieht.

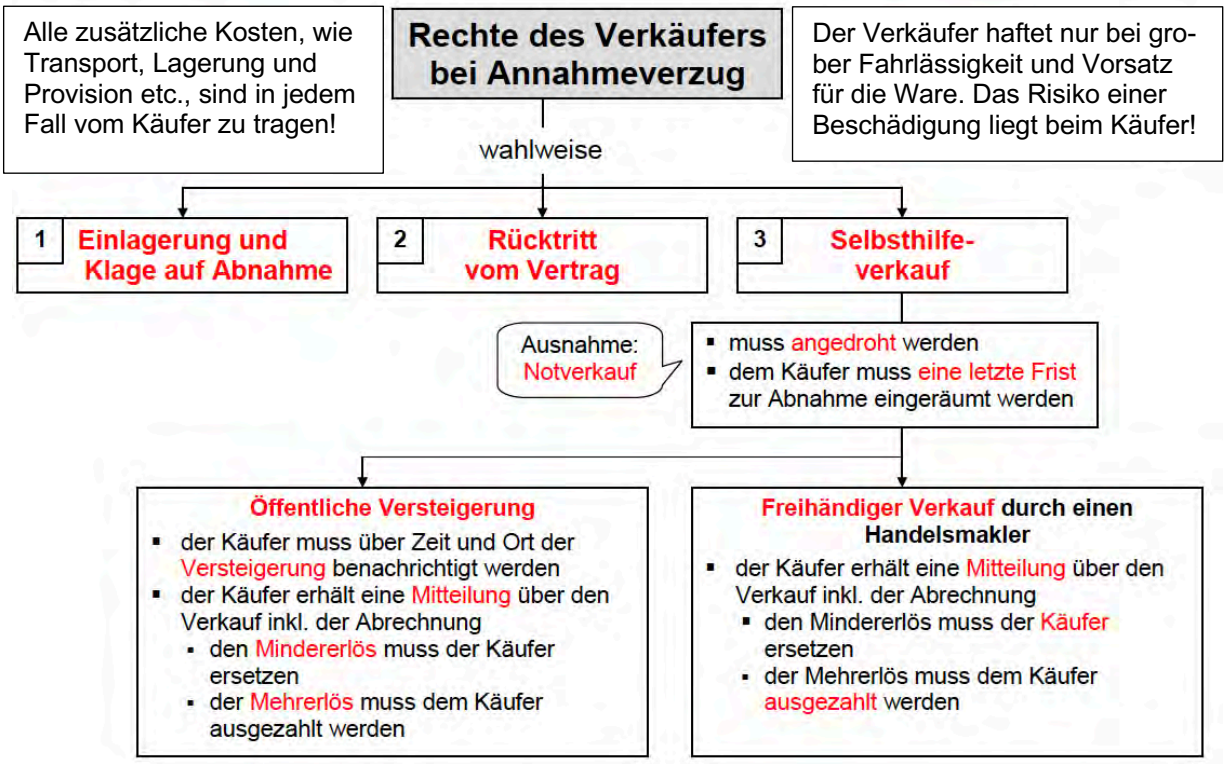
1. Aufgabe

Ist in dem vorliegenden Fall die Spedition Neumann in Annahmeverzug geraten? Begründen Sie Ihre Meinung.

Ja, da alle Voraussetzungen für den Annahmeverzug sind erfüllt. Die Handscanner wurden ordnungsgemäß zum vereinbarten Liefertermin angeliefert und Neumann hat die Annahme verweigert.

2. Aufgabe

Welche Rechte stehen der Weser Logistik GmbH beim Annahmeverzug generell zur Verfügung (siehe Infotext)? Tragen Sie Ihre Ergebnisse in das entsprechende Schaubild ein.



Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSH… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BRE…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

3. Aufgabe
Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter der Annahme in Anspruch nehmen, dass es sich bei der Spedition Neumann um einen langjährigen, guten Kunden handelt und außerdem die Handscanner problemlos an einen anderen Kunden verkauft werden können? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Die Weser Logistik sollte vom Vertrag zurücktreten und die entstandenen Kosten für die Einlagerung und den Transport zum Lagerhaus der Neumann KG in Rechnung stellen.

4. Aufgabe
Nehmen Sie an, es handelt sich bei der Spedition Neumann um einen weniger bedeutenden Kunden der Weser Logistik GmbH und die Handscanner lassen sich aufgrund der derzeitigen wenig erfreulichen konjunkturellen Lage nur schwer anderweitig verkaufen. Für welches Recht sollte sich die Weser Logistik GmbH entscheiden? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Die Weser Logistik GmbH sollte auf Abnahme klagen und die entstandenen Kosten (z.B. Einlagerung, Transport zum Lagerhaus, Anwaltskosten und Gerichtskosten) der Neumann KG in Rechnung stellen. Alternativ käme auch der Selbsthilfeverkauf in Betracht, wenn sich die Handscanner auf diese Weise absetzen ließen.

5. Aufgabe
Welches Recht sollte die Weser Logistik GmbH unter den Annahmen wahrnehmen, dass sie sich derzeit aufgrund der schlechten Absatzlage in finanziellen Schwierigkeiten befindet und ihrerseits den vielfältigen Zahlungsverpflichtungen Lieferanten gegenüber nachkommen muss? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Da die Zeit drängt, sollte die Weser Logistik GmbH versuchen, den Selbsthilfeverkauf durchzuführen. Die entstandenen Kosten sind von der Neumann KG zu tragen.

6. Aufgabe
Wer hat im Rahmen des Annahmeverzugs in jedem Fall die Mehrkosten für Einlagerung, Maklerprovision etc. zu tragen?

Da der Käufer die Annahme verweigert und damit gegen die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag verstößt, wechselt die Verantwortlichkeit für sämtliche Mehrkosten auf den Käufer – auch wenn der Verkäufer gezwungenermaßen die Entscheidung trifft.

7. Aufgabe
Auf dem Weg zum Hamburger Lagerhaus führen unerwartet einsetzende sintflutartige Regenfälle zu einem Verkehrschaos. Obwohl Herr Bertel vorsichtig gefahren ist, gerät er mit seinem Lkw ins Rutschen und stürzt eine Böschung hinunter. Er selbst bleibt unverletzt, die Handscanner werden dabei jedoch vollständig zerstört. Die abgeschlossene Transportversicherung deckt den Schaden nur zu 50 %. Wer hat den restlichen Schaden zu tragen?

Der Käufer, da er das Risiko zu tragen hat. Evtl. kann er den Frachtführer in Regress nehmen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHA… AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREM…
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

8. Aufgabe
Angenommen, Herr Neumann (Mitarbeiter der Spedition Neumann) wäre wegen einer schweren Magenkolik ins Krankenhaus eingeliefert worden und hätte deshalb die Ware nicht annehmen können. Hätte sich die Rechtslage verändert?

Nein, da der Käufer auch bei widrigen Umständen in Annahmeverzug gerät. Er hätte für Ersatz sorgen müssen.

Weitere Fälle

Fall A:
Das Fahrradfachgeschäft Radwerk e.K. bestellt bei der Pro Cycle GmbH 20 Mountainbikes vom Typ Offroad im Wert von 22.000,00 €. Als Liefertermin wurde der 15.02.20.. vereinbart. Als die Mountainbikes am Nachmittag des 15.02.20.. von der Spedition Krause GmbH angeliefert werden, verweigert Herr Bremer, Inhaber der Radwerk e.K., die Annahme der Fahrräder mit der Begründung, er habe qualitativ gleichwertige Räder bei einem anderen Hersteller preisgünstiger erstanden. Nach Rücksprache mit Herrn Klugmann, dem zuständigen Verkaufssachbearbeiter bei der Pro Cycle GmbH, lagert der Auslieferungsfahrer der Spedition die Mountainbikes in einem ortsansässigen Lagerhaus ein und begibt sich auf den Rückweg.

1. Aufgabe
Ist das Fahrradfachgeschäft Radwerk e.K. im vorliegenden Fall in Annahmeverzug geraten? Prüfen Sie die Voraussetzungen für den Annahmeverzug.

Alle Voraussetzungen für den Annahmeverzug sind erfüllt. Die Räder wurden ordnungsgemäß zum vereinbarten Liefertermin angeliefert und die Annahme wurde verweigert.

2. Aufgabe
Welches Recht sollte die Pro Cycle GmbH unter folgenden Annahmen wahrnehmen?

- Das Fahrradfachgeschäft Radwerk e.K. befindet sich in Liquiditätsschwierigkeiten.
- Die Räder lassen sich aufgrund der guten konjunkturellen Lage problemlos an einen anderen Kunden verkaufen.

Die Pro Cycle GmbH sollte vom Vertrag zurücktreten, die entstandenen Kosten (Einlagerung und Rücktransport) jedoch in Rechnung stellen.

3. Aufgabe
Nehmen Sie an, die Pro Cycle GmbH hätte sich im Rahmen des Selbsthilfeverkaufs dazu entschieden, die Mountainbikes über einen Handelsmakler freihändig verkaufen zu lassen. Welche Pflichten kommen in diesem Fall auf die Pro Cycle GmbH zu?

Die Pro Cycle GmbH muss folgende Pflichten erfüllen:

- **den Selbsthilfeverkauf über den Handelsmakler androhen**
- **eine letzte Frist zu Abnahme einräumen**
- **nach Ablauf der Frist und erfolgreichem Verkauf der Radwerk e.K. die Abrechnung zukommen lassen**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

4. Aufgabe

Der von der Pro Cycle GmbH beauftragte Handelsmakler konnte die 20 Mountainbikes zu einem Preis von insgesamt 20.000,00 € verkaufen. Für seine Tätigkeit verlangt der Handelsmakler eine Provision von 15 % des von ihm erzielten Verkaufspreises. Zusätzlich sind der Pro Cycle GmbH durch die zwischenzeitliche Einlagerung Kosten in Höhe von 400,00 € entstanden. Wie sollte sich die Pro Cycle GmbH in dieser Situation verhalten?

Der Pro Cycle GmbH sind Kosten in Höhe von 5.400,00 € entstanden (Mindererlös in Höhe von 2.000,00 €, Lagerkosten von 400,00 € und Provisionskosten in Höhe von 3.000,00 €). Diese Kosten können der Radwerk e.K. in Rechnung gestellt werden.

Fall B:

Die Lehmann OHG, ein Computergroßhändler in Moers, bestellt 200 PCs bei der Olivetti GmbH in Frankfurt. Die beiden Unternehmen vereinbaren im Kaufvertrag eine Lieferung ab Mitte Februar. Am Donnerstag, den 15.02.20.. werden die 200 PCs angeliefert. Herr Borchert, Geschäftsführer der Lehmann OHG, verweigert die Annahme mit der Begründung, seine Lagerkapazität sei aufgrund der momentanen schlechten Absatzlage ausgeschöpft. Außerdem hätte die Lieferung angekündigt werden müssen. Die Olivetti GmbH entscheidet sich daraufhin, die PCs in einem Moerser Lagerhaus einzulagern.

1. Aufgabe

Befindet sich die Lehmann OHG in Annahmeverzug?

Die Lehmann OHG befindet sich nicht in Annahmeverzug. Der Liefertermin (Lieferung ab Mitte Januar) ist nicht genau bestimmbar. Die Lieferung hätte vorher angekündigt werden müssen.

2. Aufgabe

Würde sich die Rechtslage ändern, wenn die Olivetti GmbH die Lieferung drei Tage vorher angekündigt hätte?

In diesem Fall sind alle Voraussetzungen für den Annahmeverzug erfüllt. Die PCs wurden ordnungsgemäß am angekündigten Liefertermin angeliefert und die Annahme wurde verweigert.

3. Aufgabe

Welches Recht sollte die Olivetti GmbH in Anspruch nehmen, wenn sich die PCs aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Entwicklung nur mit sehr großen Schwierigkeiten anderweitig verkaufen lassen und die Olivetti GmbH sich derzeit nicht in Zahlungsschwierigkeiten befindet?

In diesem Fall bietet sich die Klage auf Abnahme an.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Kaufvertragsstörungen	

Lösungen

4. Aufgabe

Veränderte Situation: Die Olivetti GmbH befindet sich gegenwärtig selbst in Zahlungsschwierigkeiten und entschließt sich dazu, die PCs öffentlich versteigern zu lassen. Der Lehmann OHG wurde der Selbsthilfeverkauf angedroht und erfolglos eine letzte Frist zur Abnahme eingeräumt. Welche Pflichten ergeben sich nun für die Olivetti GmbH?

Die Lehmann OHG muss folgende Pflichten erfüllen:

- **dem Käufer Ort und Zeit der Versteigerung mitteilen**
- **dem Käufer nach erfolgreicher Versteigerung die Abrechnung zukommen lassen**

5. Aufgabe

Wider Erwarten konnte im Rahmen der öffentlichen Versteigerung für die PCs ein Mehrerlös von insgesamt 1.000,00 € erzielt werden. Die Kosten für die zwischenzeitliche Einlagerung betrugen 700,00 €. Für die Durchführung der Versteigerung mussten insgesamt 400,00 € veranschlagt werden. Wie soll sich die Olivetti GmbH in dieser Situation verhalten?

Der Mehrerlös von 1.000,00 € steht dem Käufer zu. Da jedoch Kosten in Höhe von 1.100,00 € entstanden sind, können dem Käufer 100,00 € in Rechnung gestellt werden.

Um für sein Unternehmen das optimale Produkt zu beschaffen, kann man bzw. sollte man strukturierter beim Abschluss eines Kaufvertrags vorgehen als Herr Nikolov es getan hat – obwohl es natürlich auch funktioniert; man braucht nur mehr Glück...

Gabelstapler für die SCHNELL & ZUVERLÄSSIG GmbH



Situation: Sie sind Mitarbeiter der SCHNELL & ZUVERLÄSSIG GmbH. Seit dem 10.02. dieses Jahres arbeiten Sie in einem abteilungsübergreifenden Projekt. Ziel dieses Projekts ist es, die Umschlagsleistung zu optimieren.

Ihr Team hat festgestellt, dass für die Zielerreichung die veralteten Gabelstapler ersetzt werden müssen. Durch einen neuen Gabelstapler wird es erst möglich, die Umschlagsleistung effektiv zu erhöhen. Für diesen Gabelstapler haben Sie, in Zusammenarbeit mit Ihrem Projektteam ein Anforderungsprofil erstellt (u.a. Tragkraft mindestens 3,0t; Hubhöhe mindestens 3.000mm). Sie haben als nächstes Ziel formuliert, Anfragen an unterschiedliche Gabelstaplerhersteller zu stellen, um entscheiden zu können welcher Hersteller Ihre Ansprüche am ehesten erfüllt.

Heute, liegen Ihnen drei Angebote vor. Der Projektleiter erteilt Ihnen den **folgenden Arbeitsauftrag:**

- Ermitteln Sie für die drei Angebote den Bezugspreis für 1 Gabelstapler mit Hilfe der Ihnen bekannten Kalkulationstabelle.
- Treffen Sie eine begründete Entscheidung für das günstigste Angebot und teilen mir Ihre Entscheidung mit!

<u>Kalkulationstabelle</u> (ergänzen Sie die fehlenden Begriffe)

Lieferant / Preis (in €)	JUNGHEINRICH	STILL Wir wollen was bewegen.	Linde
Listenpreis, netto			
- Rabatt (in €)			
=			
- Skonto (in €)			
=			
+ Bezugskosten			
= Bezugspreis			

Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefon +49 (40) 6948 0
Fax +49 (40) 6948-1777

JUNGHEINRICH

50 JAHRE 1953-2003

Schnell & Zuverlässig GmbH
Holstenwall 14 -17
Postfach 70 10 46

20335 Hamburg

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom	Hamburg, 24.01.20..
HL 20.01.20..	WW-24	

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst bedanken wir uns für Ihr Interesse an unserem Produkt. Unter Bezugnahme auf das zwischen Ihnen und unserem Herrn Wessels geführte Gespräch, bieten wir Ihnen nachfolgend unter Zugrundelegung der aufgeführten Verkaufs- und Lieferbedingungen an:

1 Jungheinrich Elektro-Vierrad-Gabelstapler Typ EFG-Vac 30

Nenntragkraft:	3000 kg bei 500 mm Lastschwerpunktabstand
Hubhöhe:	3.100 mm
Bremsen:	Nutzstrombremsen. Bei Zurücknehmen des Fahrpedals wird das Fahrzeug selbsttätig abgebremst. Dabei wird die Bewegungsenergie über die Fahrmotoren in Strom zurückgewandelt und in die Batterie eingespeist.
Umweltschutz:	Kunstoff- und Metallteile sind wiederverwertbar. Sie machen 65 % des Fahrzeugs aus.

Gesamtpreis zzgl. MWST EUR 32.633,00

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und sichern Ihnen schon heute sorgfältige Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen

Mister Muster

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D - 22113 Hamburg

Tel.: +49 1804 784 55 33
Fax.: +49 40 7339-1622

STILL GmbH, Berzeliusstraße 10, D - 22113 Hamburg

Schnell & Zuverlässig GmbH
Holstenwall 14 -17
Postfach 70 10 46

20335 Hamburg

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom		Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom	Hamburg, 24.01.20..
HL	20.01.20..	Klar	

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und möchten Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

Bezeichnung: **E-Gabelstapler Modell R 60**

Die Nenntragkraft beträgt 3,0 t. Das Modell R 60 erreicht eine Hubhöhe von 3.400 mm. Die Bremsen arbeiten mit einer patentierten Stromrückgewinnung (Rückgewinnungsgrad 20 %). Weitere Energierückgewinnungsmöglichkeiten ergeben sich aus technischen Entwicklungen (ca. 10 %), wie z.B. die stromlose Fahrtrichtungsumschaltung. Eine Technologie die Maßstäbe setzt.

Unser Preis pro Stück **31.926,00 €** (exkl. MWST)

Die Lieferung ist kurzfristig innerhalb von 6 Tagen möglich. Für die Lieferung berechnen wir 2 % vom Nettopreis. Wir gewähren Ihnen ein Zahlungsziel von 30

Wir hoffen, dass unser Angebot überzeugt und verbleiben in der Erwartung ihres Auftrages.

Mit freundlichem Gruß

Wolle Muster

Linde Material Handling
Linde Group

Jetschke Industriefahrzeuge GmbH & Co.
Harburger Chaussee 125
D-20539 Hamburg
Telefon: (49) 040/75615-0
Telefax: (49) 040/75615-237

Bankverbindung: Postbank BLZ: 200 100 20 Kto.-Nr.: 22233344
Haspa BLZ: 250 200 25 Kto.-Nr.: 11122233

Schnell & Zuverlässig GmbH
Holstenwall 14 -17
Postfach 70 10 46

20335 Hamburg

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom		Unser Zeichen/Unsere Nachricht vom	Hamburg, 24.01.20..
HL	20.01.20..	GH	

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 20.09.2003. Ihren Wünschen entsprechend können wir Ihnen folgendes Angebot machen:

1 Linde Elektro-Gabelstapler Typ E 30

- Tragkraft 3,0 t
- Ladedauer der Batterie ca. 9 Std.
- Betriebsstunden bei mittlerer Beanspruchung 7 Std.
- Hubhöhe 3.050 mm

Preis: 29.465,00 EUR

Die Lieferung erfolgt frei Haus. Der Versand kann zirka 5 Wochen nach Bestellungseingang durchgeführt werden.

Unsere Zahlungsbedingungen lauten: innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und Rechnungslegung netto Kasse.

Wir hoffen Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben und würden uns über Ihre Auftragserteilung sehr freuen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Muster

Im Anschluss führen Sie einen qualitativen Angebotsvergleich durch, indem Sie die Lieferanten anhand ausgewählter Kriterien miteinander vergleichen.

Um diese Aufgabe lösen zu können, lesen Sie bitte das Arbeitsblatt *Schritt für Schritt* durch!

Bearbeitungszeit: 25 Min.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entscheiden Sie sich mit Hilfe des **Infoblattes „Lieferanten" und den Angeboten** für Kriterien, die für Sie bzw. die Schnell & Zuverlässig GmbH wesentlich sind – abgesehen vom Preis -. Tragen Sie diese Kriterien in die vorgesehene Spalte der Entscheidungsbewertungstabelle ein. (Sollten Sie weniger Kriterien auswählen als Zeilen vorhanden sind, lassen Sie die entsprechende(n) in der Tabelle frei!)

2. **Gewichten** Sie die ausgewählten Kriterien **begründet** nach ihrer Bedeutung für die Kaufentscheidung. Weisen Sie hierzu jedem Kriterium einen prozentualen Anteil an der Bedeutung für die Entscheidung zu.

   → Die Summe der Gewichtung der einzelnen Kriterien muss insgesamt **100 %** ergeben.

   → Es können auch mehrere Kriterien das gleiche Gewicht bekommen.

   Tragen Sie Ihre Entscheidung in die Spalte ***„Gewichtung (G)"*** ein.

   ⇒ Notieren Sie sich die Gründe für die Vergabe der Gewichtung für die anschließende Präsentation! (z.B.: Warum hat für Sie der Preis eine Bedeutung von …% bei der Entscheidung für einen Anbieter?)

3. Bewerten Sie nun die einzelnen Entscheidungskriterien für jeden Lieferanten (nehmen Sie das Infoblatt „Lieferanten" und die Angebote zur Hilfe).

   Vergeben Sie die Bewertungspunkte folgendermaßen:

1 2	3 4	5 6	7 8	9 10
← geringster Nutzenbeitrag				großter Nutzenbeitrag →

   z.B.: „spitzen Qualität" eines Lieferanten erhält 10 Bewertungspunkte.

   Tragen Sie die vergebenen Punkte für jedes Angebot in die Spalte **„Bewertungspunk-te (B)"** ein.

4. **Multiplizieren** Sie die jeweilige Bewertung (B) mit dem Gewichtungsfaktor (G) **(GxB).**

5. Bilden Sie abschließend für jedes Angebot die Summe aus den gewichteten Bewer-tungspunkten (GxB) und wählen Sie das Angebot mit der höchsten Punktzahl aus.

6. Hängen Sie Ihren Flipchartbogen für die Präsentation der Ergebnisse an die bereitstehende Metaplanwand!

7. Wählen Sie zwei **Gruppensprecher**, die der Klasse Ihre Entscheidung **erläutern** und **begründen** können.

→

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Angebotsvergleich	

Entscheidungsbewertungstabelle:

Kriterien	Gewichtung (G)	JUNGHEINRICH		STILL Wir wollen was bewegen.		Linde	
		Bewertungs-punkte (B)	G x B	Bewertungs-punkte (B)	G x B	Bewertungs-punkte (B)	G x B
Preis							
Summe	100,00%						
Rangfolge							

Im Verlauf Ihres Projekts wurden von Ihnen zahlreiche Informationen über die Lieferanten zusammengetragen. Die Informationen haben Sie auf Fachmessen, in Gesprächen mit anderen Speditionen, Geschäftsfreunden und der Lieferantenkartei[1] ihrer Spedition gewonnen.

Diese Informationen liegen Ihnen nun ausgedruckt vor:

JUNGHEINRICH

- Durch zahlreiche technologische Entwicklungen erreicht der E-Gabelstapler eine Energierückgewinnungsrate von 35 %.
- Die Batterien erlauben eine Nutzung des Fahrzeugs von 8 Betriebsstunden.
- Auf der Messe konnten wir in Erfahrung bringen, dass ein 36 Monate vor Ort Service angeboten wird. Der Servicewagen ist im Bedarfsfall innerhalb von spätestens ca. 4 Std. in der Spedition und Stillstandzeiten können minimiert werden. Das Servicenetz ist sehr gut ausgebaut in Deutschland.
- Die Ladedauer der Batterie liegt bei ca. 6 Std.
- Die Garantiezeit beträgt 18 Monate, sie erlischt jedoch wenn 1.800 Betriebsstunden überschritten werden

STILL
Wir wollen was bewegen.

- Der Gabelstapler ist in der Lage, 8 Stunden Waren zu bewegen.
- Die Ladegeschwindigkeit beträgt 10 Stunden bei vollständiger Ladung der Batterien.
- Über einen Vertreter der Firma Still haben wir erfahren, dass etwa 95 % des Modells R 60 vollständig zu recyceln sind.
- Das Servicenetz ist nicht gut ausgebaut. Die Firma bietet jedoch einen 24 Std. Service an, der verspricht innerhalb von spätestens 6 Std. vor Ort zu sein. Es wird ein 36 Monate vor Ort Service angeboten.
- Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, sie erlischt jedoch wenn 1.800 Betriebsstunden überschritten werden.

Linde

- Durch innovative Entwicklungen erreicht der Linde Gabelstapler eine Energierückgewinnungsrate von 30 %.
- Umweltfreundlichkeit ist ein Anspruch den Linde erfüllen möchte. Etwa 80 % des Fahrzeugs sind recyclebar.
- Die Garantiezeit beträgt 18 Monate, sie erlischt jedoch wenn 2.000 Betriebsstunden überschritten werden.
- Das Servicenetz ist sehr gut ausgebaut. Innerhalb von 24. Std., so wird garantiert, ist jeder Schaden behoben oder ein Austauschfahrzeug vor Ort. Es wird ein 42 Monate vor Ort Service angeboten.

Expertenfall:

[1] Lieferantenkartei: in einigen Unternehmen werden spezielle Karteien geführt in denen Informationen über Lieferanten gesammelt werden. So kann zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Erfahrungen zurückgegriffen werden. Durch dieses Vorgehen können differenziertere Entscheidungen bei der Warenbeschaffung getroffen werden. Negative Erfahrungen mit einzelnen Lieferern können berücksichtigt werden.

1. Sie haben sich mit der Geschäftsleitung auf den Erwerb des angebotenen Linde Gabelstaplers geeinigt. Erklären Sie mit eigenen Worten, wie der Kaufvertrag zustande kommen kann.

2. Nach dem Abschluss des Kaufvertrags am 30.01.20.. zu den Bedingungen des Angebots wird der Gabelstapler am 05.03.20.. inkl. Rechnung geliefert. Die Freude ist groß und der Mitarbeiter besteigt den Stapler. Ihm fällt direkt auf, dass die vordere Felge einen Kratzer hat. Er spricht es Ihnen gegenüber an. Wie sollten Sie sich verhalten ?

3. Nach den ersten beiden Tagen ist aufgefallen, dass der Stapler nach 4 Std. (mittlerer Leistung) nicht mehr genügend Akkuleistung hat, um die Schicht zu beenden. Es wurde nach dem 2. Tag ein Gasstapler angemietet, um die Minderleistung ausgleichen zu können (Mietpreis pro Tag von 70,00 €). Wie sollten Sie sich verhalten?

4. Linde sagt, das Kratzer entstehen können und beim Einsatz des Fahrzeugs ohnehin entstehen werden, somit sieht Linde hier keinen Handlungsbedarf. Ebenso verhält sich Linde bzgl. der Akkuleistung. Linde beruft sich darauf, eine Leistung von bis zu 7 Std. angeboten zu haben. Wie sollten Sie sich verhalten?

5. Über diese Unwägbarkeiten ist das Zahlungsziel überschritten. Linde hat am 21.03.20.. eine Mahnung über den Kaufpreis geschickt und kündigt an Schadensersatz geltend zu machen. Linde erwartet den Geldeingang bis zum 25.03.20… Sie sind, wegen der Schäden an dem Stapler, nicht bereit den ganzen Betrag zu überweisen und weisen 50% des Kaufpreises an. Welchen Betrag sollten Sie an welchem Datum überweisen?

6. Das Geld ist am 25.03.20.. eingegangen und die Schäden am Stapler wurden durch einen Akkutausch sowie einem Preisnachlass auf die Felge von 100,00 € reguliert. Sie haben am 20.04.20.. nach Tausch des Akkus den Restbetrag in Echtzeit überwiesen. Linde verlangt aber ihrerseits weiterhin Schadensersatz und auch Sie überlegen, ob und in welcher Höhe Sie Schadensersatz geltend machen könnten.

7. Entscheiden Sie begründet, ob Sie Schadensersatz leisten müssen.

8. <u>Ergänzung zum Fall:</u>

Wenn Linde nicht am 05.03. sondern aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Maschineteilen aus Übersee erst am 15.04. geliefert hätte, könnten Sie dann Schadensersatz fordern? Wenn ja, in welcher Höhe? Erklären Sie die Voraussetzungen, um Schadensersatz in der von Ihnen genannten Höhe zu fordern.

Um für sein Unternehmen das optimale Produkt zu beschaffen, kann man bzw. sollte man strukturierter beim Abschluss eines Kaufvertrags vorgehen als Herr Nikolov es getan hat – obwohl es natürlich auch funktioniert; man braucht nur mehr Glück...

Lösung

Gabelstapler für die SCHNELL & ZUVERLÄSSIG GmbH



Situation: Sie sind Mitarbeiter der SCHNELL & ZUVERLÄSSIG GmbH. Seit dem 10.02. dieses Jahres arbeiten Sie in einem abteilungsübergreifenden Projekt. Ziel dieses Projekts ist es, die Umschlagsleistung zu optimieren.

Ihr Team hat festgestellt, dass für die Zielerreichung die veralteten Gabelstapler ersetzt werden müssen. Durch einen neuen Gabelstapler wird es erst möglich, die Umschlagsleistung effektiv zu erhöhen. Für diesen Gabelstapler haben Sie, in Zusammenarbeit mit Ihrem Projektteam ein Anforderungsprofil erstellt (u.a. Tragkraft mindestens 3,0t; Hubhöhe mindestens 3.000mm). Sie haben als nächstes Ziel formuliert, Anfragen an unterschiedliche Gabelstaplerhersteller zu stellen, um entscheiden zu können welcher Hersteller Ihre Ansprüche am ehesten erfüllt.

Heute, liegen Ihnen drei Angebote vor. Der Projektleiter erteilt Ihnen den **folgenden Arbeitsauftrag:**

- Ermitteln Sie für die drei Angebote den Bezugspreis für 1 Gabelstapler mit Hilfe der Ihnen bekannten Kalkulationstabelle.
- Treffen Sie eine begründete Entscheidung für das günstigste Angebot und teilen mir Ihre Entscheidung mit!

<u>Kalkulationstabelle</u> (ergänzen Sie die fehlenden Begriffe)

Lieferant / Preis (in €)	JUNGHEINRICH	STILL Wir wollen was bewegen.	Linde
Listenpreis, netto	**32.633,00**	**31.926,00**	**29.465,00**
- Rabatt (in €)	**5%=1.631,65**	**-**	**-**
= **Zieleinkaufspreis**	**31.001,35**	**31.926,00**	**29.465,00**
- Skonto (in €)	**-**	**3%=957,78**	**-**
= **Bareinkaufspreis**	**31.001,35**	**30.968,22**	**29.465,00**
+ Bezugskosten	**-**	**2%=638,52**	**-**
= Bezugspreis	**31.001,35**	**31.606,74**	**29.465,00**

Im Anschluss führen Sie einen qualitativen Angebotsvergleich durch, indem Sie die Lieferanten anhand ausgewählter Kriterien miteinander vergleichen.

Um diese Aufgabe lösen zu können, lesen Sie bitte das Arbeitsblatt *Schritt für Schritt* durch!

Bearbeitungszeit: 25 Min.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entscheiden Sie sich mit Hilfe des **Infoblattes „Lieferanten" und den Angeboten** für Kriterien, die für Sie bzw. die Schnell & Zuverlässig GmbH wesentlich sind – abgesehen vom Preis -. Tragen Sie diese Kriterien in die vorgesehene Spalte der Entscheidungsbewertungstabelle ein. (Sollten Sie weniger Kriterien auswählen als Zeilen vorhanden sind, lassen Sie die entsprechende(n) in der Tabelle frei!)

2. **Gewichten** Sie die ausgewählten Kriterien **begründet** nach ihrer Bedeutung für die Kaufentscheidung. Weisen Sie hierzu jedem Kriterium einen prozentualen Anteil an der Bedeutung für die Entscheidung zu.

   → Die Summe der Gewichtung der einzelnen Kriterien muss insgesamt **100 %** ergeben.

   → Es können auch mehrere Kriterien das gleiche Gewicht bekommen.

   Tragen Sie Ihre Entscheidung in die Spalte ***„Gewichtung (G)"*** ein.

   ⇒ Notieren Sie sich die Gründe für die Vergabe der Gewichtung für die anschließende Präsentation! (z.B.: Warum hat für Sie der Preis eine Bedeutung von …% bei der Entscheidung für einen Anbieter?)

3. Bewerten Sie nun die einzelnen Entscheidungskriterien für jeden Lieferanten (nehmen Sie das Infoblatt „Lieferanten" und die Angebote zur Hilfe).

   Vergeben Sie die Bewertungspunkte folgendermaßen:

1 2	3 4	5 6	7 8	9 10
← geringster Nutzenbeitrag				→ größter Nutzenbeitrag

   z.B.: „spitzen Qualität" eines Lieferanten erhält 10 Bewertungspunkte.

   Tragen Sie die vergebenen Punkte für jedes Angebot in die Spalte **„Bewertungspunk-te (B)"** ein.

4. **Multiplizieren** Sie die jeweilige Bewertung (B) mit dem Gewichtungsfaktor (G) **(GxB).**

5. Bilden Sie abschließend für jedes Angebot die Summe aus den gewichteten Bewer-tungspunkten (GxB) und wählen Sie das Angebot mit der höchsten Punktzahl aus.

6. Hängen Sie Ihren Flipchartbogen für die Präsentation der Ergebnisse an die bereitstehende Metaplanwand!

7. Wählen Sie zwei **Gruppensprecher**, die der Klasse Ihre Entscheidung **erläutern** und **begründen** können.

→

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Angebotsvergleich	

Entscheidungsbewertungstabelle:

Kriterien	Gewichtung (G)	JUNGHEINRICH		STILL Wir wollen was bewegen.		Linde	
		Bewertungs-punkte (B)	G x B	Bewertungs-punkte (B)	G x B	Bewertungs-punkte (B)	G x B
Preis							
Summe	100,00%						
Rangfolge							

Individuelle Lösung.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Angebotsvergleich	

Expertenfall:

1. Sie haben sich mit der Geschäftsleitung auf den Erwerb des angebotenen Linde Gabelstaplers geeinigt. Erklären Sie mit eigenen Worten, wie der Kaufvertrag zustande kommen kann.

   Angebot = Antrag + Bestellung zu gleichen Konditionen=Annahme = KV

2. Nach dem Abschluss des Kaufvertrags am 30.01., zu den Bedingungen des Angebots, wird der Gabelstapler am 05.03.20.. inkl. Rechnung geliefert. Die Freude ist groß und der Mitarbeiter entdeckt bei der Annahme des Staplers, dass die vordere Felge einen Kratzer hat. Er spricht es Ihnen gegenüber an. Wie sollten Sie sich verhalten ?

   Unverzügliche Rüge des Mangels beim Lieferanten – offener Mangel (Es handelt sich um einen Mangel in der Beschaffenheit)

3. Nach den ersten beiden Tagen ist aufgefallen, dass der Stapler nach 4 Std. (mittlerer Leistung) nicht mehr genügend Akkuleistung hat, um die Schicht zu beenden. Es wurde nach dem 2. Tag ein Gasstapler angemietet, um die Minderleistung ausgleichen zu können (Mietpreis pro Tag von 70,00 €). Wie sollten Sie sich verhalten?

   Verdeckter Mangel, Rüge innerhalb von 24 Monaten sofort nach Entdecken.

4. Linde sagt, das Kratzer entstehen können und beim Einsatz des Fahrzeugs ohnehin entstehen werden, somit sieht Linde hier keinen Handlungsbedarf. Ebenso verhält sich Linde bzgl. der Akkuleistung. Linde beruft sich darauf, eine Leistung von bis zu 7 Std. angeboten zu haben. Wie sollten Sie sich verhalten?

   Vorrangig: Nachbesserung verlangen um nachrangige Rechte geltend machen zu können.
   → Evtl. Androhung von Schadensersatzforderungen und/oder Androhung Rücktritt vom KV.

5. Über diese Unwägbarkeiten ist das Zahlungsziel überschritten. Linde hat am 21.03.20.. eine Mahnung über den Kaufpreis geschickt und kündigt an Schadensersatz geltend zu

machen. Linde erwartet den Geldeingang bis zum 25.03.20… Sie sind, wegen der Schäden an dem Stapler, nicht bereit, den ganzen Betrag zu überweisen und weisen 50% des Kaufpreises an. Welchen Betrag sollten Sie an welchem Datum überweisen?

29.465,00 € x 50% = 14.732,50 € Zahlungeingang bei Linde am 25.03.20..

6. Das Geld ist am 24.03.20.. eingegangen und die Schäden am Stapler wurden durch einen Akkutausch sowie einem Preisnachlass auf die Felge von 100,00 € reguliert. Sie haben am 20.04.20.. nach Tausch des Akkus den Restbetrag in Echtzeit überwiesen. Linde verlangt aber ihrerseits weiterhin Schadensersatz und auch Sie überlegen, ob und in welcher Höhe Sie Schadensersatz geltend machen könnten.

Berechnen Sie die evtl. Schadensforderungen von Linde sowie S&Z GmbH.

Linde: Wir schulden 29.365 – 14.732,50 = 14.632,50 Verzug über 24 Tage (5 Tage im März + 19 Tage im April, da Zahlung am 20.04.)

14632,50 x (-0,83%+9%)8,17=1195,48 * 24/360 =79,70 €

S&Z: 70 € Miete pro Staplertag x 44 Tage (07.03-20.04 → 24 Tage im März, da der 7. der erste Miettag ist und 20 Tage im April, da wir den Mietstapler am 20. Noch haben) = 3.080,00 €

7. Entscheiden Sie begründet, ob Sie Schadensersatz leisten müssen.

Nein, die Forderungen werden gegengerechnet somit ergibt sich ein Guthaben für S&Z von 3080,00 – 79,70 = 3000,30 €

8. <u>Ergänzung zum Fall:</u>

Wenn Linde nicht am 05.03. sondern aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Maschineteilen aus Übersee erst am 15.04. geliefert hätte, könnten Sie dann Schadensersatz fordern? Wenn ja, in welcher Höhe? Erklären Sie die Voraussetzungen, um Schadensersatz in der von Ihnen genannten Höhe zu fordern.

Voraussetzung für Lieferverzug:

- Verschulden → liegt vor, da Linde die Lieferschwierigkeiten zu vertreten hat
- Fälligkeit → mit Kaufvertrag am 30.01. gegeben
- Verzug → liegt nicht vor, da der Liefertermin nicht genau bestimmt ist und eine Mahnung erforderlich ist (da nicht kalendermäßig bestimmbar)
- Schadensersatz kann somit nicht gefordert werden, da kein Verzug

- Nach 5 Wochen wäre die Lieferung erwartbar gewesen → 07.02.20..
  jedoch erst durch Anmahnung der Lieferung wäre Linde in Verzug gekommen, sinnvollerweise wäre eine Nachfrist gesetzt worden von z.B. „Lieferung bis 14.02.20..“ → dann wäre ein Schadensersatz möglich gewesen in Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens von 70,00 EUR Gabelstaplermiete pro Tag
  → 14.02. bis 15.04. = 61 Tage (16 Tage im Februar, 30 Tage im März und 15 Tage im April) → 61 x 70 EUR = 4.270,00 EUR

Besitz und Eigentum

Nach erfolgreichem Abschluss des Kaufvertrags muss das Eigentum an der Sache übertragen werden. Erkläre in eigenen Worten den Ablauf der Eigentumsübertragung. Nutze dazu die nachfolgenden Aufgaben.

Arbeitsauftrag 2



1. Herr Fuchs bewohnt sein eigenes Haus. Ein weiteres Haus, das er von seiner Tante Erna geerbt hat, wurde von ihm an Herrn Vogel vermietet.

Wer ist der **Besitzer** des vermieteten Hauses?

Wer ist der **Eigentümer** des vermieteten Hauses?

2. Welcher **Unterschied** besteht demnach zwischen **Besitz und Eigentum**?

3. Wie erfolgt der **Eigentumsübergang** bei

beweglichen Sachen?



unbeweglichen Sachen?



4. **Gutgläubiger Erwerb**

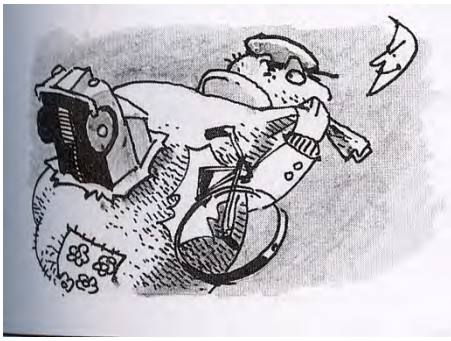
Bitte bearbeiten Sie die folgenden Fragen mit Hilfe der Gesetzestexte.

§ 932 Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

(1) Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist . (...)

(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge großer Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.

a) Herr Fuchs mietet sich ein Fahrrad. Danach verkauft er es für 300€ seiner nichts ahnenden Nachbarin Frau Fischer. Ist diese nun Eigentümerin des Fahrrads geworden?



§ 935 Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen

(1) Der Erwerb des Eigentums aufgrund der § 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. (…)

b) Herr Fuchs hat großes Pech: Während der Nacht hat ein Dieb von seinem Auto die teuren Leichtmetallfelgen abmontiert und an den ahnungslosen Herrn Sobo verkauft. Ist Herr Sobo nun Eigentümer der Leichtmetallfelgen geworden?

INFOBOX:

Der Zweck der meisten Rechtsgeschäfte ist die Übertragung von Eigentums- oder Besitzrechten.

Definition: Eigentum ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache. Der Eigentümer kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren (§ 903 BGB).

Definition: Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, man hat also unmittelbare Verfügungsgewalt über sie (§ 854 BGB).

Eigentümer und Besitzer können identische oder verschiedene Personen sein. Der Besitz wird durch Erlangung der tatsächlichen Gewalt über eine Sache erworben, gleich, ob dies auf rechtmäßige Weise (z. B. durch Leihe) oder unrechtmäßige Weise (z. B. durch Diebstahl) geschieht.

Zur Übertragung der Besitzrechte genügt die Übergabe (§854 BGB). Dagegen muss zur **Eigentumsübertragung bei beweglichen Sachen** eine Einigung der Beteiligten über den Übergang der Eigentumsrechte auf den anderen und die Übergabe erfolgen. Die Einigung genügt und die Übergabe ist nicht mehr nötig, wenn sich die Sache bereits beim künftigen Eigentümer befindet, dieser also Besitzer der Sache ist. Befindet sich die Sache bei einem Dritten, tritt anstelle der Übergabe die Abtretung des Herausgabeanspruches (§ 931 BGB).

Lösung:



1. Herr Fuchs bewohnt sein eigenes Haus. Ein weiteres Haus, das er von seiner Tante Erna geerbt hat, wurde von ihm an Herrn Vogel vermietet.

Wer ist der **Besitzer** des vermieteten Hauses?	Wer ist der **Eigentümer** des vermieteten Hauses?
Herr Vogel	Herr Fuchs

2. Welcher **Unterschied** besteht demnach zwischen **Besitz und Eigentum?**

Besitz	tatsächliche Herrschaft über eine Sache (unmittelbar Verfügungsgewalt §854 BGB
Eigentum	rechtliche Herrschaft über eine Sache §903 BGB

3. Wie erfolgt der **Eigentumsübergang** bei

beweglichen Sachen?	unbeweglichen Sachen?
Einigung + Übergabe der Sache §929 BGB	Einigung + Auflassung + Eintragung ins Grundbuch §873, 925 BGB

4. **Gutgläubiger Erwerb**

Bitte bearbeiten Sie die folgenden Fragen mit Hilfe der Gesetzestexte.

§ 932 Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

(1) Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. (...)

(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.

a) Herr Fuchs mietet sich ein Fahrrad. Danach verkauft er es für 300€ seiner nichts ahnenden Nachbarin Frau Fischer. Ist diese nun Eigentümerin des Fahrrads geworden?

Ja, gutgläubiger Erwerb

→ **Gutgläubiger Erwerb ist nur möglich bei einvernehmlichem Besitzwechsel. Beispiel: Überlassung einer Bierzeltgarnitur mit anschließendem Verkauf durch den Entleiher.**



§ 935 Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen

(1) Der Erwerb des Eigentums aufgrund der § 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. (...)

b) Herr Fuchs hat großes Pech: Während der Nacht hat ein Dieb von seinem Auto die teuren Leichtmetallfelgen abmontiert und an den ahnungslosen Herrn Sobo verkauft. Ist Herr Sobo nun Eigentümer der Leichtmetallfelgen geworden?

Nein, da Diebstahl

§ 932 Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

(1) Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist . (...)

(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge großer Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.

§ 935 Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen

(1) Der Erwerb des Eigentums aufgrund der § 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. (...)

-

ÜA VIII

Arbeitsauftrag 1:

1. Lesen Sie aufmerksam das folgende Gespräch durch.
2. Entscheiden Sie bei den Nummern (1) bis (13), wer Besitzer und wer Eigentümer der jeweiligen Sache ist. *Hinweis: Beachten Sie bei Ihren Überlegungen das gesamte Gespräch!*
3. Notieren Sie die Lösungen in der beiliegenden Tabelle.
4. Vergleichen Sie mit Ihrem Nachbarn Ihre erarbeiteten Lösungen.



Bearbeitungszeit: 20 Minuten

Ausgangssituation:

Bei der Wall GmbH, Spedition & Logistik, stehen einige Investitionen in der Abteilung Lager und Logistik an. Die Kapazität des **(1) eigenen Lagers** ist ausgeschöpft und die **(2) Sendungen** einiger Kunden müssen bereits in einem bei der Lorenz-Speditions AG **(3) angemieteten Lager** eingelagert werden. Da ein benachbartes **(4) Grundstück** zum Verkauf steht, beabsichtigt die Wall GmbH dieses zu kaufen und dort eine neue **(5) Lagerhalle** zu bauen. Überdies sind zwei der drei vor fünf Jahren gekauften, eigenen **(6) Gabelstapler** abgeschrieben und wegen der häufigen, „altersbedingten" Ausfälle zu ersetzen.

Um nähere Einzelheiten zu klären, sitzen die Geschäftsführerin, Frau Seeding, und der Hauptabteilungsleiter der Abteilung Lager und Logistik, Herr Lohmacher, im Konferenzraum:

Fr. Seeding: Ich habe mich entschieden, dass die **(7) neuen Gabelstapler** auf Raten gekauft werden. Das Angebot der Stoll KG ist einfach zu gut. Unsere alten Gabelstapler können wir in Zahlung geben. Die zwei defekten Gabelstapler hat die Stoll KG sowieso schon. Haben Sie mit dem Anbieter gesprochen? Wann könnten wir die Abholung veranlassen?

Hr. Lohmacher: Übernehmen könnten wir die neuen Gabelstapler sofort. Wir nehmen das Angebot also an. Wir müssen nur daran denken, dass das Eigentum endgültig erst nach der Bezahlung der letzten Rate auf uns übergeht.

Fr. Seeding: Genau. ... Kommen wir zu unserem Nachbargrundstück. Obgleich es sozusagen seit Jahren herrenlos ist – da wohnt schließlich niemand –, haben wir wohl nicht die Möglichkeit, es als das unsrige zu bezeichnen. Wem gehört es denn?

Hr. Lohmacher: Der Grundbuchauszug zeigt, dass es einer Frau Schlesinger in München gehört. Ich habe mich mit ihr in Verbindung gesetzt und sie wäre mit einem Verkauf einverstanden. Gemäß unseren Vorstellungen würde sie uns das Grundstück für einen Kaufpreis von einer Million Euro, so wie es ist, überlassen.

Fr. Seeding: Gut. ... Sie kümmern sich um die Formalitäten, wie notarielle

Beurkundung, Eintrag im Grundbuch und so weiter?

Hr. Lohmacher: Sicher ...

Plötzlich klingelt das Telefon, Frau Seeding stellt die Freisprechanlage ein. Es meldet sich der Hauptabteilungsleiter der Lkw-Disposition, Herr Flicker:

Hr. Flicker: … Da mein **(8) Firmenwagen** und auch **(9) der Firmenwagen des Boten** zur Inspektion sind, wollte ich Herrn Lohmacher fragen, ob der Bote **(10) seinen Privatwagen** ausleihen kann, um die Dokumente für die morgigen Transporte zu Johannson & Sohn bringen lassen zu können.

Hr. Lohmacher: Natürlich, der Schlüssel ist in der **(11) Schublade „meines" Schreibtisches**. Sagen Sie ihm bitte, er solle den Wagen im Anschluss daran durch die Waschanlage fahren.

Hr. Flicker: Okay, vielen Dank. ... Im Übrigen habe ich ein Angebot für 200 **(12) Europaletten** für **(13) 1,00 Euro** pro Stück. Haben Sie Interesse?

Fr. Seeding: Wieso kosten die nur einen Euro? Das ist ja nur ein Bruchteil des üblichen Preises! ...

Lösungstabelle

Nr.	Sache	Besitzer	Eigentümer

Nr.	Sache	Besitzer	Eigentümer



Bearbeitungszeit: 15 Minuten



ÜA VIII **Arbeitsauftrag 2:**

1. Formulieren Sie jeweils eine Definition für „Besitz“ und „Eigentum“.

Definition Besitz:

Definition Eigentum:

2. Geben Sie an, wie die Eigentumsübertragung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen erfolgt.

beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen

LÖSUNGEN

Arbeitsauftrag 1:

Ausgangssituation:

Bei der Wall GmbH, Spedition & Logistik, stehen einige Investitionen in der Abteilung Lager und Logistik an. Die Kapazität des **1. eigenen Lagers (B/E: Wall GmbH**) ist ausgeschöpft und die **2. Sendungen (B: Wall GmbH, E: Kunden)** einiger Kunden müssen bereits in einem bei der Lorenz-Speditions AG **3. angemieteten Lager (B: Wall GmbH mittelbar, Lorenz unmittelbar, E: Lorenz)** eingelagert werden. Da ein benachbartes **4. Grundstück (vor dem Verkauf: B/E: Frau Schlesinger; nach dem Verkauf: B/E: Wall GmbH)** zum Verkauf steht, beabsichtigt die Wall GmbH dieses zu kaufen und dort eine neue **5. Lagerhalle (nach Kauf und Bau – B/E: Wall GmbH)** zu bauen. Überdies sind zwei der drei vor fünf Jahren gekauften, eigenen **6. Gabelstapler (B/E: Wall GmbH)** abgeschrieben und wegen der häufigen, „altersbedingten" Ausfälle zu ersetzen.

Um nähere Einzelheiten zu klären, sitzen die Geschäftsführerin, Frau Seeding, und der Hauptabteilungsleiter der Abteilung Lager und Logistik, Herr Lohmacher, im Konferenzraum:

Fr. Seeding: Ich habe mich entschieden, dass die **7. neuen Gabelstapler (vor Kauf B/E: Stoll KG; nach Kauf B: Wall GmbH; E: Stoll KG)** auf Raten gekauft werden. Das Angebot der Stoll KG ist einfach zu gut. Unsere alten **Gabelstapler (vor Verkauf B/E: Wall GmbH; nach Verkauf: B/E: Stoll KG)** können wir in Zahlung geben. Die zwei defekten Gabelstapler hat die Stoll KG sowieso schon. Haben Sie mit dem Anbieter gesprochen? Wann könnten wir die Abholung veranlassen?

Hr. Lohmacher: Übernehmen könnten wir die neuen Gabelstapler sofort. Wir nehmen das Angebot also an. Wir müssen nur daran denken, dass das Eigentum endgültig erst nach der Bezahlung der letzten Rate auf uns übergeht (wg. Eigentumsvorbehalt).

Fr. Seeding: Genau. ... Kommen wir zu unserem Nachbargrundstück. Obgleich es sozusagen seit Jahren herrenlos ist – da wohnt schließlich niemand –, haben wir wohl nicht die Möglichkeit, es als das unsrige zu bezeichnen. Wem gehört es denn?

Hr. Lohmacher: Der Grundbuchauszug zeigt, dass es einer Frau Schlesinger in München gehört. Ich habe mich mit ihr in Verbindung gesetzt und sie wäre mit einem Verkauf einverstanden. Gemäß unseren Vorstellungen würde sie uns das **Grundstück** für einen Kaufpreis von einer Million Euro, so wie es ist, überlassen.

Fr. Seeding: Gut. ... Sie kümmern sich um die Formalitäten, wie notarielle Beurkundung, Eintrag im Grundbuch und so weiter?

Hr. Lohmacher: Sicher ...

Plötzlich klingelt das Telefon, Frau Seeding stellt die Freisprechanlage ein. Es meldet sich der Hauptabteilungsleiter der Lkw-Disposition, Herr Flicker:

Hr. Flicker: … Da mein **8. Firmenwagen (B: Hr. Flicker, E: (vermutlich) Wall GmbH, Spedition & Logistik)** und auch **9. der Firmenwagen des Boten (B: Bote, E: Wall GmbH)** zur Inspektion sind, wollte ich Herrn Lohmacher fragen, ob der Bote **10. seinen Privatwagen (B/E: vor Leihe Hr. Lohmacher; nach Leihe – B: Bote, E: Hr. Lohmacher)** ausleihen kann, um die Dokumente für die morgigen Transporte zu Johannson & Sohn bringen lassen zu können.

Hr. Lohmacher: Natürlich, der Schlüssel ist in der **11. Schublade „meines" Schreibtisches (B: unmittelbar Hr. Lohmacher, mittelbar: Wall GmbH, E: Wall GmbH)**. Sagen Sie ihm bitte, er solle den Wagen im Anschluss daran durch die Waschanlage fahren.

Hr. Flicker: Okay, vielen Dank. ... Im Übrigen habe ich ein Angebot für 200 **12. Europaletten (B/E: Anbieter, sofern nicht unrechtmäßig in Besitz genommen)** für **13. 1,00 Euro (B: der, der es hat, E: BRD/Europ. Union)** pro Stück. Haben Sie Interesse?

Fr. Seeding: Wieso kosten die nur einen Euro? Das ist ja nur ein Bruchteil des üblichen Preises! ...

Anlage M1: Lösungstabelle

Nr.	Sache	Besitzer	Eigentümer
1	Lager	Wall GmbH	Wall GmbH
2	Sendungen einiger Kunden	Wall GmbH	Kunden
3	angemietetes Lager	Wall GmbH	Lorenz-Speditions AG
4	Grundstück	vor dem Verkauf: Frau Schlesinger nach dem Verkauf: Wall GmbH	vor dem Verkauf: Frau Schlesinger nach dem Verkauf: Wall GmbH (falls Finanzierung: KI)
5	Lagerhalle	Wall GmbH (wenn gebaut)	Wall GmbH bzw. KI, wenn finanziert
6	Gabelstapler	vor dem Verkauf: Wall GmbH nach dem Verkauf: Stoll KG	vor dem Verkauf: Wall GmbH nach dem Verkauf: Stoll KG
7	neuen Gabelstapler	vor dem Kauf: Stoll KG nach dem Kauf: Wall GmbH	vor dem Kauf: Stoll KG nach dem Kauf: Stoll KG
8	Firmenwagen	Herr Flicker	Wall GmbH (oder KI, wenn finanziert)
9	der Firmenwagen des Boten	Bote	Wall GmbH
10	Privatwagen von Herrn Lohmacher	vor der Leihe: Herr Lohmacher nach der Leihe: Bote	vor der Leihe: Herr Lohmacher nach der Leihe: Herr Lohmacher
11	Schublade des Schreibtisches von Herrn Lohmacher	Herr Lohmacher	Wall GmbH
12	Europaletten	Anbieter der Paletten	Anbieter der Paletten
13	1,00 Euro	Derjenige, der das 1,00 Euro Stück besitzt	Derjenige, der das 1,00 Euro Stück besitzt

Arbeitsauftrag 2:

1. Formulieren Sie jeweils eine Definition für „Besitz“ und „Eigentum“.

   Definition Besitz:

   Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, man hat also unmittelbare Verfügungsgewalt über sie (§ 854 BGB).
   ➔ ***Wer hat die Sache?***

   Definition Eigentum:

   Eigentum ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache. Der Eigentümer kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren (§ 903 BGB).
   ➔ ***Wem gehört die Sache?***

2. Geben Sie an, wie die Eigentumsübertragung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen erfolgt.

beweglichen Sachen	unbeweglichen Sachen
EINIGUNG **+** **ÜBERGABE der Sache** **§ 929 BGB**	**EINIGUNG** **+** **AUFLASSUNG** **(EINTRAGUNG der Rechtsänderung)** **§ 873 BGB** **§ 925 BGB**

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag

Durch Abschluss des Kaufvertrags entstehen Rechte und Pflichten. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Ware wie abgesprochen zu liefern. Der Käufer verpflichtet sich, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.

In der Regel erfolgt die Bereitstellung der Ware durch den Verkäufer am Werk (Erfüllungsort) und die Zahlung erfolgt durch den Käufer an den Verkäufer.

Um die Erfüllung der Pflicht beurteilen zu können, gibt es folgende Grundsätze:

Art Beschaffenheit und Güte der Ware	
Art, Beschaffenheit und Güte	➔ Kennzeichnung der Ware durch **handelsübliche Bezeichnung** ➔ Bezeichnung der **Güte/Qualität** der Ware z. B. durch: • Hinweis auf Abbildungen und genaue Beschreibungen (z. B. Katalog, Prospekt) • Hinweis auf Muster oder Proben • Nennung von Marken- oder Typbezeichnungen • Hinweis auf Gütezeichen (z. B. Wollsiegel, RAL-Gütezeichen) • Hinweis auf Warenzeichen/Marke (z. B. 4711, Nokia) • Hinweis auf die Herkunft der Ware (z. B. bei Alkohol, Kaffee, Tabak) • Angabe einer Güteklasse: Handelsklasse (z. B. Eier), Type (z. B. Mehl Type 405), Standards (z. B. Baumwolle) • Angabe des Jahrgangs (z. B. Wein) • Angaben zur Zusammensetzung (Fett- oder Alkoholgehalt) • Angabe der Farbe
Gesetzliche Regelung	Fehlt eine Angabe über Art, Beschaffenheit und Güte, so ist eine Ware mittlerer Art und Güte zu liefern.

Menge der Ware	
Menge	• **Mengenangaben** • normalerweise in gesetzlichen Maß-/Gewichtseinheiten (m, kg, l, t, m^3, …) • oder handelsübliche Bezeichnungen (Dutzend [12], Gros [144], Sack, Ballen)

Preis der Ware	
Preis	• In Geld ausgedrückter Wert einer Ware bezogen auf gesetzliche Maßeinheiten oder handelsübliche Bezeichnungen • Stückpreis/mengenabhängige Preise • Brutto-/Nettopreise
Preisminderungen	**Rabatt:** Sofortige Abzüge vom festgelegten Listenpreis (ohne Berücksichtigung des Zahlungszeitpunktes) • Funktionsrabatte (z. B. Wiederverkäuferrabatt) • Mengenrabatte (gestaffelte Rabatte, Naturalrabatt) • Treuerabatt für langjährige Kunden • Personalrabatt für Betriebsangehörige • Sonderrabatte bei bestimmten Anlässen (Jubiläen, Messe, …) **Skonto:** • Barzahlungsrabatt

	• Preisvergünstigung für vorzeitiges Zahlung (Nichtausnutzung des Zahlungszieles) **Bonus:** • Umsatzvergütung, die nachträglich für das Erreichen einer bestimmten Umsatzhöhe gewährt wird.

Verpackungskosten	
Verpackung	**Verkaufsverpackung:** Wird vom Endverbraucher zum Transport oder bis zum Verbrauch der Ware verwendet (z. B. Konservendose). **Versandverpackung:** Dient dazu, Ware auf dem Weg vom Hersteller bis zum Vertreiber vor Schäden zu bewahren oder wird aus Gründen der Sicherheit des Transports verwendet.
Gesetzliche Regelung	§ 448 I BGB ➢ Der Verkäufer trägt die Kosten der Verkaufsverpackung. ➢ Der Käufer trägt die Kosten der Versandverpackung.

Transportkosten / Frachtkosten

ab Lager, ab Werk	Der Käufer holt die Ware ab (oder lässt sie abholen). Der Verkäufer stellt die Ware zur Verfügung.
unfrei, ab hier	Der Verkäufer übergibt die Ware an den Frachtführer, der Käufer trägt die Versandkosten.
frei Waggon, frei Schiff	Der Verkäufer versendet die Ware an das Schiff oder an den Bahnhof zur Verladung auf den Waggon.
frei, frachtfrei, frei Bestimmungsort	Der Verkäufer trägt die Versandkosten bis zum Bestimmungsort. Am Bestimmungsort entstehende Kosten (Rollgelder etc.) trägt der Käufer.
frei Haus, frei Lager, frei Werk	Der Verkäufer trägt sämtliche anfallenden Versandkosten.
Frachtbasis, Frachtparität 	Es wird vereinbart, dass der Käufer die Kosten ab einem bestimmten (hypothetischen) Ort trägt, der nicht Geschäftssitz des Verkäufers ist (Frachtbasis) oder der Käufer trägt die Versandkosten bis zu seinem Geschäftssitz, auch wenn die Ware an einen anderen Ort versendet wird (Frachtparität). ⇢ Frachtkosten bei „Frachtbasis „Köln“ → tatsächlich entstehende Frachtkosten

Gesetzliche Regelung	Der Käufer muss, wenn nichts anderes vereinbart wurde, die Transportkosten zahlen. Warenschulden sind im Zweifel „**Holschulden**“ (§ 448 BGB). Der Preis des Lieferers gilt daher, falls nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder Lager des Lieferanten. In internationalen Kaufverträgen werden in der Regel Incoterms vereinbart z.B. EXW, FOB, DAP, CIF, usw.

Zahlungsbedingungen	
Zahlungsvereinbarungen	**Vor der Lieferung, z. B.:** • z. B. Anzahlung • Zahlung im Voraus • netto Kasse gegen Rechnung **Bei Lieferung, z. B.:** • gegen bar • netto Kasse • gegen Nachnahme **Nach der Lieferung, z. B.:** • Zahlungsziel 2 Monate • Ziel 2 Monate oder Kasse innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto • zahlbar in 4 Monatsraten • Ziel 3 Monate gegen Wechsel
Gesetzliche Regelung	§ 271 BGB Die Zahlung (ohne Vereinbarung) hat Zug-um-Zug, also sofort nach Lieferung zu erfolgen.

Erfüllungsort	
Erfüllungsort	• Erfüllungsort ist der Ort, an dem die Lieferung der Ware durch den Verkäufer bzw. die Zahlung durch den Käufer fristgerecht zu erfüllen ist. → Ware Ort Verkäufer → Geld Ort Käufer • Der Erfüllungsort kann zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden (vertraglicher Erfüllungsort: z. B. „Erfüllungsort für beide Teile ist Bremen“) → Ausnahme beim einseitigen Handelskauf (Verbrauchsgüterkauf)
Gesetzliche Regelung	§ 269 BGB Der gesetzliche Erfüllungsort ist da, wo der Schuldner seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat: • Der Verkäufer schuldet die Bereitstellung der Ware an seinem Wohn- oder Geschäftssitz, muss diese demnach zur Abholung bereithalten = „**Warenschulden sind Holschulden**“ • Der Käufer schuldet die Zahlung des Kaufpreises, er muss das Geld von seinem Wohn- oder Geschäftssitz an den Verkäufer schicken. Er trägt aber weiter das Verlustrisiko.

Gerichtsstand	
Gerichtsstand	• Gerichtsstand = Ort des für Rechtsstreitigkeiten zuständigen Gerichts • Nur Kaufleute können vertraglich einen abweichenden Gerichtsstand vereinbaren • Ist einer der Kaufvertragspartner eine Privatperson (einseitiger Handelskauf), gilt immer der Wohnort des Käufers als Gerichtsstand. • Bis zu einem Streitwert von 5.000 € ist das Amtsgericht zuständig, über 5.000 € das Landgericht. **<u>Auszug aus den ADSp:</u>** 30.3: Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus dem Auftragsverhältnis oder im Zusammenhang damit entstehen, ist für alle Beteiligten, soweit sie Kaufleute sind, entweder der Ort der Niederlassung des Auftraggebers oder derjenigen Niederlassung des Spediteurs, an die der Auftrag gerichtet ist.
Gesetzliche Regelung	• **Gerichtsstand bei Verträgen ist der Gerichtsstand des gesetzlichen oder vertraglichen Erfüllungsortes. (§ 29 ZPO)**

Gefahrenübergang	
Gefahrenübergang	• Der Gefahrenübergang beschreibt den Ort, an dem die Gefahr eines zufälligen Untergangs der Ware und einer evtl. Haftungslücke bei Beschädigung oder Verlust der Ware vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. • Bei einem Schaden durch Verschulden einer Vertragspartei muss der schuldige Teil den Schaden tragen. • Bei zufällig entstehenden Schäden trägt den Schaden derjenige, der die Gefahr trägt.
Gesetzliche Regelung	Der Gefahrenübergang auf den Käufer findet ➔ mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer (zweiseitiger Handelskauf) ➔ mit Übergabe an den Käufer bei Selbstanlieferung im Versendungskauf[2] statt. ➔ mit Übergabe an den Käufer (oder eines Erfüllungsgehilfen, z.B. vom Käufer beauftragten Spediteur) bei einem einseitigen Handelskauf (Verbrauchsgüterkauf)

[2] **Versendungskauf** = Verkäufer hat für die Versendung der Kaufsache zum Käufer zu sorgen und muss diese bezahlen. In der Regel wird für den Transport ein Dritter (Spediteur, Frachtführer) in Anspruch genommen.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 3:



Frau Amberger, Witwe eines Künstlers in Bonn, schließt mit dem Münchener Arzt Dr. med. Bertram einen Kaufvertrag über eine Holzplastik für 4.750,00 € aus der Hinterlassenschaft ihres Mannes. Es wurden keine vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich des Versands und Leistungsorts getroffen.

(1) Einige Tage nach Abschluss des Vertrages ruft der Arzt Frau Amberger an und bittet um sofortige Zusendung der Plastik. Frau Amberger will die Plastik jedoch erst in 6 Wochen aus dem Haus geben, da sie vorher noch eine Gedächtnisausstellung der hinterlassenen Werke ihres Mannes veranstalten möchte.

Muss Frau Amberger die Plastik sofort ausliefern, wenn der Arzt darauf besteht?

(2) Wie lange kann sich Dr. Bertram mit der Bezahlung Zeit lassen?

(3) Frau Amberger verpackt die Plastik sachgemäß in einer Holzkiste. Für das Verpackungsmaterial hat sie 28 € bezahlt. Diesen Betrag stellt sie Dr. Bertram in Rechnung. Der Käufer muss die Kosten der Versendung nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort tragen.

a) Ist im vorliegenden Fall München oder Bonn der Erfüllungsort für die Warenlieferung?

b) Wer muss die Verpackungskosten tragen?

(4) Frau Amberger lässt die Plastik durch einen Spediteur zum Bahnhof bringen und nach München versenden. Als Rollgeld berechnet der Spediteur 25 €. Frau Amberger stellt das Rollgeld Dr. Bertram in Rechnung.

a) Muss Dr. Bertram die 25 € Rollgeld bezahlen?

b) Der Arzt beabsichtigt, den Kaufpreis um die ihm entstandenen Frachtkosten und die Kosten der Zufuhr in München zu kürzen. Ist er dazu berechtigt?

c) Frau Amberger hat eine andere Plastik an einen in Bonn wohnenden Kunstliebhaber verkauft. Wer trägt die Beförderungskosten?

(5) Die Plastik wird beim Transport durch Verschulden des Bahnpersonals beschädigt. Dr. Bertram muss die Plastik durch einen Künstler ausbessern lassen. Kosten: 200 €.

a) Darf der Arzt die 200 € vom Kaufpreis abziehen?

b) Kann Dr. Bertram die 200 € abziehen, wenn der Nachweis erbracht wird, dass Frau Amberger die erforderliche Sorgfalt bei der Verpackung außer Acht ließ?

(6) Frau Amberger will die Zahlung des vollen Kaufpreises erzwingen. Muss sie in München oder Bonn die Klage erheben?

(7) Dr. Bertram zahlt an Frau Amberger durch Postanweisung. Er hat die Gebühr für die Postanweisung abgezogen, weil ihm Frau Amberger die Transportkosten in Rechnung gestellt hat. Hat Dr. Bertram Recht?

(8) 14 Tage nach dem Geldversand erhält Dr. Bertram von Frau Amberger einen Brief. Sie teilt ihm darin mit, dass sie das Geld noch nicht erhalten habe. Dr. Bertram sendet Frau Frau Amberger daraufhin eine Fotokopie des Einlieferungsscheines und schreibt dazu, dass für ihn damit die Angelegenheit erledigt sei. Hat Dr. Bertram Recht?

(9) Nach Bezahlung des Kaufpreises an Frau Amberger teilt der Restaurator Herrn Dr. Bertram mit, dass er bei seinen Arbeiten eine frische Leimstelle festgestellt habe, wodurch der Wert der Plastik gemindert sei. Frau Amberger lehnt eine teilweise Rückzahlung des Kaufpreises ab.

Kann Dr. Bertram in München oder muss er in Bonn Klage erheben?

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung Arbeitsauftrag 3:



Frau Amberger, Witwe eines Künstlers in Bonn, schließt mit dem Münchener Arzt Dr. med. Bertram einen Kaufvertrag über eine Holzplastik für 4.750,00 € aus der Hinterlassenschaft ihres Mannes. Es wurden keine vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich des Versands und Leistungsorts getroffen.

(10) Einige Tage nach Abschluss des Vertrages ruft der Arzt Frau Amberger an und bittet um sofortige Zusendung der Plastik. Frau Amberger will die Plastik jedoch erst in 6 Wochen aus dem Haus geben, da sie vorher noch eine Gedächtnisausstellung der hinterlassenen Werke ihres Mannes veranstalten möchte.

Muss Frau Amberger die Plastik sofort ausliefern, wenn der Arzt darauf besteht? **Ja**

§ 271 (1) BGB: Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.

(11) Wie lange kann sich Dr. Bertram mit der Bezahlung Zeit lassen? Zug-um-Zug = **sofort nach der Lieferung** s. o.

(12) Frau Amberger verpackt die Plastik sachgemäß in einer Holzkiste. Für das Verpackungsmaterial hat sie 28 € bezahlt. Diesen Betrag stellt sie Dr. Bertram in Rechnung. Der Käufer muss die Kosten der Versendung nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort tragen.

c) Ist im vorliegenden Fall München oder Bonn der Erfüllungsort für die Warenlieferung?
§ 269 HGB: Warenschulden = Holschulden ➔ **Bonn** ist Erfüllungsort für die Warenlieferung

d) Wer muss die Verpackungskosten tragen?
§ 448 HGB: Der Käufer trägt die Kosten der Versandverpackung.

(13) Frau Amberger lässt die Plastik durch einen Spediteur zum Bahnhof bringen und nach München versenden. Als Rollgeld berechnet der Spediteur 25 €. Frau Amberger stellt das Rollgeld Dr. Bertram in Rechnung.

a) Muss Dr. Bertram die 25 € Rollgeld bezahlen? **Ja!**
§ 448 BGB: Wenn nichts anderes vereinbart wurde, **muss der Käufer die Transportkosten zahlen** (Warenschulden = Holschulden). Preis gilt also ab Werk/ab Lager des Lieferanten.

b) Der Arzt beabsichtigt, den Kaufpreis um die ihm entstandenen Frachtkosten und die Kosten der Zufuhr in München zu kürzen. Ist er dazu berechtigt?
s. o.: Nein!

c) Frau Amberger hat eine andere Plastik an einen in Bonn wohnenden Kunstliebhaber verkauft. Wer trägt die Beförderungskosten?
Platzkauf = Käufer und Verkäufer sind am gleichen Ort, der VK muss die Ware bereitstellen ➔ **Käufer** trägt die Beförderungskosten
Der Käufer holt die Ware ab und trägt ab der Übergabe das Risiko.

Warenschulden sind grundsätzlich Holschulden!

Erfüllungsort für die Warenschuld = Wohnsitz des Schuldners: Bis zur fristgemäßen Übergabe an ein Transportunternehmen trägt der Verkäufer Gefahr und Kosten des Transports – danach der Käufer.

(14) Die Plastik wird beim Transport durch Verschulden des Bahnpersonals beschädigt. Dr. Bertram muss die Plastik durch einen Künstler ausbessern lassen. Kosten: 200 €.

a) Darf der Arzt die 200 € vom Kaufpreis abziehen?
§ 447 BGB: Nein, Käufer trägt Gefahr des Transports (Erfüllungsort für die Warenschuld = Wohnsitz Frau Amberger, Bonn.

b) Kann Dr. Bertram die 200 € abziehen, wenn der Nachweis erbracht wird, dass Frau Amberger die erforderliche Sorgfalt bei der Verpackung außer Acht ließ?
§ 276 BGB: Ja! Gefahrenübergang: Bei einem Schaden durch Verschulden einer Vertragspartei muss der schuldige Teil den Schaden tragen.

(15) Frau Amberger will die Zahlung des vollen Kaufpreises erzwingen. Muss sie in München oder Bonn die Klage erheben?
§ 269 BGB, § 29 ZPO: Gerichtsstand = Erfüllungsort ➔ Erfüllungsort für Zahlung ist München = hier ist der Beklagte in **München ansässig** → Gerichtsstand München
(nur Kaufleute können vertraglich einen anderen Gerichtsstand vereinbaren!)

(16) Dr. Bertram zahlt an Frau Amberger durch Postanweisung. Er hat die Gebühr für die Postanweisung abgezogen, weil ihm Frau Amberger die Transportkosten in Rechnung gestellt hat. Hat Dr. Bertram Recht?
§ 270 (1) BGB: **Nein!** Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermitteln. (Geldschulden sind Bringschulden)

(17) 14 Tage nach dem Geldversand erhält Dr. Bertram von Frau Amberger einen Brief. Sie teilt ihm darin mit, dass sie das Geld noch nicht erhalten habe. Dr. Bertram sendet Frau Frau Amberger daraufhin eine Fotokopie des Einlieferungsscheines und schreibt dazu, dass für ihn damit die Angelegenheit erledigt sei. Hat Dr. Bertram Recht?
Nein! **Geldschuld = Bringschulden**
Fristgemäße Überweisung reicht nicht aus, **Gefahr und Kosten der Zahlung trägt der Käufer**

(18) Nach Bezahlung des Kaufpreises an Frau Amberger teilt der Restaurator Herrn Dr. Bertram mit, dass er bei seinen Arbeiten eine frische Leimstelle festgestellt habe, wodurch der Wert der Plastik gemindert sei. Frau Amberger lehnt eine teilweise Rückzahlung des Kaufpreises ab.

Kann Dr. Bertram in München oder muss er in Bonn Klage erheben?
In Bonn
Gerichtsstand Ware = gesetzlicher Erfüllungsort
Erfüllungsort Warenschuld = Wohnsitz des Schuldners = **Bonn**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wenn es sich nicht wie hier um seltene Verträge handelt, kann es sehr lästig sein mit jedem Kunden individuelle Vereinbarungen zu treffen. Darum hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der Anwendung von AGBs geschaffen.

Zahlreiche Gesetze und Verordnungen sollen die Anbieter an einem wettbewerbswidrigen Verhalten hindern und die Stellung der Verbraucher auf dem Markt verbessern. Das BGB schützt den Verbraucher vor unangemessenen Benachteiligungen aufgrund ***Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB)***, indem es bestimmte Klauseln verbietet. Die Logistik-AGB und die ADSp finden keine Anwendung auf Verträge mit Verbrauchern. Ein Verbraucher ist auf die ADSp als AGB der Spediteure ausdrücklich hinzuweisen (§ 305 BGB).



Die AGB

Unter den AGB werden für eine Vielzahl von Verträgen vereinheitlichte, vorformulierte Vertragsbedingungen verstanden, die eine Vertragspartei (meist Verkäufer) einer anderen Vertragspartei (meist Käufer) bei Vertragsabschluss stellt.
Aufgrund der Vielzahl von Vertragsabschlüssen zwischen einer Unternehmung und (hier) den Endverbrauchern und des dafür notwendigen Arbeits- und Zeitaufwandes sind die vertraglichen Bedingungen vereinheitlicht worden. Das heißt, dass bei einem Vertragsabschluss die Inhalte und die rechtlichen Belange nicht jedes Mal neu ausgehandelt und formuliert werden müssen, sondern im Interesse eines reibungslosen und weniger zeitaufwendigen Geschäftsablaufs in einheitlichen Vertragsbedingungen als allgemeingültige Klauseln vom Verkäufer vorformuliert werden. Dabei beinhalten die AGB typische und regelmäßig wiederkehrende Problemstellungen des Geschäftsverkehrs wie z. B.:

- Liefererbedingungen (Kosten-, Gefahren- und Dispositionsübergang)
- Zahlungsbedingungen
- Erfüllungsort und Gerichtsstand
- Verpackungskosten
- Haftung
- evtl. Lieferzeit
- evtl. Eigentumsvorbehalt
- Beförderungskosten
- Gewährleistungsansprüche

Für rechtliche Sachverhalte, die nicht in den AGB berücksichtigt sind, gelten – für die jeweiligen Vertragspartner, die Verwender der AGB – die gesetzlichen Bestimmungen des BGB (bei Verträgen mit Konsumenten; § 305 BGB) und des HGB (bei Verträgen unter Kaufleuten).

Wegen der Vielzahl der zu berücksichtigenden inhaltlichen Punkte sind die AGB zumeist sehr umfangreich. Sie werden aus diesem Grunde vom Kunden häufig nicht durchgelesen; des Weiteren enthalten sie häufig unverständliche Formulierungen. Deshalb werden die AGB nicht angezweifelt oder im Rahmen der möglichen Individualabrede auf Drängen des Käufers abgeändert. Die AGB werden mit den Kunden nicht einzeln ausgehandelt und sind demnach vom Konsumenten als Ganzes zu akzeptieren. Da in Deutschland Vertragsfreiheit herrscht, werden die AGB durch einen Hinweis auf die AGB-Bestandteil des Vertrages. Sofern die AGB insgesamt oder Teile der AGB gegen geltendes Gesetz verstoßen, sind sie als Ganzes oder in Teilen unwirksam. Z. B. liegt die Haftung des Spediteurs bei Selbsteintritt bei 8,33 SZR (Sonderziehungsrechte). In seinen ADSp könnte ein Spediteur hierfür 1 SZR als

Haftungshöchstgrenze festlegen. Das würde allerdings gegen den § 431 HGB (vgl. §449 HGB) verstoßen (= AGB-fest), so dass zumindest diese Klausel unwirksam wäre.

Von großer Bedeutung ist auch, dass Individualabreden (= einzelvertragliche Vereinbarung) ihre Gültigkeit im Regelfall nur erlangen, wenn diese schriftlich niedergelegt wurden (= allgemeine Klausel in den AGB; § 305b BGB) und von beiden Vertragsparteien durch Unterschrift anerkennt werden.

Für den einseitigen Handelskauf schreibt das BGB zum Schutz der Nichtkaufleute vor, dass die AGB nicht automatisch Bestandteil des Vertrages werden, sondern:

- der Nichtkaufmann bzw. die Privatperson ausdrücklich auf die AGB hinzuweisen ist. Normalerweise werden die AGB bei Angeboten auf der Rückseite abgedruckt, wobei auf der dann ersten Seite ein deutlicher Hinweis auf die AGB vorhanden sein muss. Fehlt dieser Hinweis, so gelten automatisch die Bedingungen des BGB.
- bei so umfangreichen AGB wie die ADSp reicht ein ausdrücklicher Hinweis auf die Bedingungen aus, sofern der Kunde die Möglichkeit hat, Einblicke in die Bedingungen zu nehmen (§ 305 BGB),
    - sofern der genaue Wortlaut der ADSp bzw. AGB dem Kunden leicht zugänglich gemacht wird. So, wenn die AGB im Verkaufsraum für jedermann ersichtlich, verständlich und leserlich (ohne Lupe beispielsweise) ausgehängt sind.
    - wenn der Kunde sich mit den AGB einverstanden erklärt. Ansonsten könnte er die AGB durchstreichen und an Stelle der AGB die Regelungen des BGB als Vertragsgrundlage festlegen. (Dies stellt jedoch einen neuen Antrag dar, dem der andere Vertragspartner zustimmen müsste.)
- keine „überraschenden Klauseln“ enthalten sein dürfen (§ 305c BGB). So kann ein Verkäufer einen Käufer durch die AGB nicht verpflichteten, statt einer bestellten Küche in weiß eine andere Küche abzunehmen, weil die bestellte nicht mehr lieferbar ist, oder den Käufer mit dem Kauf der Küche gleichzeitig zum Kauf einer Esszimmereinrichtung zu verpflichten. Überraschend meint, dass die AGB von den normalerweise zu erwartenden Inhalten abweichen, also untypisch sind. Darauf kann der Verwender der AGB sich nicht berufen.
- Nebenabsprachen bzw. –abreden Vorrang vor den AGB haben (§ 305b BGB). Dabei ist zu berücksichtigen, dass i. d. R. in den AGB festgeschrieben ist, dass Nebenabsprachen schriftlich festgehalten werden.

Zudem enthält das AGB eine Reihe an verbotenen Klauseln (§§ 306-308 BGB), wie bspw.:

- eine Verkürzung der Gewährleistungspflicht des Verkäufers unter die im BGB vorgeschriebenen zwei Jahre,
- einen Ausschuss der Haftung bei grobem Verschulden des Verkäufers,
- Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, wie z. B. Ausschluss des Rechts auf Rücktritt und/oder des Rechts auf Schadensersatz bei verspäteter Lieferung.

Das AGB schreibt ebenfalls vor, dass niemand durch die AGB unangemessen benachteiligt werden darf. Unklarheiten, die nicht durch das BGB geklärt werden, werden im Zweifel über die Gerichte geklärt.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Arbeitsauftrag 4:

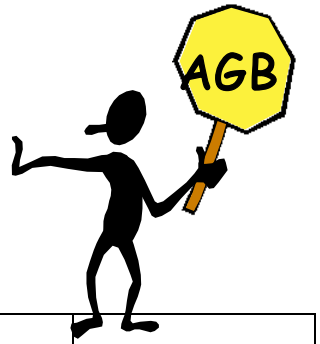


- Lesen Sie den Arbeitsauftrag und das Informationsmaterial aufmerksam durch.
- Erarbeiten Sie sich in Ihrer Gruppe die Ihnen zugeteilten Kriterium auf der Übersicht zu den AGB (siehe anliegende Übersicht).
- Schreiben Sie Ihre Ergebnisse in Stichworten gut lesbar und übersichtlich auf die Metaplankarten für Ihre Gruppe.
- Einigen Sie sich auf **zwei Person** aus ihrer Gruppe, die Ihre Ergebnisse vorstellen.



Bearbeitungszeit: 20 Minuten

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	



Allgemeine Geschäftsbedingungen
- AGB -

Definition	Grundsatz/ Hauptzweck	mögliche In-halte	BGB-Regelun-gen zum Schutz von Nichtkauf-leuten	Voraussetz-un-gen für die Gül-tigkeit der AGB	verbotene Klauseln	Vorteile	Nachteile

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung

AGB			
Definition	**mögliche Inhalte**	**BGB zur Regelung der Rechte von Nichtkaufleuten**	**Voraussetzungen für die Gültigkeit der AGB**
- ***einseitig, vorformulierte*** Vertragsbedingungen eines Wirtschaftszweiges (z. B. Banken, Versicherungen, AdSp.)	- Lieferbedingungen (Kosten-, Gefahren-, Dispositions-übergang) - Zahlungsbedingungen - Verpackungs- und Beförderungskosten - Erfüllungsort u. Gerichtstand - Gewährleistungsansprüche - etc.	- Privatpersonen müssen ausdrücklich darauf hingewiesen werden, sonst gilt das BGB - Kd. kann AGB durchstreichen u. stattdessen die Regelungen des BGB als Vertragsgrundlage nehmen - AGB sind bei Unstimmigkeiten verhandelbar (sofern schriftlich niedergelegt) - Absprache vor AGB	- ausdrücklicher Hinweis des Verkäufers auf die AGB oder deutlich sichtbarer Aushang bei Vertragsabschluss - Käufer muss die Möglichkeit zur Einsichtnahme haben - Käufer muss den AGB als Ganzes zustimmen - Individualabreden nur gültig, wenn sie schriftlich niedergelegt und durch Unterschrift anerkannt sind - niemand darf benachteiligt werden
verbotene Klauseln	**Grundsatz**	**Vorteile**	**Nachteile**
- Verkürzung oder Ausschluss der Gewährleistungspflicht (-> Prüf- und Rügefristen) - Haftungsausschuss bei groben Verkäuferverschulden - kurzfristige Preiserhöhungen	- Jeden Verbraucher (Nicht-kaufmann) bei Abschluss eines Vertrages vor unangemessener Benachteiligung zu schützen	- schützt den Verbraucher vor Benachteiligung -> durch Verbot bestimmter Klauseln - Inhalte und Belange müssen nicht neu ausgehandelt oder formuliert werden - einheitliche Gestaltung -> weniger Aufwand + zeitsparend - individuelle Vertragsbildung möglich	- werden i. d. R. „naiv“ akzeptiert -> häufig vom Kd. nicht gelesen - unverständlich formuliert - keine praxisnahen Verhandlungen - zu unübersichtlich - zu umfangreich - müssen als Ganzes akzeptiert werden - Individualabsprachen müssen schriftlich niedergelegt werden

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

ÜA IX

1. Im Vertrag ist die Klausel „Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zu finden. Welche Bedeutung hat diese Vertragsklausel? Kreuzen Sie an.

   a. Es handelt sich um besondere Bedingungen, die für den Vertragsabschluss ausgehandelt worden sind.

   b. Es handelt sich um standardisierte Vertragsbedingungen, die durch den Gesetzgeber im HGB verankert sind.

   c. Es handelt sich um allgemeine Vertragsbedingungen, für die ohne Einschränkung der Grundsatz der Vertragsfreiheit gilt.

   d. Es handelt sich um vorformulierte Vertragsbestandteile, die Vorrang vor allen Regelungen des BGB haben.

   e. Es handelt sich um vorformulierte Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden, sofern keine Regelungen des BGB entgegenstehen.

2. Die Verwendung von „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ hat Vor- und Nachteile für die Geschäftspartner. Welche Aussage ist richtig? Kreuzen Sie an.

   a. Da bei der Verwendung der AGB zusätzliche individuelle Regelungen ausgeschlossen sind, können im Einzelfall die besonderen Wünsche der Vertragspartner nicht mehr berücksichtigt werden.

   b. Da die AGB bei jedem Vertrag schriftlich neu formuliert werden müssen, entsteht für die Vertragspartner ein erheblicher Zusatzaufwand.

   c. Da die Vertragsinhalte nicht mehr bei jedem einzelnen Vertrag ausgehandelt werden müssen, ist für den Verwender mit dem Einsatz der AGB ein erheblicher Rationalisierungseffekt verbunden.

   d. Da durch die Bestimmungen des BGB zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kaufleute besonders geschützt werden, brauchen sich diese nicht mehr mit dem Inhalt der AGB befassen.

   e. Da durch die AGB die Grenzen der Vertragsfreiheit aufgehoben werden, haben die Vertragsparteien die Möglichkeit, sich über gesetzliche Mindestanforderungen hinwegzusetzen.

3. Welche Aussage über die im BGB geregelten Vorschriften zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingen“ ist richtig? Kreuzen Sie an.

   a. Die Vorschriften gelten für alle Verträge.

   b. Individuelle Vertragsabsprachen sind ungültig.

   c. Verstößt eine Vertragsklausel gegen die AGB, so ist der gesamte vertrag ungültig.

   d. Verstößt eine Vertragsklausel gegen die AGB, so ist nur diese Klausel ungültig.

   e. Allgemeine Geschäftsbedingungen dürfen auf keinen Fall handschriftlich verfasst werden.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

4. Situation

Die Geschäftsführerin der Wall GmbH, Spedition & Logistik, Frau Seeding, hat sich – privat – ein neues Sofa gekauft, das ihr am heutigen Tag zugestellt werden sollte. Ihr Sohn hat das Sofa stellvertretend angenommen.
Am Abend der Anlieferung musste Frau Seeding feststellen, dass es sich nicht um das von ihr bestellte Sofa handelt. Statt schwarzem Leder ist das Sofa weiß und hat einen Plastikbezug. Zudem ist das Sofa an der Rückseite provisorisch geflickt.

Nach Rücksprache mit dem Möbelhaus verweist dieses nur auf die AGB:

– Auszug –

(1) ...

(2) Sofern das bestellte Möbelstück nicht innerhalb der vereinbarten Lieferfrist durch den Lieferanten zu liefern ist, hat der Käufer das ihm durch das Möbelhaus zugestellte als Ersatz zu akzeptieren. Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist ausgeschlossen.

(3) Der Kunde hat die Gefahr des zufälligen Untergangs ab Übernahme beim Hersteller zu tragen.

(4) Bei einem durch den Kunden nur sofort nach der Anlieferung festgestellten Mangel behält sich das Möbelhaus vor, das entsprechende Möbelstück mindestens dreimal nachzubessern, bevor der Kunde eine Minderung in Anspruch nehmen kann. Rücktritt und Schadensersatz sind ausgeschlossen.

(5) ...



Aufgaben:

(1) Geben Sie begründet an, wie sich Frau Seeding besser auf den Kauf hätte vorbereiten können.

(2) Stellen Sie für obige AGB begründet fest, welche der Klauseln nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

(3) Schreiben Sie die AGB so um, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen könnten.

(4) Geben Sie an, welche Möglichkeiten Frau Seeding hat.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

(5) Aufgabe

Das Möbelgeschäft Nafziger GmbH möchte Ihre AGB neu gestalten.

a) Geben Sie zwei Gründe an, warum Unternehmen Allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden.

b) Kennzeichnen Sie mit ja oder nein, welche der folgenden Merkmale auf die AGB zutreffen.

	Merkmal	***ja***	***nein***
b1	AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen.		
b2	AGB sind Vertragsbedingungen, die zwischen Herstellern und Verbraucherverbänden ausgehandelt werden.		
b3	AGB müssen nicht einzeln ausgehandelt werden.		
b4	AGB gelten nur insoweit, als keine Individualvereinbarungen bestehen.		

c) Das Möbelgeschäft Nafziger fügt einem Angebot an den Privatmann Kohlmeyer seine AGB bei. Kohlmeyer bestellt gemäß Angebot. Erläutern Sie, ob die AGB des Möbelhauses Nafziger Vertragsbestandteil geworden sind.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Lösung: ÜA IX

1. Im Vertrag ist die Klausel „Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zu finden. Welche Bedeutung hat diese Vertragsklausel? Kreuzen Sie an.

   f. Es handelt sich um besondere Bedingungen, die für den Vertragsabschluss ausgehandelt worden sind.

   g. Es handelt sich um standardisierte Vertragsbedingungen, die durch den Gesetzgeber im HGB verankert sind.

   h. Es handelt sich um allgemeine Vertragsbedingungen, für die ohne Einschränkung der Grundsatz der Vertragsfreiheit gilt.

   i. Es handelt sich um vorformulierte Vertragsbestandteile, die Vorrang vor allen Regelungen des BGB haben.

   j. Es handelt sich um vorformulierte Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden, sofern keine Regelungen des BGB entgegenstehen.

   Lösung: e

2. Die Verwendung von „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ hat Vor- und Nachteile für die Geschäftspartner. Welche Aussage ist richtig? Kreuzen Sie an.

   a. Da bei der Verwendung der AGB zusätzliche individuelle Regelungen ausgeschlossen sind, können im Einzelfall die besonderen Wünsche der Vertragspartner nicht mehr berücksichtigt werden.

   b. Da die AGB bei jedem Vertrag schriftlich neu formuliert werden müssen, entsteht für die Vertragspartner ein erheblicher Zusatzaufwand.

   c. Da die Vertragsinhalte nicht mehr bei jedem einzelnen Vertrag ausgehandelt werden müssen, ist für den Verwender mit dem Einsatz der AGB ein erheblicher Rationalisierungseffekt verbunden.

   d. Da durch die Bestimmungen des BGB zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kaufleute besonders geschützt werden, brauchen sich diese nicht mehr mit dem Inhalt der AGB befassen.

   e. Da durch die AGB die Grenzen der Vertragsfreiheit aufgehoben werden, haben die Vertragsparteien die Möglichkeit, sich über gesetzliche Mindestanforderungen hinwegzusetzen.

   Lösung: c

3. Welche Aussage über die im BGB geregelten Vorschriften zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingen“ ist richtig? Kreuzen Sie an.

   a. Die Vorschriften gelten für alle Verträge.

   b. Individuelle Vertragsabsprachen sind ungültig.

   c. Verstößt eine Vertragsklausel gegen die AGB, so ist der gesamte vertrag ungültig.

d. Verstößt eine Vertragsklausel gegen die AGB, so ist nur diese Klausel ungültig.

e. Allgemeine Geschäftsbedingungen dürfen auf keinen Fall handschriftlich verfasst werden.

Lösung: d

4. Die Geschäftsführerin der Wall GmbH, Spedition & Logistik, Frau Seeding, hat sich – privat – ein neues Sofa gekauft, das ihr am heutigen Tag zugestellt werden sollte. Ihr Sohn hat das Sofa stellvertretend angenommen.
   Am Abend der Anlieferung musste Frau Seeding feststellen, dass es sich nicht um das von ihr bestellte Sofa handelt. Statt schwarzem Leder ist das Sofa weiß und hat einen Plastikbezug. Zudem ist das Sofa an der Rückseite provisorisch geflickt.

   Nach Rücksprache mit dem Möbelhaus verweist dieses nur auf die AGB:

– Auszug –
(1) ...
(2) Sofern das bestellte Möbelstück nicht innerhalb der vereinbarten Lieferfrist durch den Lieferanten zu liefern ist, hat der Käufer das ihm durch das Möbelhaus zugestellte als Ersatz zu akzeptieren. Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist ausgeschlossen.
(3) Der Kunde hat die Gefahr des zufälligen Untergangs ab Übernahme beim Hersteller zu tragen.
(4) Bei einem durch den Kunden nur sofort nach der Anlieferung festgestellten Mangel behält sich das Möbelhaus vor, das entsprechende Möbelstück mindestens dreimal nachzubessern, bevor der Kunde eine Minderung in Anspruch nehmen kann. Rücktritt und Schadensersatz sind ausgeschlossen.
(5) ...



Aufgaben:

(1) Geben Sie begründet an, wie sich Frau Seeding besser auf den Kauf hätte vorbereiten können.

Durch das Lesen der AGB hätte sie auf die Unrechtmäßigkeit bestimmter Passagen der AGB aufmerksam werden können. Sie hätte diese streichen können, um unliebsamen Folgen aus dem Weg zu gehen. In diesem Falle könnte sie vor Gericht ihr Recht geltend machen. Da der Verkäufer aber ebenso nach Recht und Gesetz zu handeln hat, wird dieser wohl einlenken und Frau Seeding die ihr gesetzlich zustehenden Rechte gewähren.

(2) Stellen Sie für obige AGB begründet fest, welche der Klauseln nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

– Auszug –

(1) ...

(2) Sofern das bestellte Möbelstück nicht innerhalb der vereinbarten Lieferfrist durch den Lieferanten zu liefern ist, ~~hat der Käufer das ihm durch das Möbelhaus zugestellte als Ersatz zu akzeptieren. Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist ausgeschlossen.~~

(3) Der Kunde hat die Gefahr des zufälligen Untergangs ~~ab Übernahme beim Hersteller zu tragen~~. (Je nach Lieferbedingung, hier eher nicht zu akzeptieren.)

(4) Bei einem durch den Kunden ~~nur sofort~~ nach der Anlieferung festgestellten Mangel behält sich das Möbelhaus vor, das entsprechende Möbelstück ~~mindestens dreimal~~ (max. 2-mal) nachzubessern, bevor der Kunde eine Minderung in Anspruch nehmen kann. ~~Rücktritt und Schadensersatz sind ausgeschlossen.~~

(5) ...

(3) Schreiben Sie die AGB so um, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen könnten.

Die gestrichenen Passagen würden ausreichen. Unter (4) müssten neben der Minderung ebenfalls die übrigen gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ergänzt werden (Leistung mit oder ohne Schadensersatz, Rücktritt mit/ ohne Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen).

(4) Geben Sie an, welche Möglichkeiten Frau Seeding hat.

Frau Seeding hat die Rechte, die ihr bei einem Sachmangel zustehen. Sie muss zunächst die vorrangigen Rechte gegen sich gelten lassen; sofern diese nicht ausreichen, kann sie bei bestehenden Voraussetzungen die nachrangigen Rechte geltend machen

(5) Aufgabe

Das Möbelgeschäft Nafziger GmbH möchte Ihre AGB neu gestalten.

a) Geben Sie zwei Gründe an, warum Unternehmen Allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden.

AGB bieten den Unternehmen u. a. flg. Vorteile:

- ***sie erleichtern die Geschäftsabwicklung***
- ***sie vereinfachen den Abschluss von Massenverträgen u. senken somit den Arbeits- und Zeitaufwand***
- ***sie begrenzen das Risiko des Verkäufers durch die Einschränkung seiner Vertragspflichten***

b) Kennzeichnen Sie mit ja oder nein, welche der folgenden Merkmale auf die AGB zutreffen.

	Merkmal	ja	nein
b1	AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen	**x**	
b2	AGB sind Vertragsbedingungen, die zwischen Herstellern und Verbraucherverbänden ausgehandelt werden		**x**
b3	AGB müssen nicht einzeln ausgehandelt werden	**x**	
b4	AGB gelten nur insoweit, als keine Individualvereinbarungen bestehen	**x**	

c) Das Möbelgeschäft Nafziger fügt einem Angebot an den Privatmann Kohlmeyer seine AGB bei. Kohlmeyer bestellt gemäß Angebot. Erläutern Sie, ob die AGB des Möbelhauses Nafziger Vertragsbestandteil geworden sind.

Die ABG des Möbelhauses Nafziger sind Bestandteil des Kaufvertrages, da im Angebot darauf hingewiesen wurde, sie dem Angebot hinzugefügt wurden u. sich der Käufer Kohlmeyer – mit der Bestellung – einverstanden erklärt hat.

Name:	Lernfeld 8	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN
Datum:	Rechtsgrundlagen	

Expertenfall: rechtliche Grundlagen

Kauf eines Sattelaufliegers mit Tankaufbau:



Der Spediteur Nikolov reibt sich die Hände. Seit er im Herbst vergangenen Jahres eine neue Relation nach Bulgarien etabliert hat, konnte er seinen Umsatz um satte 35% steigern.
Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Flüssigtransporten aus Südosteuropa entscheidet sich Herr Nikolov am 31.01.20.. für die Anschaffung eines gebrauchten Sattelaufliegers. Beim Durchblättern der „Verkehrsrundschau“ entdeckt er tags darauf eine Anzeige der *OLGO Nutzfahrzeuge GmbH mit Sitz in Köln*, die ein geeignetes Fahrzeug anbietet. Da in der Zeitschrift keine Preise angegeben sind, sendet Herr Nikolov am 3.02. 20.. eine Mail an den Anbieter.
Am 11.02.20.. erhält Herr Nikolov das Angebot der Firma *OLGO Nutzfahrzeuge GmbH per e-Mail,* welches *auf den*10.02.20.. datiert ist. Das Angebot ist verlockend. Nachdem er eine Nacht über die Sache geschlafen hat, ruft Herr Nikolov gleich am nächsten Morgen den Verkäufer an und bestellt den Sattelauflieger. Danach fertigt Herr Nikolov noch eine schriftliche Bestellung an, die am 13.02.20.. beim Verkäufer eingeht. Am 14.02.20.. erhält er die schriftliche Bestätigung der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH per Mail. Da Herrn Nikolov ein lukrativer Transportauftrag winkt, für den er den neuen Anhänger gut gebrauchen kann, lässt er diesen am 12.02.20.. von einer durch OLGO beauftragten Spedition anliefern. Drei Tage später, am 15.02.20.. überweist Herr Nikolov den vereinbarten Kaufpreis, der am 18.02.20.. dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben wird.

Prüfen Sie, ob ein Kaufvertrag zustande gekommen ist.
Welche Handlungen sind dafür ausschlaggebend?
Begründen Sie, wann genau der Kaufvertrag zustande kam.

Die Spedition Nikolov hat den Kaufvertrag mit OLGO Nutzfahrzeuge GmbH geschlossen. In der Bestellung von Herrn Nikolov ist zu lesen:

Bestellung: *Bremen, den 12.02.20..*

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bestellen bei Ihnen, wie telefonisch besprochen, einen Sattelauflieger mit Tankaufbau, wie in Ihrem Angebot vom 10.02.20.. beschrieben, abzüglich 8% Rabatt.
Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.…

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH lesen Sie:

…
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Köln-Buchheim.
…

Frage 1:
Was versteht man unter dem Erfüllungsort und welche Arten des Erfüllungsortes lassen sich unterscheiden? In § 269 BGB finden Sie nähere Informationen.

Antwort 1:

_____
_____
_____
_____

Erfüllungsort = Leistungsort **= Ort, _____**		
Gesetzlicher Erfüllungsort: § 269 BGB*:* Wenn weder ein vertraglicher noch ein natürlicher Erfüllungsort vorliegen, ist Leistungsort der ➢ _____ _ _____ _____ __ **Warenschulden:** **Geldschulden:**	**Natürlicher Erfüllungsort:** In besonderen Fällen ergibt sich der Leistungsort aus den _____ _____ _____ _____ **Beispiele:**	**Vertraglicher Erfüllungsort:** Die Vertragsparteien vereinbaren den Erfüllungsort vertraglich. _____ _____ _ Die Vereinbarung, dass der Schuldner die Versandkosten übernimmt, ändert den Erfüllungsort nicht! (§ 269 (3)

Frage 2:
Wo befinden sich beim Kaufvertrag zwischen der Spedition Nikolov und der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH die jeweiligen Erfüllungsorte für die Waren- bzw. Geldschuld?

Antwort 2:

Frage 3:

Was bedeutet das für Kosten- und Gefahrtragung hinsichtlich der Waren- und Geldschuld? Lesen Sie die §§ 448 446, 447 und 270 BGB.

Antwort 3:

- _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____.

- _____
  _____
  _____
  _____
  _____.

Frage 4:

Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn vertraglich keine Vereinbarung getroffen wurde? Wo befinden sich dann die jeweiligen Erfüllungsorte für die Waren- bzw. Geldschuld und was bedeutet das für die Kosten- und Gefahrtragung der Vertragsparteien?

Antwort 4:

_____
_____
_____

- _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____.
  _____
  _____
  _____
  _____!

Übersicht über mögliche Erfüllungsorte		
Sitz des Schuldners	**Sitz des Gläubigers**	**Sitz des Schuldners <u>und</u> Schuldner muss das Gut an Gläubiger versenden.**
⬇	⬇	⬇
_____	_____	_____
_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____

Beachte: Bei einem Versendungskauf hat der Verkäufer für die Versendung der Sache zum Käufer zu sorgen, was aber am Erfüllungsort nichts ändert. Kosten und Gefahr trägt ab Übergabe an den Käufer oder einen Dritten (Spediteur) der Käufer. Bei einem Verbrauchsgüterkauf (Unternehmer verkauft an Verbraucher) hingegen trägt der Unternehmer
_____. Hier muss der Kunde die Ware daher nur dann bezahlen, wenn er sie _____

Der Sattelauflieger mit Tankaufbau brennt ab

Der Sattelauflieger wird, wie von Herrn Nikolov gewünscht, durch die von der OLGO GmbH beauftragte Spedition Meyer, auf dem Betriebshof der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH in Köln abgeholt und soll nach Bremen transportiert werden. Auf dem Autobahnkreuz Köln-Ost wird der Fahrer der Spedition Meyer ohne sein Verschulden in einen schweren Auffahrunfall verwickelt. Der LKW brennt völlig aus und ist wertlos.

Frage 1:

Wer trägt die Kosten für die Transportverpackung und den Transport? Die Lösung finden Sie in § 448 BGB.



Antwort 1:

_____

_____

_____

Frage 2:

Die Spedition Nikolov hat keine Transportversicherung abgeschlossen. Am 15.02.20.. schickt die OLGO GmbH der Spedition Nikolov eine Rechnung in Höhe von 63.800 € brutto für den bestellten Sattelauflieger. Nach Erhalt der Rechnung ruft Herr Nikolov erbost in Köln an und teilt der Geschäftsführung der OLGO GmbH mit, dass er auf keinen Fall die Rechnung bezahlen werde. Schließlich habe er ja den Sattelauflieger nicht erhalten! Wird er mit seiner Argumentation durchkommen? Die Antwort ergibt sich aus § 447 BGB.

Antwort 2:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ARBEITSAUFTRAG: Bei wem liegt die Gegenleistungsgefahr im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs?

Frage 3:

Die Spedition Nikolov verweigert die Begleichung der fälligen Rechnung. Wo muss die OLGO GmbH klagen, wenn sie ihr Geld erhalten möchte? In § 29 ZPO finden Sie die entsprechende Lösung.

Antwort 3:

_____

_____

ARBEITSAUFTRAG: Wo muss der Verkäufer im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs auf Zahlung klagen?

Gesetzesauszüge aus dem BGB:

§ 269: (1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz (*bzw. gewerbliche Niederlassung – Anmerkung d. Redaktion)* hatte … (3) Aus dem Umstand allein, dass der Schuldner die Kosten der Versendung … übernommen hat, ist nicht zu entnehmen, dass der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soll.

§ 270: (1) Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermitteln … (4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt.

§ 446: Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Von der Übergabe an gebühren dem Käufer die Nutzungen und trägt er die Lasten der Sache. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§ 447: (1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. (2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und weicht der Verkäufer ohne dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich.

Lösungen:

Die Spedition Nikolov hat den Kaufvertrag mit OLGO Nutzfahrzeuge GmbH geschlossen. In der Bestellung von Herrn Nikolov ist zu lesen:

Bestellung: *Bremen, den 12.02.20..*

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bestellen bei Ihnen, wie telefonisch besprochen, einen Sattelauflieger mit Tankaufbau, wie in Ihrem Angebot vom 10.02.20.. beschrieben, abzüglich 8% Rabatt.
Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.…

In den **ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN** (AGB) der **OLGO Nutzfahrzeuge GmbH** lesen Sie:

…
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Köln-Buchheim.
…

Frage 1:

Was versteht man unter dem Erfüllungsort und welche Arten des Erfüllungsortes lassen sich unterscheiden? In

§ 269 BGB finden Sie nähere Informationen.

Als ERFÜLLUNGSORT bezeichnet man den Ort, an dem der Schuldner seine letzte und abschließende Leistungshandlung vornehmen muss; er wird auch als LEISTUNGSORT bezeichnet. Hier muss der VERKÄUFER seine WARENSCHULDEN, der KÄUFER seine GELDSCHULDEN erbringen.

Erfüllungsort =Leistungsort **= Ort, an dem der Schuldner seine Leistungshandlung zu erbringen hat**		
Gesetzlicher Erfüllungsort: § 269 BGB: Wenn weder ein vertraglicher noch ein natürlicher Erfüllungsort vorliegen, ist Leistungsort der ▶ **Wohnsitz bzw. Ort der gewerblichen Niederlassung des Schuldners** **Warenschulden:** Ort des Verkäufers **Geldschulden:** Ort des Käufers	Natürlicher Erfüllungsort: In besonderen Fällen ergibt sich der Leistungsort aus den Umständen, wobei auch Verkehrssitte und ggf. Handelsbrauch zu beachten sind. **Beispiele:** Bestellung von Heizöl ⇒ Tank im Haus des Bestellers, Hausbau ⇒ bestimmtes Grundstück.	Vertraglicher Erfüllungsort: Die Vertragsparteien vereinbaren den Erfüllungsort vertraglich. z.B.: „Erfüllungsort für beide Teile ist Köln“ Die Vereinbarung, dass der Schuldner die Versandkosten übernimmt, ändert den Erfüllungsort nicht! (§ 269 (3)

Erklärung:

Käufer sitzt in Bremen und der Verkäufer sitzt in Köln.
Warenschuld ist der Leistungsort in Köln und die Gefahr geht in Köln auf den Käufer über (Schuld erfüllt).
Geldschuld ist der Leistungsort in Bremen mit dem Unterschied, dass der Käufer das Risiko der Übermittlung des Geldes trägt. Ähnlich wie beim Versendungskauf mit Privatpersonen, da ist der Leistungsort für die Warenlieferung auch Köln, jedoch trägt der Verkäufer das Risiko bis zum Käufer in Bremen.

Frage 2:

Wo befinden sich beim Kaufvertrag zwischen der **Spedition Nikolov** und der **OLGO Nutzfahrzeute GMBH**
die jeweiligen Erfüllungsorte für die Waren- bzw. Geldschuld?

Vertraglich wurde als ERFÜLLUNGSORT für Waren- und die Geldschuld KÖLN vereinbart

Frage 3:

Was bedeutet das für Kosten- und Gefahrtragung hinsichtlich der Waren- und Geldschuld? Lesen Sie die §§ 448 446, 447 und 270 BGB.

Erfüllungsort für die WARENLIEFERUNG ist KÖLN. Die Spedition Nikolov muss den gekauften Sattelauflieger dort selbst abholen bzw. von einem Spediteur etc. abholen lassen (WARENSCHULDEN als HOLSCHULDEN). Sie muss die Kosten des Warentransports nach Bremen tragen.

Ab Übergabe der Ware an den Kunden/Spediteur trägt die Spedition Nikolov das Risiko des zufälligen Untergangs des Sattelaufliegers beim Weitertransport nach Bremen (GEFÄHRDUNGSHAFTUNG). Bei der Warenschuld ist sowohl der Leistungsort als auch der Erfüllungsort beim Schuldner, d.h. im vorliegenden Fall in Köln (siehe AGB).
Der Erfüllungsort für die ZAHLUNG des KAUFPREISES ist ebenfalls KÖLN (siehe AGB). Die Spedition Nikolov trägt Kosten und Gefahr der Geldübermittlung. Da der Erfüllungsort Köln ist, muss sie zudem sicherstellen, dass der Rechnungsbetrag rechtzeitig auf dem Konto der OLGO Nutzfahrzeuge GMBH in KÖLN gutgeschrieben wird. Die GELDSCHULDEN sind hier BRINGSCHULDEN.

Frage 4:

Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn vertraglich keine Vereinbarung getroffen wurde? Wo befinden sich dann die jeweiligen Erfüllungsorte für die Waren- bzw. Geldschuld und was bedeutet das für die Kosten- und Gefahrtragung der Vertragsparteien?

Für die Warenschuld ändert sich nichts, der Erfüllungsort ist weiterhin KÖLN. (WARENSCHULDEN als HOLSCHULDEN).

Der Erfüllungsort für die ZAHLUNG des KAUFPREISES ist der Sitz des Käufers, also Bremen. Die Spedition Nikolov trägt weiterhin Kosten und Gefahr der Geldübermittlung (§ 270 BGB). Da der Erfüllungsort nun aber Bremen ist, muss sie ihre Leistung dort erbringen. Zahlt sie durch Überweisung, trägt sie das Risiko der Übermittlung.

Übersicht über mögliche Erfüllungsorte		
Sitz des Schuldners ⬇	**Sitz des Gläubigers** ⬇	**Sitz des Schuldners <u>und</u> Schuldner muss das Gut an Gläubiger versenden.** ⬇
Holschuld	Bringschuld	Schickschuld
gesetzliche Regelung bei Warenschulden Verkäufer wird geschützt!	**möglich nach vertraglicher Vereinbarung oder als natürlicher Erfüllungsort**.	**gesetzliche Regelung bei Geldschulden** Erfüllungsort: Sitz des Schuldners Erfolgsort: Sitz des Gläubigers

Beachte: Bei einem Versendungskauf hat der Verkäufer für die Versendung der Sache zum Käufer zu sorgen, was aber am Erfüllungsort nichts ändert. Kosten und Gefahr trägt ab Übergabe an den Käufer oder einen Dritten (Spediteur) der Käufer. Bei einem **VERBRAUCHSGÜTERKAUF** (Unternehmer verkauft an Verbraucher) hingegen trägt der Unternehmer gem. § 474 unter Ausschluss von § 447 BGB das gesamte Transportrisiko. Hier muss der Kunde die Ware daher nur dann bezahlen, wenn er sie auch tatsächlich erhalten hat.

Der ausgebrannteLKW

Der Sattelauflieger wird, wie von Herrn Nikolov gewünscht, durch die von der OLGO GmbH beauftragte Spedition Meyer, auf dem Betriebshof der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH in Köln abgeholt und soll nach Bremen transportiert werden. Auf dem Autobahnkreuz Köln-Ost wird der Fahrer der Spedition Meyer ohne sein Verschulden in einen schweren Auffahrunfall verwickelt. Der LKW brennt völlig aus und ist wertlos.

Frage 1:

Wer trägt die Kosten für die Transportverpackung und den Transport? Die Lösung finden Sie in § 448 BGB.



Antwort 1:

Die entstandenen **KOSTEN DES WARENTRANSPORTS** hat die **Spedition Nikolov** zu tragen.

Frage 2:

Die Spedition Nikolov hat keine Transportversicherung abgeschlossen. Am 15. April schickt die OLGO Nutzfahrzeuge GmbH der Spedition Nikolov eine Rechnung für den Auflieger. Nach Erhalt der Rechnung ruft der Geschäftsführer der Firma Spedition Nikolov erbost in Köln an und teilt der Geschäftsführerin der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH mit, dass er auf keinen Fall die Rechnung bezahlen werde. Schließlich habe er die Ware nicht erhalten! Wird er mit seiner Argumentation durchkommen? Die Antwort ergibt sich aus § 447 BGB.

Antwort 2:

Die Spedition Nikolov wird die Rechnung über 23.800 € zahlen müssen, da es sich im vorliegenden Fall um einen **VERSENDUNGSKAUF** handelt. Laut Gesetz und auch den AGB des Verkäufers, d.h. der OLGO Nutzfahrzeuge GmbH, **TRÄGT** die **Spedition Nikolov** als Käuferin das **RISIKO DES WARENUNTERGANGS** ab der Übergabe des Aufliegers an Spedition. Die Spedition Nikolov muss die Ware trotz Brandschaden bezahlen; die so genannte **GEGENLEISTUNGSGEFAHR** liegt also bei ihr.

ARBEITSAUFTRAG: Bei wem liegt die Gegenleistungsgefahr im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs?

Beim Verkäufer. Das Transportrisiko kann nicht auf den Verbraucher übertragen werden.

Frage 3:

Die Spedition Nikolov verweigert die Begleichung der fälligen Rechnung. Wo muss die OLGO Nutzfahrzeuge GmbH klagen, wenn sie ihr Geld erhalten möchte? In § 29 ZPO finden Sie die entsprechende Lösung.

Antwort 3:

Die **OLGO Nutzfahrzeuge GmbH** kann in Köln klagen, da sich ein entsprechender Passus in ihren AGB befindet und beide Vertragsparteien **KAUFLEUTE** sind.

ARBEITSAUFTRAG: Wo muss der Verkäufer im Fall eines Verbrauchsgüterkaufs auf Zahlung klagen?

Beim für den Wohnsitz des Käufers (Schuldner) zuständigen Gericht.

Gesetzesauszüge aus dem BGB:

§ 269: (1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz (*bzw. gewerbliche Niederlassung – Anmerkung d. Redaktion)* hatte … (3) Aus dem Umstand allein, dass der Schuldner die Kosten der Versendung … übernommen hat, ist nicht zu entnehmen, dass der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soll.

§ 270: (1) Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermitteln … (4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt.

§ 446: Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Von der Übergabe an, gebühren dem Käufer die Nutzungen und trägt er die Lasten der Sache. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§ 447: (1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. (2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und weicht der Verkäufer ohne dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich.

§ 448: (1) Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Käufer die Kosten der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort …

§ 474 Begriff des Verbrauchsgüterkaufs

(1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache (Verbrauchsgüterkauf), gelten ergänzend die folgenden Vorschriften.

(2) Die §§ 445 und 447 finden auf die in diesem Untertitel geregelten Kaufverträge keine Anwendung.

Gesetzesauszug aus der ZPO (= Zivilprozessordnung):

§ 29: (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. (2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind